



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

בעניין: מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד א. אברהם, פמ"ד

המאשימה

נגד

עדן אוחיון, ת.ז. 308202225

ע"י ב"כ עוה"ד אלי כהן, רותם טובול, איריס טוביאנה

הנאשם

ה כ ר ע ת - ד ין

ס. הנשיא ר. יפה-כ"ץ, אב"ד:

כ ל ל י

1. בתאריך 05/05/12, בסמוך לשעה 02:15, נעץ הנאשם סכין בחזהו של גדי ויכמן ז"ל (להלן: "המנוח") וגרם למותו. המחלוקת העיקרית בין הצדדים הינה, אם מעשהו של הנאשם בוצע בכוונה תחילה, ומכאן שעבר עבירה של רצח בכוונה תחילה, כטענת המאשימה, או שמא בוצעה הדקירה כחלק מקטטה וללא כוונת מכוון לגרום למותו של המנוח, ומכאן שעבר עבירה של הריגה, כטענת ההגנה.

כתב האישום

2. אין מחלוקת, כי בעת הרלבנטית לכתב האישום, התגוררו המנוח, בת זוגו – מיכל לוי וילדיהם, בדירה מס' 9 ברחוב בר-ניסן 30 בבאר-שבע, בקומה רביעית. אין גם מחלוקת, כי בליל שבת שבין 04/05/12 ל-05/05/12, לאחר חצות, התקבצו הנאשם, חברתו מ' ו-3 חברים נוספים (חן הראל, ליאל פרץ ו-אור מסיקה) בפארק השכונתי הסמוך לבנין מגורי המנוח, כאשר הנאשם, כהרגלו, נשא על גופו סכין מטבח. הנאשם וחבריו שוחחו, צעקו והקימו רעש רב, שהפריע למנוחת השכנים, ובין היתר גם הפריעו לבתם הקטנה של המנוח ומיכל, אשר התעוררה פעם אחר פעם, והמנוח ניסה להרדימה. כשהרעש לא פסק, יצאה מיכל אל מרפסת הדירה, המשקיפה אל הפארק, וקראה לעבר הנאשם וחבריו שיהיו בשקט – אך ללא הועיל. משכך – התקשרה מיכל למשטרה. לאחר מכן, יצא גם המנוח אל מרפסת הדירה, וביקש גם הוא מהנאשם וחבריו להיות בשקט, ובתגובה, קילל הנאשם את המנוח ואת מיכל, ומיכל שוב התקשרה למשטרה; נאמר לה – שניידת נשלחת למקום.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

הנאשם וחבריו המשיכו לצעוק בגן ולהקים רעש רב. בשלב כלשהו, שוחח הנאשם בקול רם בפלאפון, קילל את בן שיחו וכעס עליו. בין היתר אמר הנאשם לבן שיחו, ש"אם הוא גבר" שיבוא לפגוש אותו בגן שם הוא נמצא.

כאמור, הרעש לא פסק, והמנוח שוב יצא אל המרפסת. הפעם אמר לנאשם ולחבריו שהוא יורד למטה, ומיכל אמרה להם שהזמינה משטרה. בתגובה, נעמד הנאשם על ספסל, קילל וצעק לעבר מיכל והמנוח, ובין היתר אמר שהמנוח יכול לרדת ו"למצוץ לו"; אמר "בוא נראה אותך תבוא לפה"; וגם קילל את מיכל ואמר לה "כוס אמא שלך" ו-"יא מוצצת, תהיי בשקט", או מילים דומות.

סמוך לשעה 02:15 ירד המנוח מדירתו; קפץ מעל הגדר המפרידה בין בנין מגוריו לגן; והחל ללכת לכיוון הנאשם וחבריו. מיכל, שחששה לגורלו של בן-זוגה, צעקה לעברו, מהמרפסת, שיחזור הביתה. אלא שאז, קפץ הנאשם מהספסל עליו עמד והחל להתקדם לכיוון המנוח. חברתו – מ', אמרה לו "תעזוב, בוא נלך", אך הנאשם המשיך להתקדם במהירות לעבר המנוח. כשהגיע הנאשם אל המנוח, נגח המנוח עם ראשו בפניו של הנאשם ופגע בשפתיו, וכתוצאה מכך דימם הנאשם משפתיו. הוא נהדף מעט אחורה עקב הנגיחה, אך נותר עומד על רגליו. הנאשם התקדם אל המנוח, כשהוא אוחז בידו בסכין אותה שלף ממכנסיו, ונעץ את הסכין בחוזקה ישירות בעומק חזהו השמאלי של המנוח. ואז – חתך עם הסכין בתוך חזהו של המנוח משמאל לימין. לאחר מכן, שלף הנאשם את הסכין מגופו של המנוח ונמלט עם חבריו מהמקום, תוך שהוא משליך את הסכין במהלך מנוסתו.

המנוח התמוטט במקום כשדם רב זב מחזהו. מיכל, שצפתה בכל המתרחש ממרפסת ביתה – החלה לצעוק לעזרה. ניידת מד"א שהוצעה לאירוע על ידי שכנים, ניסתה לבצע החייאה במנוח, אך הוא נפטר במקום.

הנאשם וחבריו רצו לבית הנאשם, ומשם המשיכו הנאשם וחברתו לביתה של החברה. הנאשם הורה לחברתו, כי אם שוטרים יחקרו אותה – עליה לשקר ולהגיד, שהנאשם היה בביתה ליל שבת, וכי היו למטה בין השעות 23:00 ל-01:00; אז הלכו לישון מבלי שהיה אירוע חריג. בהמשך גם אמר לה ש"תשמור על הפה שלה", כי היא "פולטת" יותר מידי דברים והוא "יאכל אותה" בגללה.

נוכח מעשים אלה יוחסו לנאשם עבירות של רצח בכוונה תחילה, לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977; החזקת סכין שלא כדין, לפי סעיף 186 לחוק העונשין; שיבוש מהלכי משפט, לפי סעיף 244 לחוק העונשין; ו-הדחה בחקירה, לפי סעיף 245(א) לחוק העונשין.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

עמדת הנאשם

3. עמדת הנאשם עברה שינויים, בעיקר בכל הנוגע לפן המשפטי, ואתייחס בהכרעת דין זו לעמדה "העדכנית", שנמסרה בסיכומי ההגנה בכתב ובעל-פה. עמדה זו גובשה בעקבות שמיעת הראיות ובחינתן המחודשת על ידי ההגנה, דבר הראוי להערכה.

מעבר למחלוקת העובדתית בנקודות הקריטיות לאירוע, נטען על ידי הסנגור בכל הנוגע לעבירת הרצח, כי המחלוקת המשפטית העיקרית היא באשר ליסוד הנפשי בו היה שריו הנאשם בעת ביצוע העבירות. לעמדתו, אין במעשי הנאשם כדי לגבש את יסודות "הכוונה תחילה" (הן נוכח קנטור שקדם לדקירה והן בהעדר כוונה להמית) הדרושים להוכחת עבירת הרצח, ועל כן – יש לזכות את הנאשם מעבירה זו. בהשלמת הסיכומים בעל פה הסכים הסנגור, כי במידה ועמדתו תתקבל, הרי שיש להרשיע את הנאשם בביצוע עבירת הריגה. בעמ' 334 לפרוטוקול, טען הסנגור ש"העמדה שלי הראשונה, הייתה שיש פה הגנה עצמית... בכל זאת, שמענו את המשפט ואנחנו גם למדים דברים... ושלוש רבעי עדי התביעה שהיו בפארק הבינו, שהמנוח יורד כדי להרביק, אז גם הנאשם, סביר להניח, שהיה צריך להבין את זה. ולכן, גם הוא, כמו שהם עזבו את המקום והלכו אחורנית, גם הוא יכול היה ללכת... ולכן אני אומר, הטענה שלנו היא נטענת, אבל היא לא נטענת במלוא העוצמה. אני בהחלט חושב, שנוכח הראיות ונוכח מה שיש בכתב האישום... העבירה הייתה צריכה להיות הריגה, ובסופו של דבר אנחנו מזמינים את ביהמ"ש לעשות את זה..." כך גם ביקש בסיום דבריו (עמ' 360 לפרוטוקול), עת עתר לזכות את הנאשם מעבירת הרצח "ולהרשיע אותו בעבירת הריגה".

אשר לעבירות הנוספות, טען הסנגור, כי הגם שאין מחלוקת של ממש בנוגע לעובדות המבססות עבירות אלה (מאחר והנאשם גם הודה בביצוען), הרי שלא היה מקום להאשים את הנאשם גם בעבירות נוספות מעבר לעבירת הרצח.

תאור האירוע

4. על האירוע צפו אנשים רבים: מיכל - בת זוגו של המנוח, צפתה על האירוע ממרפסת ביתה; שכנים, הגרים מסביב לפארק, בחלקם ראו את האירוע ובחלקם רק שמעו את הקולות; קבוצת נערים (לא זו של הנאשם), שבילו בפארק וישבו במרחק מה מהנאשם וחבריו, ראו אף הם חלקים מהאירוע; חברי הנאשם – היו עדים לאירוע; והנאשם עצמו, כמובן. מן הסתם, התיאורים השונים שניתנו, אינם זהים, אם בפרטים רבים, אם בנקודות ממוקדות, ואם במתן ניואנסים שונים לאותו אירוע. השוני יכול לנבוע מזווית הראיה; מרגע "הכניסה" לאירוע; מזיכרון מוטעה; ואף ממניעים של ניסיון להטעיית ביהמ"ש, בעיקר מתוך רצון לסייע לנאשם (על כך להלן). מתוך כלל העדויות הנ"ל, ננסה להבין את האירוע, מדויק ככל שניתן, כבסיס להכרעות המשפטיות שבמחלוקת.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

עדות מיכל

5. מיכל הייתה בת-זוגו של המנוח מזה כ-5.5 שנים, ולהם בת משותפת, שחגגה את יום הולדתה השני ביום האירוע. למיכל גם בן נוסף, שהיה כבן 11 בעת האירוע, וכולם התגוררו יחד בדירה הנמצאת בבנין הגובל בפארק, בקומה רביעית.
מיכל העידה, כי ביום שישי, ה-04/05/12, חגגו לבתם הקטנה יומולדת שנתיים בגן. בערב, יצא המנוח לבלות עם חברים, לרגל "יומולדת" של חבר, וחזר בסביבות השעה 00:20 – 00:30. עוד לפני שחזר, שמעה מיכל נערים מרעישים בגן הסמוך לביתם, וביניהם היו הנאשם, שלושה חברים ובחורה נוספת. הרעש הפריע לתינוקת לישון והיא התעוררה שוב ושוב, והמנוח, לאחר ששב הביתה, ניסה להרדים אותה פעם אחר פעם. מיכל זוכרת, שכבר לאחר שהמנוח חזר הביתה, "התעסק" הנאשם עם הפלאפון שלו, ודיבר עם מישהו בקול רם. בין היתר אמר הנאשם לאותו אדם "בוא, נראה אם אתה גבר. אם אתה גבר – בוא, נראה אותך מתחת לבית שלי", קילל וצעק (עמ' 18 לפרוטוקול).
המנוח יצא למרפסת הדירה, וביקש מהנערים שיהיו בשקט. לדבריה, "הוא העיר להם מאוד יפה, אמר להם – "חבר'ה, אנשים גרים פה, רוצים לישון. זה מפריע. תהיו בשקט". הוא לא ביקש מהם לעזוב, הוא רק ביקש – "תהיו בשקט". ואז הרוצח (כוונתה לנאשם – ר.י.כ.) נתן לו מסר של קללות – "כוס אמא שלך" ו-"תמצוץ" וכל הקללות האלה, הרבה קללות..." (עמ' 19 לפרוטוקול).
המנוח חזר לדירה, ושוב ניסה להרדים את התינוקת, כי בשלב הזה היא כבר ישבה עם מיכל על הספה בסלון הדירה. מיכל שמעה בקבוקים נשברים "והם המשיכו לריב ולקלל ביניהם למטה" ופחדה שיקרה משהו, ולכן התקשרה למשטרה. היא אפילו אמרה למשטרה "שפחדתי שיקרה להם משהו, ובסוף זה קרה לי..." (עמ' 19 לפרוטוקול).
הבטיחו למיכל שישלחו ניידת, אך כל ניידת לא הגיעה.
6. כבר כאן אציין, כי על פי מזכרו של השוטר מוטי אוקנין (ע.ת. 15), שבעת האירוע שימש כראש משמרת סיור, מועד פתיחת האירוע במוקד המשטרה היה ביום 05/05/12 בשעה 02:10:57, כשדווח על קטטה בפארק בבר-ניסן ו"כי כרגע שברו שם בקבוקים. מוסרת שתגיע ניידת למקום דחוף, לפני שיקרה משהו".
את האירוע קיבל אוקנין עצמו רק בשעה 02:41:25, והוא הגיע מיד למקום, אלא שאז המנוח כבר שכב על הדשא, מתבוסס בדמו (להלן).
7. כאמור, המשטרה בוששה להגיע, ולאחר שהילדה התעוררה פעם נוספת, החליט המנוח לרדת אל הנערים. ניסיונה של מיכל לעצור בעדו – לא עזר. וכך סיפרה:



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

"הוא לבש טישירט, שורטס ונעלי אצבע. הוא ירד באמת בשביל לבקש שקט, כי המשטרה לא הגיעה. כשעמדתי בדלת, אמרתי לו "אני אתקשר שוב", הוא גיחך וצחק. הוא אמר "הם לא יגיעו". והוא ביקש מהמרפסת, וגם אני ביקשתי, והם לא הגיעו, ושום דבר לא זז. הוא חשב, שאם הוא ירד, הוא יוכל לבקש שקט, והוא באמת ירד בשביל לבקש שקט. הוא לא לקח עליו שום דבר; הוא לא תכנן לריב. בן אדם שאוהב לריב, לא הולך כמו שהוא הלך. הוא באמת היה עם הפיג'מה שלו, היינו באמצע, ופשט הילדה כל הזמן התעוררה, ובאמת הוא ירד בשביל לבקש שקט...

ניסיתי למנוע את זה, ובסוף ויתרתי וחזתי, והוא ירד למטה (בוכה)... אני פחדתי, כי שמעתי את הזכוכיות נשברות, בקבוקים, כוסות, אני לא יודעת מה שזה היה, ופחדתי. אז יצאתי עם הילדה, כי היא הייתה ערה, למרפסת. ישבתי במרפסת, כי דאגתי. ראיתי אותו קופץ את הגדר כי זה מקצר את הדרך לפארק. הוא ממש הספיק כמה צעדים, הוא הלך בהליכה רגילה. בזמן הזה, שאני ישבתי במרפסת, אז אמרתי לרוצח שהוא עמד על הספסל, שהזמנתי משטרה, והוא אמר לי "שהמשטרה תמצוץ לי, בעלך ימצוץ לי, כולם ימצצו לי" וקללות. ואיך שהוא ראה את גדי, הוא קפץ מהספסל, והוא פשוט הלך בהליכה מאוד מאוד מהירה, אליו, הסתער עליו, פשוט נתן לו את הנגיחה ואת הדקירה ביחד. אני ראיתי את זה ביחד, כי איך שזה היה... ראיתי את גדי רכון ככה, וראיתי את הפנים, כמו בסרטים, שכאילו הוא קיבל את הדקירה. אני ראיתי את הפנים שלו (בוכה). הרוצח ידע שאני שם עם הבת שלי, והוא עשה את זה. וגדי התכווץ, הוא תפס את איפה שהוא נדקר, וצעקתי לו שיחזור הביתה. ירדתי לשכנים, חיפשתי רק מי שיענה, כדי שהבת שלי לא תראה את הזוועה. שמתי אותה אצל השכנה. ביקשתי מהם שיחייגו ל-100, כי לא יכולתי לחייג, לא הצלחתי. וירדתי למטה, רצתי אליו, ואז ראיתי את גדי שוכב שם עם מלא דם, גושים של דם. היו השכן מהכניסה שלי אני לא זוכרת עוד כמה שכנים שאני לא מכירה או אנשים שניסו לעזור לו. הם ניסו לשים לו גם חולצה כדי לסתום את הדם, אבל כבר לא היה דם שיצא. וניסיתי להגיד לגדי שהכל יהיה בסדר, תפסתי לו את הראש והוא כאילו, אני לא יודעת אם הוא ניסה להגיד משהו, הוא עשה שתי נשימות וזהו, וכאילו כבר העיניים שלו היו בלי הבעה, וכבר לא הייתה שום תגובה ואז הרחיקו אותי ממנו עד שכיסו אותו. באו מד"א וראיתי שכיסו, ואז הבנתי שהנורא מכל קרה... את הרוצח לא ראיתי בורח, לא ראיתי כי כבר התמקדתי בגדי... רק ראיתי שהם היו מאוד צמודים ואחרי זה ככה היה ביניהם רווח, וכבר אז – כבר לא ראית, ראיתי רק את גדי, התמקדתי בגדי כשהוא צנח" (עמ' 19 – 21 לפרוטוקול).

8. בחקירתה הנגדית דבקה מיכל בגרסתה, לפיה המנוח לא נגח בנאשם אלא היה זה הנאשם שנגח במנוח ושבירר שניה לאחר מכן – דקר אותו; היא גם עמדה על כך שהמנוח לאחר שקפץ מהחומה ("זה לא קשה לקפוץ את זה. אני יכולה לקפוץ את זה. הבן שלי קופץ את זה, זה לא קשה", עמ' 26 לפרוטוקול), הלך "בהליכה רגילה" לעבר הנאשם, שהתחיל את האירוע בנגיחת המנוח.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

מיכל דבקה בגרסתה, גם לאחר שהיא עומתה עם גירסאות העדים האחרים. לדבריה, "הוא ביקש מהם ככה... הם ענו בחוצפה, בקללות, מטר קללות... עדן (היינו – הנאשם, ר.י.כ.), לא הם, זה הוא ענה... הוא היה דומיננטי שם, והאחרים ישבו והיו איתו" (עמ' 27 לפרוטוקול). המנוח, לא ירד כדי להרביץ לנאשם, והיא גם אינה מבינה, מדוע האחרים שהיו בפארק חשבו אחרת. לדבריה, "הם חושבים שבן אדם יורד, אז הוא הולך להרביץ? לא. ממש לא. בן אדם יורד לבקש שקט, ועל זה הוא נרצח... אז הוא ירד לנסות. גדי אחד שעבד עם נערים בסיכון, גדי אחד שבאמת יש לו שפה עם כל אחד והוא באמת לא בא בשביל להרביץ לעדן או לחברים שלו, באמת לבקש שקט... אם הוא היה יורד להילחם, אתה מסכים איתי, הוא לא היה יורד איך שהוא ירד... הוא היה בא עם משהו להגן על עצמו... אני לא חושבת שהוא היה בא ככה כדי להילחם..." (עמ' 28-29 לפרוטוקול). להיפך, מיכל חששה שהם יפגעו בו "בגלל הבקבוקים ששמעתי שהם נשברים... ועדן היה עצבני מאוד. הוא קילל, ו"בוא נראה אם אתה גבר", והיה שמה ממש קללות. והבקבוקים שנשברו, ואני פחדתי שזה יצא על גדי, הזעם, וזה מה שקרה" (עמ' 29 לפרוטוקול).

והוסיפה:

"גדי התקדם כמה צעדים ורצה לראות... בפארק. ועדן התקדם הרבה יותר לכיוון גדי, בהליכה מאוד מהירה. זה לא שגדי הגיע עד אליו" (עמ' 31 לפרוטוקול).

9. מיכל גם נחקרה באשר לעברו הפלילי של גדי המנוח, והיא אישרה שהיה לו עבר כזה מלפני שנים, אבל "הוא השתקם. הוא בחר בחיים". העבר שלו היה בסמים, אבל "הוא שיקם את עצמו, בנה לו משפחה, עבודה טובה, לימודים אקדמאיים. הוא יצא לגמרי מהעולם הזה, הכיר אנשים אחרים... כל מה שהיה, זה היה למעלה מעשור... אני ידעתי על זה בתחילת הקשר, ואני ראיתי להיפך, את הגדולה של הבן אדם. כי צריך כוח רב לצאת מדבר כזה, והוא עשה את זה..." (עמ' 22 לפרוטוקול).

עדויות השכנים

10. ויולטה רבייב (ע.ת. 17, להלן: "ויולטה") גרה בבנין של מיכל והמנוח, בקומה השניה, ובזמן הרלבנטי הייתה לאחר שירות צבאי, בתקופת לימודים לקראת המבחן הפסיכומטרי.

בערב האירוע, כתבה ויולטה עבודה שהייתה צריכה לסיים, ולכן הייתה ערה עד שעה מאוחרת. היה רעש מבחוץ, ולכן ויולטה סגרה את החלון:



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

"סגרתי פעם אחת, אחרי זה פתחתי שוב. שמעתי שעדיין יש רעש והתעלמתי מזה. באיזה שהוא שלב שמעתי צעקות, הוא דיבר בטלפון, כנראה, כי לא היה מענה. הוא צעק על חבר שלו... הצעקות באו מכיוון הפארק, מכיוון החברה שישבו שם. הוא צעק על חבר שלו – "תבוא אני פה מול הבית, בוא אני אראה לך. אני אהרוג אותך. אני אזיין אותך", וזה חזר על עצמו כמה פעמים... השיחה הייתה יחסית ארוכה, הוא צרח הרבה זמן... באיזה שהוא שלב יצאתי וראיתי שהוא הולך, הוא מסתובב בכיוון הפארק... היו איתו עוד כמה נערים, הם היו חבורה של ארבעה או חמישה נערים, והייתה שם בחורה, וזהו. הוא צעק, הוא דיבר, רק אותו שמעתי, רק אותו ראיתי מסתובב... הכוונה לבחור שדקר... אחרי זה, כשהייתה הדקירה, ראיתי שזה אותו בחור עם החולצה השחורה...

באיזה שהוא שלב התחילו, שמעתי ניפוצים של בקבוקי זכוכית. בשלב הזה – יצאתי. הם המשיכו לצעוק... יצאתי למרפסת, המרפסת שלי פונה ממש לפארק... בקומה שניה... כשראיתי ושמעתי שנשברים בקבוקי זכוכית, הצעקות המשיכו... שמעתי את מיכל אומרת, מבקשת: להיות בשקט. הם לא היו בשקט... לא זוכרת אם הם ענו לה... באיזה שהוא שלב יצא גדי, וביקש להיות בשקט. הוא אמר – אתם יכולים להיות בשקט? גרים פה, ישנים פה אנשים. והוא נעמד פשוט על הספסל, הסתובב אליו החשוד, מי שדקר... ופשוט אמר לו "מי אתה? תסתום את הפה", התחיל לצעוק עליו, התחיל לקלל אותו. ואז... גדי אמר לו "הזמנתי משטרה, הם תיכף יגיעו, תהיו בשקט..." (והנאשם ענה לו – ר.י.כ.) "אני שם זין עליכם, על המשטרה, בוא תורד למטה אם אתה גבר" כל מיני דברים כאלה. הוא (הכוונה למנוח – ר.י.כ.) אמר לו "הזמנתי משטרה, הם יגיעו ויפנו אתכם" אז הוא (הכוונה לנאשם – ר.י.כ.) אומר "לא שם על המשטרה, כל המשטרה יכולה לבוא למצוק לי, אני לא הולך לשום מקום. אני נשאר פה", כל מיני כאלה דברים... הוא (הנאשם – ר.י.כ.) אמר לו "תורד", וגדי אמר לו "אוקי. אני ארד אליך, השוטרים בדרך ואני יורד אליך" וזה כנראה השלב שבו גדי הלך, ירד. ומיכל אמרה לו "המשטרה בדרך", כאילו – למה אתם ממשיכים לעשות רעש? אז הוא (היינו הנאשם – ר.י.כ.) התחיל לתקוף את מיכל, לקלל את מיכל. הוא צעק לה "בת זונה, אמא שלך", התחיל לקלל אותה. ושמעתי את הבחורה צועקת לה "כנסי, כנסי הביתה". ככה הבנתי שיש שם בחורה, היא צרחה עליה. ואז... מיכל צעקה לגדי לחזור הביתה, ואז בעצם ראיתי את גדי חוצה את הגדר, וכל החשודים פשוט הלכו לעברו בריצה מהירה, הלכו לעברו, כל החבורה. עדן (הנאשם – ר.י.כ.) היה עם היד צמודה לגוף, והוא הלך אליו הכי מהר, ואז פשוט ראיתי כזו תנועה, לא הבנתי מה זה, אחרי זה התברר שזו דקירה, וגדי נפל... תנועה כזו לכיוון החזה, עם יד ימין (הערת ביהמ"ש: העדה מראה תנועה של יד ימין קדימה)... ואז ראיתי שהוא קצת נופל עליו, גדי נופל על עדן, ואז הם פשוט כולם ברחו, ראיתי את היד יוצאת וכולם ברחו. וגדי עמד עוד, אני לא יודעת כמה שניות, דקה, ואז הוא פשוט נפל... ואז הלכתי להביא את הטלפון והתקשרתי למשטרה... (עמ' 187 – 190 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

בחקירתה הנגדית תארה את המפגש בין הנאשם לבין המנוח ביתר פירוט:

"הוא הלך לכיוון שלהם, אבל הוא לא התקדם יותר מידי, כי הם פשוט הלכו לעברו, אז הוא לא הלך יותר מידי לכיוון הפארק... הוא הלך, אבל הוא לא הגיע רחוק, לא הגיע עד אליהם, הם הגיעו אליו... עדן היה הראשון ואחרי – הם כזה התקבצו סביבו, בין ארבעה לחמישה אנשים..." (עמ' 191 לפרוטוקול).

ויולטה, יש לומר, לא ראתה נגיחה ("ראיתי אותו נופל, לא נוגח", עמ' 193 לפרוטוקול), ורק ראתה את המנוח נופל לכיוונו של הנאשם לאחר הדקירה ("זה נראה כמו נפילה, כאילו הוא תופס אותו", עמ' 194 לפרוטוקול). וכאשר עומתה בחקירתה הנגדית עם העדויות לפיהן המנוח נגח בנאשם, הסבירה, ש"יכול להיות שזה היה חלק שאני ראיתי כנפילה. יכול להיות, אני לא ראיתי נגיחה פשוט" (עמ' 194 לפרוטוקול).

11. את גרסתה הראשונה מסרה ויולטה למוטי אוקנין, שבמזכרו (9/ת) רשם, כי "לטענתה מדובר בקבוצת נערים שישבו בפארק מול בנין 30 ברחוב בר-ניסן ועשו רעש בכך שצעקו, שברו בקבוקים". לדבריה, השכן שנדקר "ביקש מהם להפסיק את הרעש והם קיללו אותו, והוא ירד אליהם, ואחד הנערים שלבש חולצה שחורה דקר את גדי באזור בית החזה באמצעות מכשיר חד, כתוצאה מזה הוא נפטר. חשודים נמלטו מהמקום לכיוון רח' מקור חיים..."

12. בחקירתה הנגדית הדגישה ויולטה, כי לא שמעה קללות מכיוונם של המנוח ומיכל ("רק שהוא קילל את מיכל, והוא אמר לה, קילל את אמא שלה, והיא לא ענתה בקללות... מיכל לא קיללה" עמ' 198-199 לפרוטוקול), וגם לא שמעה שיחה כלשהי בין הנאשם לבין המנוח, כשזה ירד למטה ("לא הייתה ביניהם שיחה, לא הייתה שום שיחה, הוא פשוט בא לעברו...", עמ' 200 לפרוטוקול).

13. יתרה מכך, ויולטה לא ראתה את הנאשם נופל בשום שלב של האירוע. היא ראתה רק את המנוח מועד על הנאשם לאחר הדקירה. בכך, יש לומר, סתרה את גרסת הנאשם, מבלי שכלל ידעה עליה.

14. ולדיסלב גלקוב (ע.ת. 3) ביקר בערב האירוע אצל חברים המתגוררים סמוך לפארק. כולם ישבו במרפסת, וזה מה שראה:

"ישבנו במרפסת. שמענו צעקות מלמטה. שמענו אנשים רבים... אח"כ פשוט עמדתי שם, הסתכלתי בחוץ, וראיתי אחד יוצא אחרי בנין, והיו רצים אליו כמה חבר'ה... מתקרבים אליו בריצה... מתקרב אליו, לא עברה שניה, הוא נפל. הם ברחו... אחרי דקה, משהו כזה, ירדתי למטה וראיתי אותו על הרצפה... עם פצע... " (עמ' 53 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

בשלב הזה, כבר הייתה שוטרת במקום, שמנעה ממנו להתקרב אל המנוח. אולם, כדקה אח"כ הוא הוריד חולצה וניסה לחסום את הפצע של המנוח כדי לעצור את הדם. כדקה או שתיים לאחר מכן גם הגיעה אשת המנוח עם בחור נוסף, ואח"כ גם עוד משטרה ומד"א.

15. בחקירתו הנגדית פירט ולדיסלב, כי הבחין במנוח רק כשכבר היה בדרכו לכיוון הספסלים, שם ישבו הנאשם וחבריו. לדבריו, המנוח הלך "בהליכה מהירה", אבל לא הספיק להגיע אל הספסלים, כי "הם קפצו עליו לפני זה, קופצים, הכוונה רצים אליו, מתקרבים אליו בריצה – ובורחים... התקרבו אליו בריצה" (עמ' 55 לפרוטוקול), וזו הייתה כוונתו, כשאמר "קופצים עליו" ("התכוונתי התקרבו בריצה", שם), גם אם לא התבטא בדיוק במילה הנכונה. לדבריו, הם רצו לכיוונו של המנוח בערך 10 מ' ("איזה עשר מטר משהו כזה... שבע, עשר, אני לא יודע בדיוק. לא ספרתי", עמ' 56 לפרוטוקול).

16. ענבל גליקליס (ע.ת. 6) ובעלה יעקב (ע.ת. 7), מתגוררים בקומה הראשונה של הבניין בו התגוררו מיכל והמנוח.

בליל האירוע, ענבל למדה עד שעה מאוחרת ו"סביב השעה 2 בלילה, היה רעש איום למטה. בקבוקים שמתנפצים, קללות... התריסים היו פתוחים ושמעתי את כל ההתנהלות של הדברים, את הדין ודברים שם בין החבורה שהייתה למטה לבין מה שקרה למעלה, אבל לא ייחסתי לזה יותר מידי חשיבות, כי הייתי שקועה בתוך העשייה של העבודה שלי... אני אפילו מתביישת לחזור על הדברים, ממה שהחבורה שהייתה למטה צעקה, ללמעלה – כשביקשו שקט...".

בסביבות השעה 02:00 ענבל שמעה צעקות נוראיות מהשכנה ויולטה "ומלמעלה שמעתי את מיכל צועקת – גדי, תעלה הביתה, אמרתי לך לעלות הביתה, שמישהו יעזור לי שמישהו יעזור לי". פתחתי את החלון, יצאתי החוצה. חזרתי רגע חזרה פנימה, ויצאתי שוב החוצה. ואז ויולטה אמרה לי – ענבל, דקרו את השכן. מה שהספקתי לראות – זה רק שהוא מתמוטט, ושמעתי את הנפיחות האחרונות שלו. מיד הערתי את בעלי... לא נשאר שם אף אחד, הילדים כבר לא היו שם... (עמ' 123 לפרוטוקול).

ויוער, כי ענבל נחקרה בבוקר האירוע (נ/1 – אמרה מיום 05/05/12 בשעה 06:25), והיות והגרסה שמסרה אז הייתה קצרה יותר ומפורטת פחות, היא נחקרה בחקירה נגדית בביהמ"ש בעיקר אודות הרעשים ששמעה, וענבל הדגישה, כי "חד משמעית, באותו ערב שמענו צעקות איומות. שמענו בקבוקים שמתנפצים" (עמ' 126 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

17. **יעקב, בעלה של ענבל**, ישן בזמן שרעייתו למדה. בשלב מסוים, ענבל העירה אותו בצעקות "הוא התעלף, הוא התעלף". לקח לו קצת זמן להבין מה קורה. הוא הביט לפארק, וראה מישהו שרוע על הדשא. מייד נעל נעליים ורץ החוצה "ואיך שהגעתי, הייתה שם שוטרת ושוטר". השוטר אמנם אמר לו לא לגעת במנוח, אבל יעקב ראה שהפצוע מאבד דם, אז הוא מיהר אליו ו"הרמתי לו את החולצה. ראיתי את החתך, ממש גדול, משהו כזה (מראה בין האצבעות בערך 10 – 20 ס"מ)... מישהו הוריד חולצה פרחונית... זרקתי את זה עליו... ניסיתי לעצור את הדם" (עמ' 130 לפרוטוקול). רק אז הבחין יעקב שזה השכן שלו, "שזה גדי, מעלי בקומה דביעית" (שם), והוא ראה שהוא כבר לא מגיב. אז הגיעו עוד ניידות ומד"א, וניסו להחיות את המנוח, אך לשוא.

18. **אלינור אמזלג** (ע.ת. 2), הינה שכנה נוספת של מיכל והמנוח. וכך סיפרה:

"בסביבות שתיים ורבע, אני קמתי בגלל שהיה לי קר ורציתי לסגור את החלון... והתקרבתי לחלון. שמעתי נערים צועקים בחוץ... שמעתי בדיוק מישהו צועק "תבוא לפה, אם אתה, נראה אותך, אם אתה גבר, תבוא לפה, אני אראה לך" משהו כזה... נבהלתי, סגרתי את החלון והמשכתי לישון..." (עמ' 45 לפרוטוקול).

כעשר דקות לאחר מכן, בערך בשעה 02:25, מיכל ירדה אליה "הביאה אותנו לחלון של החדר שינה, שזה בעצם צופה לפארק, היא אמרה "תפתחו, תראו, בעלי למטה, דקרו אותו, תראו מה עשו לו"...". מיכל נתנה לה לשמור עברה על הילדה, ורצה לראות מה קורה עם בעלה.

חבורת הנערים שהייתה בפארק

19. שלושה נערים – איתי נקש (ע.ת. 8), רז בן-שמעון (ע.ת. 9) ו-רועי ג'נח (ע.ת. 10), שאינם קשורים לנאשם ולחבורתו, יצאו בערב הרלבנטי ל"סיבוב בשכונה", והתיישבו על ספסל בפארק בבר-ניסן זמן קצר לפני שהצעקות והמהומה החלו. השלושה, יש לומר, הבינו כי ברגע שהמנוח הודיע לנאשם שהוא יורד למטה, יתכן ויתפתח "משהו" – והחליטו להתרחק. בין היתר בשל התנהגותם זו, חזר בו הסגור מטענת ההגנה הראשונית לפיה הנאשם פעל בדרך של הגנה עצמית, משהתברר שגם הנאשם היה יכול והיה צריך – להתרחק, ולא להתקרב אל המנוח.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

והערה נוספת באשר לחבורה זו: שלושת החברים אינם מורגלים בבתי משפט או בקרבה לקטטות ואירועים אלימים כמו זה שארע באותו הלילה. האירוע, ללא ספק, השפיע עליהם, אבל גם הצורך להעיד בביהמ"ש, ככל הנראה במיוחד מטעם התביעה ולחובת הנאשם, הטריד אותם לא פחות, והדבר קיבל ביטוי לא פעם במהלך מתן עדותם, אם באופן התנהגותם בביהמ"ש ואם בדברים שהיו מוכנים להגיד "ולזכור" מהאירוע.

20. **איתי נקש** היה חייל, ובעת שישב עם חבריו בפארק, שמע מישהו מדבר בטלפון שלו בצעקות ("הנער דיבר בעצבים בטלפון... כנראה היה עצבני... אז הוא כנראה הוציא את העצבים על השכן. אני לא יודע...") עמ' 144 לפרוטוקול). בסביבות השעה 01:00 איתי גם שמע "את אחד השכנים אומר – תהיו בשקט בבקשה, אתם עושים רעש, משהו כזה... החזירו צעקות... שמעתי את אחד הנערים מדבר בטלפון, משהו. אמר לו – תבוא לפה, משהו כזה.... אחד השכנים אמר להם – אני יורד, חכו, משהו כזה... פה כבר הבנו שיהיה בלאגן ואנחנו התרחקנו מהמקום..." (עמ' 134–135 לפרוטוקול, ובמקום אחר הדגיש, שעזבו את המקום, כי "ראינו שהולך להיות בלאגן... אנחנו לא נמצאים במקום שיש מכות או דברים כאלה", עמ' 144 לפרוטוקול). ואז "שמענו את השכן יורד, הוא התקרב אליהם, הם התקרבו אליו" (עמ' 136 לפרוטוקול), כשבשלב זה החבורה של איתי הייתה מרוחקת כ-100 מ' מהאזור. וכך תאר איתי את המפגש בין הנאשם למנוח:

"הייתה סוג של דחיפה, אני לא יודע, זה היה מסווח רחוק. אני לא ראיתי מה זה בדיוק... ממש אחרי שתיים-שלוש שניות ראיתי את השכן נופל על הרצפה... היה סוג של מגע, לא יודע מה זה היה בדיוק. ראיתי את השכן נופל, וזהו. ואז כבר הזמנו אמבולנס... ראינו אותו על הרצפה... והנערים ברחו" (עמ' 137 לפרוטוקול).

איתי הבהיר, בחקירה הנגדית, שהמנוח "יצר מגע" ראשון עם הנאשם ("דוחף את אחד הנערים" עמ' 145 לפרוטוקול), אך היות והמנוח היה עם גבו אליו, לא יכול היה לראות את סוג המגע שהופעל על ידו על הנאשם.

21. **רז בן שמעון** היה בן 18 בערך, והוא מתגורר בסמוך לפארק. כאמור, הוא ישב בפארק עם חבריו איתי ורועי "ודיברנו... התחלנו לשמוע שיש רעשים, צעקות, עניינים מהחלון... התווכחו ביניהם... חבורה של ילדים, חברה, התווכחו עם מישהו מהחלון שאני לא מכיר... והבנו שיש ביניהם איזה שהוא ריב" על רקע בקשה שיהיה שקט. "הבנו שמתחיל להיות בלאגן. התחלנו להתרחק משם... ראינו אותו (את השכן, הוא המנוח – ר.י.כ.) יורד, ואנחנו כבר התרחקנו מהמקום, כי כבר הבנו שיש סוג של משהו, כאילו – הייתה אווירה לא נעימה. התקוטטות, רעשים, צעקות. לא במקום. כל השכונה כבר קמה... באותו רגע התרחקנו..." (עמ' 151 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

רז העיד, בלשון המעטה, בצורה מאוד לא מנומסת. הוא נכנס לאולם לועס מסטיק, ידיו בכיסים, ודיבר בגסות, בעיקר כלפי התובעת, אך גם כלפי ביהמ"ש לא הפגין כל כבוד. במפגיע – "לא זכר" כמעט מאומה, חרף האמרה המפורטת שמסר במשטרה, גם לא לאחר שרוענן זכרונו, והיה ברור שפשוט אינו מעוניין לשתף פעולה. לכן, ומשטען שאינו זוכר את מה שאמר בחקירתו וגם את מה שהיה – האמרה שמסר במשטרה הוגשה לפי סעיף 10א לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (ת/15 – האמרה שנגבתה בבוקר האירוע, 05/05/12, בשעה 05:21, וכן – ת/14 – השרטוט שערך במשטרה בנוגע למיקום הנוכחים ונתיב בריחת הנאשם וחבריו). לא הייתה מחלוקת בנוגע לקבילות האמרה וכי ניתן להתבסס על דבריו בה.

רז סיפר באמרה שהגיעו לפארק בסביבות 01:00, ולאחר שישבו כ-5 דקות, שמעו בחור שישב בפארק על הספסלים עם חבריו, מדבר בטלפון בצעקות ובאימים:

"הוא נשמע מדבר עם מישהו ואומר לו "יא בן זונה בוא לפה" אם יש לך אומץ תבוא לפה" וכאלה דברים, ולאחר 2 דקות בערך שכן פנה אל החברה האלו מהחלון וביקש מהם שיהיו בשקט, חה שדיבר בטלפון אמר לו משהו כמו "יא בן זונה, תחזור לבית שלך, אל תתערב" ואותו שכן אמר לו "אני כבר יורד" ובינתיים השכן ירד, אשתו של השכן אמרה לחברה האלו – חאלט לעשות רעש, אז החברה האלו ובעיקר זה עם הפלאפון, קיללו את האשה ואמרו לה "תחזרי לבית יזונה" והיא אמרה להם "אני מזמינה משטרה" והם אמרו לה "תזמיני כמה שאת רוצה" ואז היו קללות הדדיות ביניהם... ואז השכן ירד, ורק, הלך מהר ישר לאדם שספציפי, לזה שקילל אותו ודיבר בפלאפון. זה קרה מהר, ראיתי שהשכן ניסה לתפוס או לנגוח את הבחור עם הפלאפון וכנראה הבחור עם הפלאפון דקר אותו, את השכן, והשכן נפל לדשא, הוא דימם, וכל שאר החברה ברחו מהר... בזמן שהחברה האלו התקרבו לכיוון השכן, אנחנו רצנו לחניה של הבנין שלי..."

בשרטוט (ת/14) שערך במשטרה, מצביע רז על מיקום האנשים שהיו בפארק, ולפי שרטוט זה, המנוח עשה רק מעט צעדים עד מקום המפגש עם הנאשם, כאשר מיקום הדקירה מראה, באופן ברור, כי הנאשם התקרב אל המנוח הרבה יותר.

בחקירתו הנגדית הסביר רז (אגב, בשלב זה, זכרונו מעט חזר אליו...) שהוא וחבריו התרחקו מהמקום, לא כיוון שחששו שהמנוח יכה את האחרים:

"אני לא אמרתי שהוא הולך להרביץ לו. אני לא יודע מה הכוונות שלו. אני הבנתי שיש קולות, שהם צעקו, קיללו... קללות, איומים, דיברו לא יפה, כל השכונה שמעה את זה. כל הבניינים. אני לא נשאר במקום. אני ילד טוב. אני בורח משם, לא רוצה להיות מעורב בדברים האלה... בורח, שאולי יהיו התקוטטות או משהו..." (עמ' 164 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

וכאשר נשאל איך היו המכות? השיב: "הייתה תנועה של מכות, נגדיר את זה כך, באותו רגע התרחקנו, אני לא שמתי לב מי עשה מה... היה שם תנועות... אני זוכר שהיה שם איזה התקוטטות. אני לא יכול להגיד לך שוב פעם שאני ראיתי מישהו נוגח ושמיהו עושה תנועה כלשהי עם היד..." (עמ' 165 – 166 לפרוטוקול).

22. רועי ג'נח, חייל אף הוא, ישב עם איתי ורז בפארק "ושמענו צעקות מעבר ל... מאחד החלונות של הבניינים, היו צעקות – תעשו שקט, תעשו שקט, משהו כזה, ... אחד הדיירים ביקש שקט והזהיר את החבורה, אמר להם משהו כמו – תהיו בשקט, אם לא נזמין לכם משטרה, משהו כזה..." (עמ' 169 לפרוטוקול). השכן ביקש שקט, כי הייתה שם חבורה שהרעישה, ואחד מהם דיבר בפלאפון בצעקות. מהחבורה ענו לשכן "אל תתערב, משהו כזה, אנחנו לא עושים בלאגן, אנחנו לא כלום, אנחנו רוצים לשבת, אתה לא תקבע לנו מה לעשות, משהו כזה... אחרי דקות ספורות, אחד הדיירים ירד, המנוח, הוא ירד אליהם, הוא עבר את הגדר והוא התקרב לחבורה. היה מן התקוטטות קטנה כזאת. וראיתי את המנוח עם נגיחה כזאת, ונפילה... אחרי שלוש שניות נפילה של המנוח..." (שם).

המנוח היה עם הגב אל רועי, ורועי ראה שהוא התקרב לאזור של חבורת הנערים שהרעישו, ואז הייתה מעין נגיחה ונפילה של המנוח. אולם, היות והמנוח "היה עם הגב אלי, כך שלא יכולתי לראות את המגע ביניהם". אחרי שלוש שניות – המנוח נפל, והנערים ברחו (עמ' 173 לפרוטוקול).
בחקירתו הנגדית הבהיר, שחששו, ברגע ששמעו שהמנוח יורד אל חבורת הנערים, שעומד לקרות "משהו רציני", אירוע אלים, ולכן התרחקו.

מ', חברתו של הנאשם

23. מ' (ע.ת. 4), קטינה שהייתה כמעט בת 18 ביום מתן עדותה, הייתה אז בת זוגו של הנאשם מזה כשנה וחצי (מאז יום 27/09/11). למעשה, מתוך שיחות שלה עם חברות, הצליחה המשטרה לפענח את התיק, שכן – הנאשם וחבריו ברחו ממקום האירוע מיד לאחר הדקירה, ותחילה לא ידעו החוקרים על מעורבותם.

מ' העידה, כי בליל האירוע, שהיה ליל שבת, הנאשם אכל ארוחת ערב בביתה עם משפחתה. בסביבות השעה 23:00, הגיעו שלושה חברים של הנאשם עם וודקה, והם ישבו מתחת לביתה ושתו ("לא יודעת כמה הם שתו... אני לא מסתכלת על כמה שותים...", עמ' 59 לפרוטוקול). משם הלכה החבורה לפארק בבר-ניסן כי מ' קבעה להיפגש עם חברות, כאשר הנאשם הלך עם כוס וודקה ביד ("לקחתי ממנו כאילו שלוק מהכוס, אני זוכרת את זה, בדרך" עמ' 60 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

בפארק, ישבו כולם, והנאשם שוחח בטלפון עם חבר ("כאילו אני לא יודעת מי זה", עמ' 60 לפרוטוקול), והתווכח איתו. בשלב כלשהו, הנאשם וכן עלו לבית של הנאשם, שאינו רחוק "כי לחן היה קר והם הביאו ג'קט" (שם). כשהם ירדו למטה – הנאשם דיבר בטלפון, "ואז מיכל יצאה מהחלון וביקשה שנהיה בשקט" (אותה לא הכירו עובר לאירוע). לדבריה, "ישבנו שמה ועדן התווכח בטלפון וזה עשה קצת רעש, ואז גדי יצא מהחלון וביקש שנהיה בשקט... אחרי זה שוב פעם יצאה מהחלון ואמרה משהו כזה – "לך תעשה משהו מתחת לחלון" לא זוכרת, משהו "של אמא שלך", משהו כזה... התחיל לדבר איתה מהחלון... ואחרי זה, שחן ועדן היו בבית שלו, הם חזרו בחזרה עם הקפוצ'ון, עדן היה בטלפון, ואז גדי ירד למטה... (עמ' 61 לפרוטוקול).

וכך היה כשהמנוח ירד אליהם:

"פתאום גדי ירד, גם אותו לא הכרנו לפני כן כמובן... הוא קפץ מהגדר שמה והתקרב לכיוון של עדן. הוא תפס את עדן... הוא בא בהליכה מהירה לכיוון של עדן, עדן דיבר בטלפון, והוא בא בהליכה מהירה לעדן, תפס אותו ונגח בו... והעיף אותו אחורה... ולעדן נפתח השפה, והתחיל לרדת לו דם, וכשראיתי שיוורד לעדן דם, נלחצתי, אז התקרבתי לכיוון של עדן... וקרה מה שקרה, שגדי נדקר... לא ראיתי איפה הסכין הייתה..." (עמ' 63 לפרוטוקול).

לדברי מ', עברו שניות מרגע הנגיחה ועד שהמנוח נדקר, כאשר היא מתממת ואומרת שאין לה מושג מהיכן הגיעה הסכין ("אין לי מושג. אני לא בודקת אותו, אני לא מחפשת לו בכיסים עם מה הוא מסתובב", עמ' 63 לפרוטוקול), וגם לא אומרת מפורשות, שהמנוח נדקר על ידי הנאשם. יחד עם זאת, היא מדגישה שהמנוח "קפץ את הגדר ונגח בו... כן, תפס אותו ככה ונגח בו בלי לדבר. לא היה שום מילים... הוא אמר לו, שמעתי שהוא אמר "בוא, בוא" משהו כזה... שמעתי זה בקטנה... עדן עף אחורה, כשעדן קם, כאילו, עמד כזה, אז ראיתי שהשפה שלו נפתחה והתחיל לרדת לו דם... עדן קם, זה היה ממש עניין של שניות, ואז הוא נדקר, גדי" (עמ' 63 – 64 לפרוטוקול).

מ' נשאלה, בעיקר בחקירתה הנגדית, על חילופי המילים בין הנאשם למנוח, הן לפני שהמנוח ירד למטה והן לאחר מכן. לדבריה, בחלק הראשון "הוא אמר משהו כזה, מהחלון – תהיו בשקט, משהו כזה – אני ארד, זה מה שאני זוכרת שהוא אמר... פעם אחת הוא יצא מהחלון, ואחר כך מיכל כאילו דיברה עם עדן דרך החלון" (עמ' 98 לפרוטוקול), והוסיפה:

"... עדן התווכח עם מיכל מהחלון ודיבר למיכל לא יפה. אז, כאילו, גדי ירד בגלל שדיברו אליה לא יפה... היא (לא) הצליחה להרדים את הילדה שלה, אז הוא התקרב אליו, כאילו, בגישה של – כן, הוא בא לדיב איתו. היא – כן, ביקשה אמנם שקט והכל, הוא – לא ירד בגישה של לבקש שקט... כי הוא נגח בו כשהוא ירד... כי הוא לא ירד ודיבר... הוא רק אמר "בואו בואו", משהו כזה..." (עמ' 100 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

אלא, שמדובר בפרשנות בדיעבד לאירועים, שכן ברור שבזמן אמת מ' לא ידעה על קשייה של מיכל להרדים את הילדה, ולא ידעה, כשראתה את המנוח, שפניו לריב דווקא, והסיקה זאת מהנגיחה.

אשר לחילופי המילים בעת האירוע עצמו, סיפרה מ', כי בין הנגיחה לדקירה "זה היה עניין של שניות... כאילו, לא היו חילופי מילים, לא היה שום דבר, לא היה דיבור, לא היה כלום..." (עמ' 100 לפרוטוקול).

ועוד, בחקירתה הנגדית הוסיפה, שהחבורה כולה ברח מהמקום עוד לפני שהמנוח נפל ארצה ("אחרי שהוא נדקר, אנחנו עמדנו כאילו כולנו, שפריצים של דם, היינו כזה בשוק. אז עמדנו כמה שניות, ראיתי תופס את הבטן ככה... לא ראיתי שהוא נפל על הרצפה, כי אנחנו כבר אילו ברחנו כשראינו אותו תופס את הבטן", עמ' 100 לפרוטוקול).

24. ניסיונות לא מעטים נעשו עם מ' על מנת שתסביר מה בדיוק היה כאשר "הוא נדקר", שכן היא מתקשת שלא לומר במפורש ש"הנאשם דקר". התובעת מתקשת עמה, גם תוך איזכור דבריה באמרה שמסרה במשטרה, אך כל שהיא מוכנה להגיד זה, ש"עדן קילל אותה, או.קי... אני לא ממש זוכרת, אני זוכרת שהיה כאילו משהו – יא בת זונה, אולי, כאלו דברים כאלה... והיא ענתה לו משהו – אני אזמין לך משטרה, תלכו מפה, דברים כאלה..." (עמ' 68 לפרוטוקול). כשנשאלה, על ידי הח"מ, מדוע לא ניסתה להרגיע את הנאשם, הודתה מ' – "בסדר, ניסיתי להרגיע אותו, אבל זה כאילו לא היה הולך, כאילו לא הלך... בסדר, חברה שלו. הוא היה עצבני באותו רגע... כי הוא התווכח בטלפון עם חבר שלו, עם מישהו..." (עמ' 68 לפרוטוקול). לדבריה, המנוח התקרב אל הנאשם ב"הליכה מהירה", והנאשם עשה "ממש צעד אחד" (עמ' 70 לפרוטוקול) "ואז גדי תפס אותו ונגח בו, עדן עף אחורה, עכשיו כשאני ראיתי את עדן עף אחורה, באנו כולנו מהספסל, את יודעת, עמדתי לידו, וראיתי שיורד לו דם בשפתיים. כשניסיתי להתקרב לא יכולתי, כבר קרה הדקירה... עניין של שניות וכבר לא היינו שמה..." (עמ' 70 לפרוטוקול).

25. מ', כאמור, הייתה עדה, שמאוד בררה את מילותיה (לשון המעטה); היא עדיין (שוב?) בת זוגו של הנאשם; היא זו שהביאה בסופו של דבר, להבנתה ולהבנת הנאשם, למעצרו של הנאשם כששוחחה בנוכחות אחרים על האירועים (להלן); והיא זו שנקראה, מבין כל החברים, להעיד כעדת תביעה, שכן גרסתה הראשונית במשטרה הפלילה את הנאשם בנקודות רבות אותן ניסה להסתיר (גם על כך להלן).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

מ' חשה אי נוחות רבה לדבר על האירוע בחופשיות, ורק חקירה מאומצת הביאה אותה להודות שהנאשם "עף אחורה, לא ראיתי שהוא נפל" (עמ' 73 לפרוטוקול, ההדגשה אינה במקור, ר.י.כ.), אם כי, עדיין התעקשה לא להשיב לשאלות החוזרות, האם הנאשם עשה צעדים אחורה בעקבות הנגיחה. לשאלת חברי, השופט צלקובניק, נאותה רק לומר ש"הוא נשאר על הרגליים" אבל "נהדף" אחורנית. אולם, בחקירתה הנגדית דווקא אמרה מ' ש"אני ראיתי שכאילו עף אחורה כזה, כמה צעדים ואז הוא שוב פעם התקרב אליו..." (עמ' 99 לפרוטוקול), היינו – לא רק "נהדף" לכן הסנגור התעקש עמה:

ש. טוב, תראי, אני אומר לך שעדן נפל וקם?
ת. את זה אני לא ראיתי.
ש. ... אבל את אומרת בעימות... כשהוא קיבל את הנגיחה
אני ראיתי אותו עף אחורה, איבד שיווי משקל, ולא
ראית בעיניים שהוא נפל?
ת. נכון.
ש. אבל לפי התאור הזה, אם הוא איבד שיווי משקל, אז
יכול להיות שהוא נפל וקם?
ת. יכול להיות, אני לא ראיתי. שוב אני אומרת לך שלא
ראיתי" (עמ' 99 לפרוטוקול).

כאמור, העדה הלכה סחור סחור גם סביב שאלת הדקירה, עד שנשאלה, על ידי הח"מ, באופן מפורש וברור: "אנחנו רוצים להבין בדיוק את הנקודה שאת הולכת סביבה... אנחנו רוצים להבין מה היה. מה זה – גדי כבר נדקר? את השלב הזה, גבירתי, מתבקשת לתאר לנו. מה ראית?!" אך העדה בשלה, ורק עונה ש"כשבאתי להתקרב לעדן, עדן גם התקרב, גדי הוא נדקר..." (עמ' 75 לפרוטוקול). בסופו של דבר, מ' מוכנה להגיד ש"כשהוא נגח בו, עדן הוציא את הסכין ודקר אותו. אני לא ידעתי מאיפה הוציא את הסכין..." (עמ' 81 לפרוטוקול). מ' מאשרת שהסכין שציירה במשטרה (ת/11) דומה לזו שהנאשם הוציא, והמדובר בסכין באורך כולל של כ-16 או 17 ס"מ, כשמחציתו להב ומחציתה קת.

26. מ' סיפרה, שמיד לאחר הדקירה כל החבורה ברחה (אגב, היא לא ראתה את הסכין יותר, לאחר הדקירה, ולא ידעה לומר מה עלה בגורלה). הנאשם והיא הגיעו לביתו של הנאשם, ובחדרו – התקשרה, לבקשת הנאשם, אל חברו מאור וביקשה ממנו להגיע. גם הורי הנאשם הגיעו, לאחר שהבחינו בשפתו הפצועה של הנאשם "והוא אמר לה (לאמו) – ר.י.כ.) – זה כלום, ואני עניתי לה, שהוא רב עם חן ולא קרה לו כלום... לא ידעתי מה להגיד, אני די הייתי בשוק..." (עמ' 83 לפרוטוקול). הנאשם סיפר למאור מה שארע, והשלושה נסעו במונית לביתה של מ'. הנאשם נשאר לישון שם, ודרך האייפון והאינטרנט, למדו שהמנוח נפטר.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

בבוקר הלכו השניים לביתו של הנאשם, ואז הגיע חוקר לחקור את מי שהיה בבית ושאל שאלות כלליות על מעשיהם באותו לילה. השניים, לא סיפרו לו את האמת ("כי, לא יודעת, היינו מפוחדים, היינו מבוהלים", עמ' 86 לפרוטוקול). את סוף היום עשו בביתה של מ', וכשהגיעו חברים – ישבו כולם מתחת לביתה. כשמ' רצתה לעלות למעלה אמר לה הנאשם, בצד, "אל תספרי לאף אחד על מה שקרה" (עמ' 87 לפרוטוקול). אבל, בטרם עלתה לביתה, "בטעות פלטתי איזה משהו... אמרתי משהו כזה – אבל הוא זה שנגח ראשון... איכשהו קישרתי את זה אלינו... ואמרתי איזה משהו כאילו, שאנחנו היינו שמה... אמרתי כאילו – הוא התקרב אליך מהר ואתה גם התקדמת מהר..." ואז הנאשם אמר לה ש"אני אוכל אותה בגללך" (עמ' 89 לפרוטוקול). היא הוסיפה, שגם מוקדם יותר, כבר ביום שישי אחרי האירוע (אף זאת בביתה של מ'), אמר לה הנאשם "להגיד שהוא היה אצלי בבית" ושלא עזבו אחרי ארוחת הערב (שם).

למחרת, ביום ראשון, מ' לא הלכה לבית הספר, אבל אחד מהתלמידים סיפר שהיא היתה מעורבת באירוע, וכך התגלגלה למתן עדות במשטרה. כשנשאלה, מדוע בסופו של דבר, מסרה הודעה במשטרה, היא אישרה שזה לא היה כיוון שהיה לה צר על המנוח או על מיכל וילדיה, אלא בגלל ש"הבנתי שכאילו יודעים מה היה... הייתי חייבת ללכת לספר" (עמ' 104 לפרוטוקול). אלא, שהיא לא הלכה מיוזמתה, והמשטרה באה לביתה ולקחה אותה לאור השמועות בדבר מעורבותה.

27. כאמור, מ' ניסתה "ללכת בין הטיפות" בתשובותיה: לא לסתור ממש את האמרה שמסרה במשטרה, אך גם לא להפליל את בן זוגה, הנאשם, ולא להזיק לו מעבר ל"נזק" שכבר עשתה עם מסירת האמרה. לכן, אין תימה שעדותה מעלה שאלות בנקודות הקריטיות של הסיפור, והדבר מחייב מספר הבהרות:

- אם מ' יושבה עם החברים על הספסלים, והנאשם התקדם לכיוון של המנוח כשהיא מאחוריו, איך הייתה יכולה לראות את השפה הפצועה? ואם חלפו רק שניות בודדות בין הנגיחה לדקירה, איך יתכן שהתקרבה בשלב זה, עד כי הבחינה, בשניות המעטות שבין שתי הפעולות, בשפה הפצועה?! אין זאת אלא, שאת השפה הפצועה ראתה רק בדיעבד, תוך שניסתה להעצים את המכה שקיבל הנאשם, כחלק מקו ההגנה שלו;

- מ' מסרבת כמעט לאורך כל עדותה, לומר שהיה זה הנאשם שדקר את המנוח, והביטוי השגור בפיה היה "הוא נדקר" או "היה מה שהיה", דבר שללא ספק מלמד על הלך רוחה;



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

- מ' טענה שהנאשם התקרב אל המנוח צעד אחד בלבד, אך לפי כלל הראיות ודו"ח הזירה, ברור שהלך הרבה יותר (להלן). כשעומתה עם הראיות בעניין – אישרה שהנאשם אכן התקרב אל המנוח (עמ' 80 לפרוטוקול), אך מיוזמתה לא ציינה זאת;
 - מ' סיפרה, תחילה, שהמנוח קרא לעבר הנאשם, כשהתקרב אליו – "בוא, בוא", אך במקום אחר טענה – שלא נאמר מאומה מהרגע שהמנוח התקרב אליהם;
 - מ' סרבה להגיע לראיון בפרקליטות לפני בואה למתן עדות "כי אני חושבת שאני לא צריכה להגיע לתאם איתך גרסאות" (עמ' 65 לפרוטוקול) – וזה מבטא היטב את דעתה על כתב האישום ומגישיו, במיוחד לאחר שהיא ממשיכה להיות בת זוגו של הנאשם ("אנחנו זוג... מה, אז אין אנשים שהם בכלא ויש להם חברה או שהם נשואים?" עמ' 66 לפרוטוקול); היא נוסעת לבקר אותו בכלא; משוחחת עמו בטלפון ("אנחנו חברים"); ולא ממש נמנעה, כעדת תביעה, לשמור על קשר עם הנאשם... (אגב, בעימות 5/ת, שנערך לה עם הנאשם, היא טענה שהנאשם "חבר שלי לשעבר", וכנראה שהדבר השתנה מאז ועד לעדות...).
 - הנאשם טען במשטרה שהיה שיכור בעת האירוע, אך מ' העידה, כי הנאשם שתה, מכוס זכוכית שהביאה לו (וציור הכוס – 12/ת, מראה שמדובר בכוס גדולה ולא בכוסית וודקה קטנה), אם כי אינה יודעת איזו כמות שתה, וטענה ש"הוא בחיים לא היה לידי מסטול, הוא שתה ואף פעם לא נראה לי שכאילו הוא מסטול או משהו כזה" (עמ' 95 לפרוטוקול). אגב, בחקירתה הנגדית הסבירה, שהביאה לנאשם כוס מזכוכית ("כי הוא לא שותה מכוסות פלסטיק", עמ' 107 לפרוטוקול) – וכוס זו אכן נשברה בפארק, כפי שמיכל והשכנים שמעו ("כן, היא נשברה, זה לא שהוא ניפץ אותה או משהו כזה... היא פשוט כאילו הייתה על הרצפה ונשברה...". עמ' 108 לפרוטוקול). אגב, זו גם הייתה גרסתה במשטרה, וגרסה זו אומצה על ידי הנאשם גם בעדותו, לאחר שחזר בו מהטענה שהיה שיכור (להלן)...
- מתוך כך, ברור שבנקודות רבות החשובות להגנת הנאשם, שינתה מ' את גרסתה כדי לסייע לבן-זוגה. ברור גם שהדבר נעשה לאחר שגרסת הנאשם נודעה לה, אם משיחותיה עמו ואם בדרכים אחרות. מ' רצתה בכך "לכפר" על הדברים ש"פלטה" ושבעטיים, להבנתה, "נתפס" הנאשם, אך גם נזהרה שלא לחזור בה לגמרי מהגרסה שמסרה במשטרה. כאמור, ניסתה "ללכת בין הטיפות", ולכן אין לקבל את דבריה כמות שנמסרו. אמרות ספונטניות ראשוניות יהיו, מן הסתם, בעלי משקל רב יותר מאותה גרסה משופצת ומותאמת לגרסת הנאשם, ואף זאת "בעירבון מוגבל".



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

עדויות "חבורת הצעירים", חבריו הנוספים של הנאשם

28. כאמור, בערב האירוע היו הנאשם וחברתו מ', יחד עם חן הראל, אור מסיקה וליאל פרץ, בפארק בבר-ניסן. שלושת חבריו אלה של הנאשם באו להעיד להגנתו, חלקם עד היום לא יכולים להבין שמעשי חברם – הנאשם, פסולים, ולא יכלו לגלות אמפתיה למנוח ומשפחתו.

29. חן הראל (ע.ה. 2) היה בן 20 בעת מתן עדותו, עבד במוסך בבאר-שבע (לשאלתי הבהיר, כי שירת רק שירות צבאי "חלקי", ולא הוסיף).
חן סיפר בעדותו הראשית, ולבקשת הסנגור, כי בערב האירוע הוא היה עם חבריו אור וליאל, ויחד הלכו אל ביתה של מ' להיפגש עם הנאשם ומ'. הם ישבו מעט מתחת לבניין של מ' ואז הלכו אל הפארק:

"ישבנו שמה חזה, ואז אשתו של גדי יצאה עלינו, התחילה לצעוק, לקלל ואז נכנסה הביתה... רצתה שנהיה בשקט. דיברה יענו לא יפה, יא חלאות וכל זה... אמרה לנו תהיו בשקט יא חלאות... אז נכנסה לבית, ואני ועדן הלכנו להביא קפוצ'ון. היה לי קר ואז חזרנו. ואז בעלה יצא עלינו. התחיל גם "אם אתם גברים תחכו למטה. נראה כמה אתם גברים באמת". ירד וישר הלך הליכה מהירה לכיוון עדן, נגח בו, דחף אותו... (ראיתי אותו) בא יורד מהבית. קופץ מעל הגדר, יש שם גדר גבוהה כזאת. קופץ מעליה, בא לכיוון של עדן בהליכה מהירה. נוגח בו, דוחף אותו. עדן מועד אחורה, ואז הוא כבר הכניס בו את הסכין... הוא (עדן – ר.י.כ.) מועד אחורה... כמעט עד הרצפה... עם יד על הרצפה מאחור, ואז קם. באמצע שהוא קם, הוא הכניס לו את הסכין... (והמנוח) אחרי שהוא נגח, הוא בא להמשיך עליו, להרביץ לו... לפי איך שהוא נראה עצבני, כועס" (עמ' 296 – 297 לפרוטוקול).

חן טען שעמד במרחק של כ-2 מטר מהנאשם בעת הדקירה; את הסכין לא ראה קודם לכן באותו ערב; הנאשם שתה באותו ערב בין כוס וחצי לשתיים (כוסות גדולות) של וודקה ("הרבה וודקה ו-פחות XL"); וכשהמנוח התקרב אליהם, הוא אמר לנאשם "בוא לפה", והנאשם לא ענה לו.

30. הגרסה שמסר חן במשטרה – שונה תכלית שינוי, ועל כן, התובעת הגישה אמרותיו במהלך חקירתו הנגדית. באמרתו הראשונה (ת/20א), מיום 06/05/12 בשעה 20:16 ולשאלות החוקר חנן אזולאי, שחקר אותו תחת אזהרה בחשד לרצח ועבירות נוספות), הכחיש חן כל קשר לאירוע ("אין לי שום קשר לעניין. זה לא אני הייתי שמה, לא עשיתי כלום") תוך שטען, שבאותו הערב אכל ארוחת שבת בבית סבתו, משם חזר הביתה – ולא יצא עד למחרת היום. הוא אף הכחיש שפגש את ליאל בתקופה האחרונה; טען שאת הנאשם הוא מכיר רק מהשכונה ("לא חבר שלי, שלום שלום"); גם את אור לא ראה מזה שבועות; ואת מ' – כלל אינו מכיר.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

31. באמרה השנייה (ת/20(ב), מיום 07/05/12 בשעה 15:43, לחוקר אייל סבן), הגרסה מקבלת תפנית, אך גם זאת "בהדרגה". הוא אמנם מאשר, כבר בתחילה, כי לאחר שאכל בבית סבתו טייל בשכונת "נווה זאב" – אך טוען שהיה לבדו, "וכשראיתי את כל הבלאגן וזה אמרתי שאני מעדיף לחזור הביתה". אולם, כאשר מעמתים אותו עם העדויות לפיהן כבר ידוע שהיה במקום עם הנאשם, מ', ליאל ואור, ושהיה עד לאירוע כולו, אישר זאת ("אתה תהיה מופתע. אל תרשום את זה. אתה תהיה מופתע ממה שאני אגיד לך. אתה צודק. זה מה שהיה. אין לי יותר מזה מה להגיד לך").

וכך סיפר:

"(המנוח) יצא אלינו מהמרפסת, התחיל לצעוק ולקלל "אם אני יורד אני יורד אליכם ושובר אותכם אם לא תעופו מפה". אני לא דיברתי. אף אחד לא דיבר איתו חוץ מעדן שאמר לו "שב בשקט תשאר בבית שלך". הבן אדם ירד, רץ לכיוון של עדן, הוא נגח בו ודחף אותו ואז עדן הוציא את הסכין וקרה מה שקרה, שהוא דקר אותו, ואז זהו, הלכנו משם, רצנו משמה..."

לשאלות ספציפיות טען, שהמנוח הלך "בהליכה מהירה לכיוון עדן"; כי לא ראה מהיכן הוציא הנאשם את הסכין; את הקפוצ'ון הביא לו הנאשם, והוא חיכה לו באמצע הדרך; ולא ראה את הנאשם והאחרים שותים. הוא לא שתה, ויתכן ששתו לפני שהגיע. חן תירץ את שקריו עד כה בכך ש"זו פעם ראשונה שלי בתחנה, והייתי מבולבל ובלחץ ובפרנויות, הייתי בתסביכים. קשה לבוא וישר לתת את האמת. אחרי שישנתי לילה וחשבתי על זה, אני באתי ואמרתי את האמת". אלא, שגם הסבר זה רחוק מלהיות מדויק, שהרי את הגרסה הקושרת אותו לאירועים לא "ישר" מסר, אלא רק לאחר שעומת עם העדויות האחרות הממקמות אותו בלב האירועים. וממילא, נשאלת השאלה, מדוע קשה לספר את האמת בחקירת המשטרה, גם אם זה המפגש הראשון עם המשטרה? מדוע הלחץ, הטבעי יש לומר, מחקירה משטרתית, יכול להיחשב כתירוץ לשקר? מדוע הלחץ לא מביא את הנחקר דווקא לאמירת אמת?

חן טען, שמיכל קיללה אותם ראשונה ("יא... שרמוטות, יא-בני זונות"), "ובגלל שהיא קיללה נשארנו ועשינו דווקא ואז בעלה יצא בפעם השניה וגם התחיל לקלל ואמר "תחכו אני יורד למטה..." נשארנו שם בכוונה, בקטע של כבוד... רק אחד (מהשכנים – ר.י.כ.) יוצא ועוד מלכלך עליך, אז נשים עליו פט, ונשים עליו זין... היא גרמה לזה בעצמה... בן אדם מבחבז על סתם, אבל הוא הפיל את עצמו...". מדברים אלה, ניתן ללמוד על הלך רוחם ממש לפני הדקירה ועל כך שהם רצו, מראש, ללמד את המנוח לקח, עוד לפני שתארו בכלל שינגח בנאשם.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

את הדקירה תאר בכך שהייתה, בו זמנית, עם הנגיחה, או שניה לאחריה, שכן "באותו רגע שהייתה הנגיחה, הסכין הייתה בחוץ... עוד איך שגדי דוחף אותו, הסכין הייתה ביד".

32. באמרות הנוספות (ת/20(ג) מיום 09/05/12 בשעה 12:44; ת/20(ד) מיום 10/05/12 בשעה 16:19; ו-ת/20(ה) מיום 14/05/12 בשעה 09:29) – אין חידושים רבים, פרט לכך שבאמרה ת/20(ד) מסר, שראה את נעיצת הסכין והוצאתה ("איכסה. כשהסכין יצאה כמה דם יצא...") תוך שהדגיש, כי ראה את הנעיצה באזור בית החזה, באזור הלב והריאות.

האמרה האחרונה (ת/20(ה)), יש לומר, ניתנה לאחר שחן שוחרר ממעצרו. מיד לאחר השחרור הוא התראיין לטלביזיה ושיתף את כל עם ישראל בגרסה שנתן במשטרה. לכן, נחקר הפעם בחשד לשיבוש הליכי חקירה ולהפרת תנאי השחרור שלו. מתוך האמרה ניתן ללמוד, כי בראיון, לראשונה, טען חן שהנאשם נפל על הרצפה לאחר הנגיחה, וכשנשאל מדוע שיקר בראיון בעניין זה השיב, ש"לא שיקרתי, נפלתי לי מהפה הנפילה הזאתי", כי הנאשם לא נפל "פשוט קפץ לי ללשון הנפילה הזאתי" אם כי הוסיף, שאף אחד לא אמר לו להגיד דברים אלה. מעניין כיצד דווקא גרסה זו היא שנפלטה לו...

33. בחקירתו הנגדית בביהמ"ש, ועל סמך כלל הגרסאות שמסר, עלו הנקודות הבאות:

- חן נשאל כיצד ידע לומר בביהמ"ש, בחקירתו הראשית, כמה שתה הנאשם בדיוק בערב האירוע, למרות שבמשטרה (באמרה השניה, "האמיתית" מבחינתו) טען שאינו יודע מי שתה וכמה, והשיב, ש"הייתי בבלבלה". אולם, כזכור, דברים אלה במשטרה נמסרו לאחר שגם לדבריו כבר נרגע וכביכול סיפר את האמת (עמ' 305 לפרוטוקול);
- חן טען בביהמ"ש כי שיקר באמרתו הראשונה, כי "הייתי בלחץ מהמקרה... עדיין הייתי בבלבלה מאז המקרה... עוד לא הבנתי מה קורה איתי, מה נסגר איתי..." (עמ' 303 לפרוטוקול). אלא, שחן לא נעצר מיד לאחר האירוע, אלא כעבור כמעט יממה, כשהיה לו זמן להתעשת, לשוחח עם חבריו על האירוע, ולהירגע. אין זאת אלא, שחן שינה גירסתו רק לאחר שהתברר לו, שהמשטרה כבר יודעת על מעורבותו, ולכן בחר לספר על האירוע, תוך מתן תוספות שונות (בניסיון לסייע לחברו – הנאשם), שהופרכו מאוחר יותר על ידי עדים אובייקטיביים אחרים;



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

- חוסר הרגישות של חן, האטימות יש לומר, מקבלים משנה תוקף גם מהסברו להתנהגותם מיד לאחר האירוע, כשברחו מבלי שחשבו שיש להושיט עזרה למנוח, כשאמר: "נבהלתי, עוד שניה התעלפתי באותו רגע". הוא כמעט התעלף?
- בניגוד לגרסתו של חן, השכנים לא שמעו כל קללה או דיבור לא יפה מצידם של המנוח ומיכל כלפי חבורת הצעירים באותו ערב. כולם שמעו את החבורה מרעישה ואת הנאשם צועק ומקלל – הן בפלאפון והן כלפי מיכל והמנוח. אולם, חן בשלו ובחקירה הנגדית הגדיל לעשות ואפילו טען, שכלל לא עשו רעש באותו ערב ("דק יושבים, מדברים... יושבים קבוצה של ילדים, ארבע ילדים, כמה רעש כבר יכולים לעשות?", עמ' 307 לפרוטוקול). יחד עם זאת, אישר ש"אולי" הנאשם דיבר בטלפון בקול רם, הגם שפרט זה "נשמט" מעדותו הראשית ("לא זכרתי את זה באותו רגע", שם).
- חן גם נשאל, איך יתכן שרק בראיון הטלביזיוני ובחקירה הראשית טען שהנאשם נפל מנגיחתו של המנוח, וזאת בניגוד לכל הגירסאות שמסר במשטרה (ובמיוחד בניגוד לדבריו המפורשים באמרה ת/20(ה) שנמסרה לאחר, ובעקבות, הראיון הטלביזיוני), והוא חזר על טענתו שהנאשם "מענד" (עמ' 308 לפרוטוקול), תוך שהוסיף שזו גם הייתה גרסתו במשטרה, וכי אפילו הדגים במשטרה את הנפילה. מיותר לציין שוב, שאין לנפילה כזו של הנאשם כל זכר באמרותיו, ואלה הוגשו בהסכמה ומבלי שהחוקרים, שנחקרו בביהמ"ש (על חקירותיו של הנאשם), נשאלו על כך ולו שאלה אחת.
- בביהמ"ש דבק חן באפשרות ש"אולי כן ואולי לא" "הגיע למנוח", כי "למה הוא ירד להרביץ?" (עמ' 312–313 לפרוטוקול). די במילים אלה כדי ללמד על אישיותו של חן, ואין צורך להרחיב הדיבור בעניין.
- כשחן נשאל, מדוע לא עזבו את המקום כשהמנוח אמר שהוא יורד, השיב "כי חשבתי שהוא בא לדבר". האמנם כך חשב למרות שלטענתו גם המנוח וגם רעייתו קיללו אותם, והמנוח אפילו איים עליהם (ש"נראה כמה אתם גברים באמת")?! ובמשטרה, ת/20(ב), אפילו טען שהמנוח אמר "אני יורד ושובר אותכם אם לא תעופו מפה"...
- לשאלתי מהיכן הוציא הנאשם את הסכין טען חן "מהמכנסיים, מצד ימין אם אני לא טועה" ובדבריו אלה ממש לא מאשר את גרסת הנאשם, כאילו הרים את הסכין מהרצפה!!!



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

34. אור מסיקה (ע.ה. 3) היה כמעט כבן 20 בעת מתן עדותו; גם הוא לא שרת בצבא ועבד באותה עת בשווארמה. אור סיפר, בעדותו הראשית, כי ביום השישי הרלבנטי, הלך אחרי ארוחת הערב המשפחתית, "לשבת עם חברים". הוא קבע עם ליאל, שהיה לו יומולדת, וביחד הלכו להביא בקבוק וודקה וישבו מתחת לבניין של ליאל. חן התקשר אליהם – והצטרף לשתייה ("מזג לעצמו גם לשתות. בקושי שתה בכלל. לא משנה", עמ' 317 לפרוטוקול). אח"כ גם הנאשם התקשר ואמר "שהוא נמצא בעין-גדי אצל מ" והשלושה החליטו ללכת לכיוונם.

אור, חן וליאל – הצטרפו אל הנאשם ומ' בעין-גדי, וכולם "התקדמנו לנווה זאב, וישבנו שמה. לא הרבה זמן. עשרים דקות בערך, כבר קיבלנו כבר מטח מאותם אנשים שאמרו לנו תהיו בשקט... בקיצור, הם אמרו לנו – המשטרה בדרך חזרה, אז אמרנו – סבבה, המשטרה בדרך, תעשה את העבודה שלה". רעייתו של המנוח אמרה "תעופו מפה, אתם עושים פה רעש, אתם מעירים את הילדים", למרות ש"אנחנו השתדלנו להיות בשקט... אנחנו בכל זאת לא בפורום ענקי, כולה 4 אנשים" (עמ' 318 לפרוטוקול).

החבורה נשארה במקום, ושוב קיבלו הערה מהמנוח ורעייתו. וכך סיפר אור:

"קיבלנו עוד הערה מהחלון. רק מאותם שכנים האלה, ואחרי עשר דקות מזה שהם יצאו, כבר הבן אדם זכרנו לברכה ירד למטה. הוא לא בא לסדר את זה בדיבורים, אם אתה מבין למה אני מתכוון, הוא בא לתקוף. הוא תקף... כמו שור... ראיתי אותו שהוא דוהר למטרה שלו כדי לפגוע בה והוא עשה ככה. הוא דהר לכיוון עדן בריצה, הוא זרק איזה מילה חריפה, והוא רץ לכיוון של עדן והוא הוריד לו נגיחה, ששמעתי אפילו את המכה שהייתי במרחק... עדן מעד אחורה. היה איזה משהו, אני לא זוכר בדיוק, אני הסתובבתי עם הפרצוף, אבל אחרי זה חזרתי וכאילו ראיתי כבר שפריץ של דם מהבן אדם... והוא תופס את החזה. כולם ברחו, אני היחידי שכאילו נשארתי שמה, וראיתי את כולם ברחו. אין לי מה לעשות יותר מידי, ברחתי... את הדקירה לא ראיתי, לא ראיתי את הנעיצה, אבל ראיתי כאילו אחרי זה, כאילו שאני מסתכל – רואה שליפה ומהשליפה יצא שפריץ... שליפה של הסכין... עדן שלף את הסכין" (עמ' 319 לפרוטוקול).

אור, שהיה כ-15 מ' מהנאשם, לא ראה את הסכין עובר לשליפתה מגופו של המנוח; לא ראה מה הנאשם עשה עמה לאחר מכן; וגם לא ראה את המנוח כשנפל, כי כבר ברח; ודווקא באותן שניות בהן נדקר המנוח – אור טוען שלא הסתכל. הוא אומנם ראה את הנגיחה ו"שבן אדם על הרצפה והוא קם וכאילו יש נעיצה והכל עניין של שניות. עדן מעד אחורה", אך את השניה של הנעיצה – לא ראה, והביט רק ברגע משיכת הסכין מגוף המנוח. כבר כאן ציין, שגרסה זו, על פניה, תמוהה ביותר ולא סבירה, הגם שאלה גם הדברים שבחר לומר במשטרה (להלן). הייתכן שרק את הדקירה, שהייתה ממש עוקבת לנגיחה ובטרם השליפה של הסכין, "פספס" אור? ממש לא סביר בעיני, כאשר נדמה שאור בחר בדרך זו "לחסוך" לעצמו את הצורך לספר את מה שהוא



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

יודע על מעשי הנאשם – חברו. קל לו יותר, ונוח לו יותר, לספר על מעשי המנוח ולהגזים, לשון המעטה, בהתנהגותו עובר לדקירה, כחלק מהסיוע שהוא חפץ ליתן לחברו. הרבה יותר קשה לספר על מעשיו הקשים של הנאשם, וכאשר בחר בגירסה שרק את הדקירה לא ראה, חסך מעצמו אי נעימות זו.

אור אף טען בעדותו, שהנאשם "עמד במקום" בזמן שהמנוח רץ לעברו ("כמו שוד") – תאור ייחודי לו, יש לומר, שכן אף אחד אחר לא תאר את התקדמותו של המנוח כ"ריצת שור", ולכל היותר דובר על "הליכה מהירה"; ומעבר לכך, אין אף עד נוסף שטען שהנאשם עמד במקומו והמתין למנוח, כאשר כל העדים האחרים מסכימים, שהנאשם התקדם לכיוון המנוח יותר ממה שהמנוח הספיק להתקדם לעברו.

אגב, אור גם ציין, שבערב האירוע שבה כ-4 כוסות וודקה יחד עם XL.

35. גם אמרתיו של אור במשטרה הוגשו במהלך חקירתו הנגדית, וגם הוא, כמו חן, הכחיש בהתחלה כל קשר לאירוע (ת/21א), אמרה מיום 06/05/12 בשעה 22:04 לחוקר אברהם אילוז). הוא טען שהיה עם "דודים שלי" עד חצות; אז נפגש עם ליאל, וביחד ישבו עם חברים ושתו עד השעה 03:00; בשעה 05:00 נרדם, "מסטול" מהשתייה, בבית של הראל, שהוא חבר של ליאל. טען, שלא פגש את הנאשם באותו סופ"ש; את חן, שבעבר היה חבר שלו, ראה רק בסביבות 23:00, בפיצוציה, כשהלך לקנות וודקה; לא מכיר את מ' וגם לא יודע מי חברתו של הנאשם; ולא היה בשבועיים האחרונים בנווה-זאב. כשנאמר לו שיש ראיות נגדו – בחר לשמור על זכות השתיקה.

36. בפעם השניה נחקר אור ביום 08/05/12 בשעה 17:11 (ת/21ב) ע"י החוקר אייל סבן) והוא מבקש לשמור על זכות השתיקה. רק לאחר שחושפים בפניו, שהמשטרה כבר יודעת בדיוק מה קרה (וגם מתארים לו את הדברים), אור מבקש להתייעץ שוב עם עו"ד; מבקש לדעת "מי הפליל את השם שלי"; ורק לאחר מכן – סיפר, כדלקמן:

"הייתי שמח בפארק, ישבנו שם, ביקשו מאתנו שקט השכנים, אני לא יודע מי, פעם ראשונה ביקשו, פעם שניה ביקשו, אמרו שהם מזמינים משטרה ושהמשטרה בדרך. אחרי איזה עשר דקות זכרוננו לברכה ירד למטה, חשב שהוא גבר, ונתן לעדן נגיחה, אתה מבין זה לא משהו רע בנאדם שנפטר וכואב לי הלב, אבל אם הוא הזמין משטרה אז למה הוא לא חיכה? הוא ירד בריצה קפץ מהגדר אמר "למי אתה חושב שאתה מדבר" והלביש נגיחה בעדן. אני באותו רגע הסתובבתי אחורה וכשהסתובבתי קדימה, ראיתי את הבנאדם מדמם ומחזיק בחזה, ראיתי שכולם רצים ורצתי גם, מה אני יכול לעשות...".

אור הוסיף, שהיה "מסטול" מהשתייה באותו ערב (בניגוד לנאשם), וכי כלל לא ידע שהנאשם נושא סכין על גופו.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

37. בשתי האמרות הנוספות שמסר (ת/21(ג), מיום 09/05/12 בשעה 12:45 ו-ת/21(ד) מיום 10/05/12 בשעה 11:49), לא הוסיף אור פרטים רבים נוספים בעלי משמעות להכרעת דין זו.

38. בביהמ"ש, בחקירה הנגדית, הסביר אור כי שיקר בחקירתו הראשונה במשטרה, כי "מן הסתם פחדתי... החשידו אותי בתור רוצח, אז מה אני אגיד להם? שהייתי שמה? וזה, וילבישו עלי תיק של רצח?!" (עמ' 324 לפרוטוקול). אור רואה בשקר למשטרה דבר הגיוני ולגיטימי ו"אני בסך הכל הרחקתי את עצמי מהמקום" (עמ' 326 לפרוטוקול). דהיינו, טבעי לאור לשקר, ואף זה נראה לו סביר ומוצדק, כדי להגן על עצמו וכדי לחלץ עצמו מצרה. ומדוע לא יהיה זה סביר מבחינתו לעשות בדיוק אותו הדבר כדי לסייע לחלץ גם חבר מצרה? נדמה שעדותו כולה רחוקה מלהיות אמינה, הן נוכח אי סבירותה, הן נוכח הטבעיות בה משקר, ואף נוכח התוכן, שמרביתו לא תואם את מרבית העדויות האחרות.

ועוד. אור נשאל מדוע לא עזבו את המקום כשהתבקשו, והוא, בהתנשאות ויהירות, סבור שבצדק נשארו במקום, כי "למה שאנחנו נהרוס את הערב, אנחנו נלך הביתה בשעה שתיים? ביום החופשי שלי...?" (עמ' 327 – 328 לפרוטוקול). דברים אלה מבטאים את אופן התנהגותו של אור גם בביהמ"ש: הוא השיב בחוצפה של ממש לשאלותיה של התובעת; לא נשמע להערות בעניין זה, גם לא של ביהמ"ש; וחשב שהוא מתחכם עם תשובות שרק הבליטו את הזלזול וחוסר ההפנמה שלו להתנהגותם חסרת הגבולות לאורך כל אותו הלילה, שלו ושל חבריו, כשהגיע שיכור לפארק, בלב שכונת מגורים המרוחקת מביתו שלו, והפריע עם האחרים למנוחת השכונה כולה (ר' הערותינו בעניין בעמ' 330 – 331 לפרוטוקול).

39. **ליאל פרץ** (ע.ה. 4) היה בן 18 בליל האירוע. הוא העיד, כי נפגש עם חברו אור; הלכו לקנות בקבוק שתיה, ישבו ושתו. חן הצטרף אליהם ("גם עשה כוס, לקח שלוק, זרק אותה כי הוא לא אוהב לשתות", עמ' 333 לפרוטוקול), ואז התקשר הנאשם והציע שיצטרפו אליו ואל חברתו. השלושה הגיעו אל הנאשם וחברתו שהיו ברח' עין-גדי, ישבו שם קצת, ואז:

"... עברנו לפארק בנווה זאב... דיברנו בשקט, צחקנו. ופתאום מבניין של ארבעים, חמישים דיירים, שישים דיירים, לא יודע כמה יש שמה, דיירת אחת אומרת שאנחנו מפריעים לה. זה לא היה נכון, ישבנו דיברנו דיבור רגוע. ישבנו צחקנו, לא הפרענו לאנשים. דוקא מתוך בניין של 60, 70 דיירים, דיירת אחת אומרת שאנחנו מפריעים לה, לא נשמע הגיוני. ואז התחיל קצת ויכוחים קטנים עם אותה דיירת. היא ביקשה שקט בצורה לא כל כך יפה. ואז הגיע גם בעלה, ואותו בעלה התווכח עם עדן והתחילו לקלל אחד את השני..."



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

וכעבור ארבע דקות הוא אמר – אני יורד למטה. חיכינו כמה דקות, באמת, הוא היה למטה. קפץ כמו חיה מעל גדר שאני יחסית לא הייתי מצליח לקפוץ מעליה, והוא בא לכיוון עדן בהליכה מהירה. הוא בא לא על מנת לדבר. על מנת לפגוע. עשה כמה צעדים, התקדם התקדם. עדן הספיק לעשות שלוש צעדים עדן, ישר נגיחה לתוך השפתיים. מהנגיחה עדן נהדף אחורה, נפל. הוא כאילו מה זה נפל, על הידיים. אותו מנוח בא להתקרב בשנית ועדן מחוסר ברירה, מההלם שהוא קיבל, מהסחרור לא ראה כלום, אז הוא ניסה להגן על החיים שלו, אתה יודע, פוגעים בך אתה חייב להגן על החיים שלך. אז עדן ניסה להגן על החיים שלו, ובטעות היה מה שהיה... הבן אדם נגח בו. עדן נפל אחורה. הבן אדם בא לחזור בשנית לתקוף אותו. אז הוא דקר אותו... (עמ' 333 – 334 לפרוטוקול).

לטענת ליאל, לא ראה מהיכן הנאשם הוציא את הסכין ("אני לא מסתכל על חברים שלי איך הם מתלבשים, מאיפה הוא הוציא את הסכין", עמ' 335 לפרוטוקול), וגם לא ראה את פעולת הדקירה, רק "ראיתי את הבן אדם תופס את החזה... ברחתי משם בטרומה.. ראיתי את הדם..." (עמ' 335 לפרוטוקול).

40. גם אמרתיו של ליאל, כפי שנמסרו במשטרה, הוגשו במהלך חקירתו הנגדית, שכן הגירסאות שמסר שם אחרות מזו שמסר בביהמ"ש.

באמרתו הראשונה (מיום 06/05/12, בשעה 20:31, שנמסרה לחוקר אייל סבן – ת/22(א)), אמנם מאשר ליאל שהיה בערב האירוע בפארק, אך טוען שאינו יודע מי דקר את המנוח ("שאלת מי רצח, אמרתי לך – לא ראיתי"). הוא מספר שישב עם חבריו (חן, אור, הנאשם ומ') בפארק לרגל יום הולדתו; וסיפר – כמו שסיפר בביהמ"ש – כיצד הגיעו למקום; אך סירב למסור מה היה מעבר לזה ("אני לא יאבד את החיים שלי בשביל החרא הזה... כבר אמרתי מה שיש לי להגיד, יותר מזה אני לא יכול לדבר... קחו אותי למעצר חהו. הייתי בזירה, אני לא אשקר, אבל לא עשיתי כלום"). בהמשך סיפר, שראה כתבה ב"נענע" עם אשת המנוח, מיכל, ו"ראיתי שהיא שיקרה. הוא תקף... היא אמרה שהנער נגח וישר דקר, והיא שיקרה", והוסיף:

"השכן דיבר עם מישו מהקבוצה שלנו שאני לא זוכר מי זה, הויכוח היה על הרעש ולא עשינו כל כך רעש. והם צעקו אחד על השני, קללות שאני לא זוכר, ואז הבן אדם ירד למטה, הוא בא מכיוון הדשא, טיפס מעל הגדר, הוא בא במהירות וישר נתן נגיחה, מה זה נגיחה וזה וזה ומפה כבר לא ראיתי...".

ליאל מסרב להגיד במי נגח המנוח ("לא ראיתי") וטוען ש"אני לא יכול להגיד לך יותר מזה". יחד עם זאת, ניתן להניח מהיכן באה גרסה זו, שכן ליאל מאשר שבשבת כל החבורה נפגשה שוב, ושביום ראשון, בטרם נעצר, פגש את הנאשם גם בעבודה (שניהם עבדו באותו סופרמרקט בבאר שבע).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

41. בפעם השניה נחקר ליאל ביום 10/05/12, בשעה 12:47 (על ידי החוקר בני גיגי – ת/22(ב)), וגם הפעם סיפר, שישבו בשקט בפארק, וכי המנוח הוא שהתחיל את המריבה עם הנאשם, אם כי אישר ש"עדן וגדי קיללו אחד את השני, וגם אשתו של גדי קיללה, ואז גדי אמר לכולנו – אני יורד", ואכן – ירד אליהם למטה. ואז:

"הוא אמר לעדן, בוא נראה כמה אתה גבר, בא אליו בהליכה מהירה ונתן לו נגיחה לשפה, לעדן. עדן נפל על הרצפה, גדי התקרב אליו עוד פעם ואז עדן דקר אותו. באותו רגע, שעדן דקר את גדי, כולם ישר ברחו".

ליאל סימן בחקירתו, שהנאשם דקר את המנוח בחזה ("פה, יש פה ריאות, יש פה גם את הלב"), אם כי לא ראה מהיכן שלף הנאשם את הסכין.

42. בביהמ"ש, בחקירתו הנגדית, נשאל ליאל מדוע שיקר באמרה הראשונה, והשיב, כמו חבריו, "כי הייתי בטראומה... כשאני בטראומה אני לא חושב נכון... הייתי מבולבל באותו רגע..." (עמ' 337 לפרוטוקול).

היות וביהמ"ש טען ליאל, בניגוד לאמרתו במשטרה, כי לא ראה את הדקירה (כזכור, באמרה השניה אישר שראה שהדקירה הייתה בבית החזה באזור הלב והריאות), והיות וגם העיד שעמד בדיוק אחרי הנאשם, כך שגם לא הגיוני שלא ראה את הדקירה, ליאל נשאל על כך, והשיב ש"לא הסתכלתי" (עמ' 340 לפרוטוקול). כשם שגירסה זו, כשנשמעה מפי אור לא נשמעה הגיונית, כך גם לא מצאתי שגרסה זו – כשבאה מפי ליאל, יש בה היגיון. אגב, כששניים מוסרים אותה גרסה לא הגיונית, הדבר אך מגביר את החשד לתאום גרסאות, או, לכל הפחות, ל"חשיבה משותפת" איך להתחמק משאלות קשות. אין זאת אלא שגם ליאל בחר בדרך הנוחה לו להתחמק מהצורך להעיד על מעשי חברו, הנאשם, בכך שבחר לו (כמו אור) בגרסה לפיה כביכול לא ראה רק את הרגע הקריטי של הדקירה. הוא אמנם ראה שניה לפני, וגם ראה שניה אחרי, אך רק את הדקירה – לא ראה ("אולי אני לא מסתכל?... הסתכלתי לאוויר..."). עמ' 341 לפרוטוקול). לא ניתן לקבל גרסה זו.

גם את גרסתו של ליאל, כאילו הנאשם התקדם לכיוונו של המנוח רק שניים שלושה צעדים ("עשה אולי שתי צעדים, שלוש", עמ' 341 לפרוטוקול) – אינני יכולה לקבל, שכן גרסה זו סותרת גרסאות אוביקטיביות של אחרים, וממילא גם סותרת את גרסת הנאשם עצמו בשחזור (על כך להלן).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

הוא הדבר באשר לסכין באמצעותה דקר הנאשם את המנוח: בעניין זה טען ליאל בביהמ"ש, כי "אולי היא (הסכין – ר.י.כ.) הייתה על הרצפה" (עמ' 346 לפרוטוקול), גרסה שלא עלתה בגרסאותיו הקודמות ועל כן, אין לי ספק שעלתה בביהמ"ש רק לאחר שנודע לו מה גרסת הנאשם. אולם, ככל הנראה שליאל לא הפנים את מלוא גרסת הנאשם, שכן הוא מנסה לסייע לו אפילו יותר, כשטוען, שהסכין כלל לא הובאה על ידי הנאשם ושהיא "במקרה הייתה על הרצפה" (עמ' 347 לפרוטוקול), כך שנדמה שתיאום הגרסאות שלו עם חברו, הנאשם, לא היה "מושלם"...

חברותיה של מ'

43. א.ק. (ע.ת. 5) ו-ל.ל. (ע.ת. 11), הן חברותיה של מ' ושתיים פגשו את הנאשם ואת מ' הן לפני האירוע והן לאחריו. על פי עדותן, הנאשם ומ' הגיעו לאזור ביתה של מ' (לאחר האירוע), שם הן היו, ו"כל הפרצוף של עדן היה מפוצץ... כל החלק של הפה... כאילו... שבר את כל הפה וירד לו הרבה דם... פתח את השפתיים... עדן אמר שזאת מ'... כאילו הם רבו והיא קיבל מכה" (עדותה של א.ק., עמ' 119 לפרוטוקול). גם ל.ל. ראתה את שפתו המדממת של הנאשם, אך התאור שמסרה היה הרבה פחות דרמטי משל חברתה ("השפה שלו הייתה פתוחה, ירד מלא דם, היה לו גם נייד ביד...") עמ' 175 לפרוטוקול וגם ת/16 – אמרתה במשטרה).

הנאשם

עדותו הראשית בביהמ"ש – הגרסה "הסופית"

44. הנאשם כמעט בן 20, למד בתיכון בבאר שבע, סיים 10 שנות לימוד, ולא גוייס לצבא בשל תיקים קודמים (בחקירתו הנגדית טען ש"קיבלתי פטור, והייתי בתהליך של להלחם כדי להתגייס...") עמ' 218 לפרוטוקול). הנאשם בחר להעיד תחת אזהרה ונתבקש על ידי סנגורו לספר מה היה בערב האירוע. עדותו קלחה כמעט ללא הפרעות או שאלות מכוונות, מבהירות או אחרות, מטעם סנגוריו.

הנאשם העיד, כי בערב שבת, יום שישי ה-05/05/12, הוזמן לארוחה בבית חברתו מ'. הוא סיים עבודתו בקצביה של סופר "אושר עד" (שם עבד מידי יום, החל מהשעה 05:30 ועד בערך לשעה 16:00 – 17:00), "התארגן" בביתו, ומשם פנה לביתה של מ'. "לפני כן, כביכול, גם שמתי את הסכין עלי... שמתי אותו כשהייתי בבית. לצערי הרב..." (עמ' 209 – 210 לפרוטוקול). הנאשם נשאל מדוע נטל את הסכין, והשיב:



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

"אהה, יש לי קצת, אה... נקרא לזה במילה אחת "שריטה" של פרנויות שאני... יש לי בעיה קצת, שאני יוצא עם סכין מחוץ לבית שלי ויש לי תיקים קודמים על זה גם. מבד"ים יותר נכון... עכשיו זה נקרא הרשעות... רק כשנעצרתי (בתיק הנוכחי – ר.י.כ.), הורשעתי, עשיתי של"צ והפקיעו לי..." (עמ' 210 לפרוטוקול).

הנאשם מסביר, שנטל "סכין מטבח" מביתו "שמתי עלי את הסכין ויצאתי לחברה שלי... פה, בכיס, לא באחורה, בצד כזה" (עמ' 210 לפרוטוקול, כאשר לפרוטוקול תארנו שמדובר בחלק הקדמי של המכנסיים, בין המכנסיים לגוף).

הנאשם הגיע לבית חברתו ("ישבנו, אכלנו, עשינו קידוש, טעמנו מהיין של הקידוש...", עמ' 211 לפרוטוקול), ואחרי הארוחה, ואחרי שקצת ישבו עם הוריה של מ', הנאשם ומ' ירדו למטה ונפגשו עם כמה חברים. הנאשם ביקש "מחברה שלי להביא לי כוס זכוכית כי אני לא שותה בכוס מפלסטיק... לא שותה כך וודקה... אז היא עלתה להביא לי כוס זכוכית מהבית שלה, עשיתי לי כוס וודקה ובדרך לשמה שתיתי אותה, בדרך לפארק" (עמ' 211 לפרוטוקול), שם ישב עם חבריו – מ', ליאל, אור וחו. וכך סיפר הנאשם:

"ישבנו... בפארק שמה, כמו כל הילדים שיושבים בפארקים. זה מקום ציבורי שיושבים בו... ישבנו בפארק. סיימתי לשנות את הכוס, והתקשרתי לחבר שלי, שהיה צריך לבוא... וכנראה שדיברתי בקול כי גם שמתי לב הרבה פעמים, שאנשים שותים קצת, אז הם לא שומעים כל כך את עצמם, אז הם קצת מרימים את הקול שלהם... אז, אה... האלמנה ש... לא יצא לי עד היום להתנצל בפניה, ושאני חי עם זה גם ביום יום, ישבנו שמה, היא יצאה אלי מהמרפסת... היא אמרה לי "תהיו בשקט, תעופו מפה, לכו תעשו רעש מתחת לבית של אמא שלכם... הזמנתי משטרה", אז אמרתי לה "זה לא מקום פרטי שלכם, כנסי לבית שלך", אז המנוח יצא מהמרפסת ואמר לי "תעוף מפה ותעופו מפה כולכם לפני שאני יורד למטה". אז אמרתי לו "אבל לפני שניה אמרתם שאתם מזמינים משטרה. משטרה זה החוק... המשטרה תבוא. אם המשטרה תחליט להעיף אותי מפה אני אלך, זה לא פארק פרטי שלך, זה פארק ציבורי". אז הוא אמר לי "אני ארד" ואז היה סוג של עימות מילולי בינינו, ולא התייחסתי כל כך והמשכתי, עמדתי אחרי הספסל בכיוון הדשא ופתאום ראיתי מישהו קופץ את הגדר... והולך אלי בהליכה מהירה. הוא אמר לי משהו כמו – בוא, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר לי, אז התקדמתי אליו איזה צעד-שתיים בערך, לכיוונו, וישר קיבלתי, אני לא, לא ידעתי אפילו אם זה נגיחה או שזה פיצוץ... לא יודע מה... עפתי אחורה... ראיתי מטושטש, סחרחורת, נפלתי, בזמן שנפלתי, זה עניין ממש של שניות, נפלה לי הסכין מהצד – איפה שהסברתי כרגע, איפה ששמתי אותה. זה ממש עניין של שניה, התרוממתי, פתחתי את העיניים וראיתי אותו ממש כאילו... עדיין כאילו לכיוון שלי, עלי, כאילו הוא בא להמשיך לתקוף אותי, עשיתי מן תנועה עם הסכין – לא – לא תיארתי לעצמי בכלל שהבן אדם יאבד את החיים שלו באותו יום, לא חשבתי על זה אפילו... רציתי להעיף אותו ממני, פחדתי, בן אדם נתן לי מכה, שאתה מבין את המשמעות של הדבר, שראיתי מטושטש, עפתי לרצפה ממכה אחת. אני רואה את הבן אדם רוכן לכיוון שלי כבר, עוד שניה ממשיך עלי, ברגע שכאילו כבר קמתי, אז רציתי שהוא יפסיק... כאילו לתקוף אותי ולא תיארתי לעצמי בכלל, בגלל התזוזה שלי ושליו, כנראה, זה פגע במקום הזה..." (עמ' 212 – 213 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

הנאשם הוסיף, שבכלל חשב שדקר את המנוח ברגליו ורק אח"כ הבין שזה היה בפלג הגוף העליון, כשהתעדכן מדיווחי התקשורת. וכך סיפר, לאחר מכן, בעניין זה:

"... כביכול, בראש ידעתי שאני מנסה לדקור אותו ברגליים, כי הייתי על הרצפה, הייתי למטה. אני לא יכול להגיע לו למעלה. איך אני אגיע? אין לי יד באורך של שתי מטר שאני לא יכול להגיע למעלה, וזה היה עניין של שניות כבר מההלם של המכה, קמתי ופשוט ראיתי מטושטש, כיונתי לכיוון הרגליים וכנראה שהוא רכן לכיווני, אז היינו בתנועה, הוא קיבל את הדקירה במקום ההוא..." (עמ' 216 לפרוטוקול).

לאחר מכן גם נזכר, כי בזמן שהמנוח ירד למטה, אשתו צעקה אליו "בוא, תעלה, בוא", אבל המנוח "לא התייחס, הוא המשיך לבוא במהירות לכיוון שלי..." (עמ' 218 לפרוטוקול).

45. לדבריו, ברח מהמקום, כי "הייתי המום, ברחתי, פחדתי הייתי בהלם..." (עמ' 213 לפרוטוקול). שפתיו – התנפחו כתוצאה מנגיחת המנוח ("התנפחה לי השפה והיה לי פצע יחסית מאוד גדול מתחת לשפה, מהנגיחה, כנראה פגע לי בשיניים בשפה הפנימית, והיה לי חתך ומוגלה... לקחו אותי אחרי שנעצרתי לאבו כביר בעקבות זה, דוקטור היס... בדק אותי, וביקש מהם לקחת אותי דחוף כביכול לטיפול רפואי שיבדקו מה קרה לי שמה..." עמ' 213 לפרוטוקול), והוא נלקח לטיפול רפואי כתוצאה מהוראותיו של ד"ר היס, אך "לפני שנכנסתי עם הבלש, נכנס אליו אחד (הכוונה לבלש אחר – ר.י.כ.)... לא יודע מה דיבר איתו. נכנסתי אחרי זה והוא (הרופא – ר.י.כ.) לא כל כך הסתכל לי על הפצע, הסתכל לי על השפה – "זה יעבור, קחו אותו חזרה לבית הסוהר", והחזירו אותי לבית הסוהר... לא אכלתי איזה שלוש ימים בערך... הפצע היה פתוח כמה ימים, אז הייתי כמה ימים עם נייר טואלט על השפה..." (עמ' 213 לפרוטוקול).

46. ומה עשה לאחר האירוע?

"הייתי בהלם, ברחתי, אני וכל מי שהיה נמצא איתי באותו יום, באותו מקרה, החלפנו בגדים... החלפתי בגדים, כבר התפצלו דרכינו, היינו רק אני וחברה שלי אצלי בבית, ומשם הלכנו לבית של חברה שלי... לא נרדמנו כל הלילה".

למחרת, בסביבות השעה 10:00, עברו לביתו של הנאשם, ושיקר להוריו בכל הנוגע לפצע בשפה ("אמרתי שבטעות שיחקתי עם החברה עם הידיים", עמ' 215 לפרוטוקול) "כי פחדתי שיגלו מה קרה. בגלל זה גם לא הגעתי למשטרה. בגלל זה לא הלכתי לקבל גם טיפול רפואי באותו יום" (שם).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

במשך השבת הגיע קצין המודיעין של השכונה ("זה שבא והעיד פה לפני כמה דיונים" עמ' 215 לפרוטוקול), ושאל שאלות "אמרתי לו שאני לא יודע, אני לא יודע כאילו מי היה שם, מה-מי, לא יודע כלום, אז הוא אמר לי טוב, פשוט קם והלך... אמרתי לו כך כי פחדתי, לא רציתי לחשוב בכלל על ההשלכות של מה שקרה. הייתי בהלם עדיין... לא מאחל לאף אחד. כן? שיחיה בתנאים של עצור, שפוט, בתנאים כאלה, זה לא בית מלון, סליחה על הביטוי, חמש כוכבים" (עמ' 215 לפרוטוקול).

47. הנאשם הוסיף וסיפר, כי במוצאי השבת ישב עם מ' וחברים, ולמ' "נפלט, כביכול, איזה מילה שקשורה למקרה, שמקשרת אותנו לזה... ובגלל שפחדתי, אז ביקשתי ממנה, באותו יום שישי כבר שלא תספר על זה לאף אחד, גם אם, לא יודע מה יהיה, כאילו משטרה. פשוט שתשב בשקט עד שנראה מה, מה אני עושה עם זה..." (עמ' 216 לפרוטוקול).

למחרת אותה השבת, הלך הנאשם לעבודה, כרגיל, ובערב הלך לביתו של חבר, ושם נעצר על ידי המשטרה.

48. וכך העיד הנאשם בכל הנוגע ל"כוונה תחילה" המיוחסת לו בכתב האישום:
"איך אני יודע שאני רוצה לעשות מעשה כזה, אם לא תיארתי לעצמי בכלל שהבן אדם יתקוף אותי? בן אדם אמר לי שהוא יורד למטה, חשבתי אולי הוא אומר את זה כדי שנלך משם, הוא אמר לי שהוא יזמין משטרה, שהוא הזמין משטרה, אבל המשטרה לא תבוא ותתקוף אותי. המשטרה תבוא, תתן לי דו"ח או שלא תתן לי דו"ח, ותעניף אותנו משם. הוא ירד למטה, הוא צעק לי משהו כמו "בוא", הסתובבתי ואז כאילו בהכי פשוט שיש לא תארתי לעצמי בכלל שהבנאדם יתקוף אותי. בן אדם בגיל של אבא שלי, יתקוף אותי סתם ככה כי עשיתי... לא עשיתי... לא הייתי בשקט למטה? על מה? על זה שישבתי למטה עם חברים שלי בפארק ציבורי? בסדר, אולי היו חילופי מילים בינינו, ואולי עניתי בחוצפה שזה לא פארק שלו ואני אשאר פה, אבל לא תיארתי לעצמי שזה סיבה בכלל שהבן אדם יבוא ויתקוף אותי... בחיים אני לא חשבתי שאני אלך בכלל למצבים כאלה. אני חי עם זה יום יום, אני בלילה נרדם עם זה" (עמ' 217 לפרוטוקול).

אמרות הנאשם במשטרה

49. הנאשם מסר מספר גרסאות למשטרה, בהזדמנויות שונות.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

תגובתו הראשונה של הנאשם למשטרה נמסרה כבר למחרת האירוע, ביום השבת, 05/05/12, לרכז מודיעין בתחנת באר שבע – דמיטרי וייצמן (ע.ת. 16), כאשר במסגרת סריקות שנעשו באזור, בניסיון לאתר עדים לאירוע, הגיע גם לביתו של הנאשם. דמיטרי פגש את הנאשם בנוכחות אמו, חברתו מ' ואחד מאחיו, כאשר בני המשפחה תוחקרו כבר בשעת בוקר מוקדמת, אלא שאז הנאשם לא היה בדירה, והמשפחה ציינה שהוא ישן אצל חברתו. דמיטרי חזר לדירת הנאשם מאוחר יותר (הוא אמנם ביקש מהמשפחה שתודיע לו כשהנאשם יגיע, אך הם לא עשו זאת), פגש את הנאשם ושאל אותו "מה קורה? איפה היית?", והנאשם סיפר לו, שהתחיל לעבוד וכי "ישנתי אצל החברה. אין לי בעיות. הכל בסדר" (עמ' 184 לפרוטוקול).

השיחה לא הייתה תחת אזהרה, ודמיטרי שאל רק שאלות כלליות (כמו ששאל את כולם באותה עת, אם מישהו יודע משהו או שמע משהו) ולא נכנס לפרטים. דמיטרי שאל את הנאשם "אם ידוע לו משהו על הבלאגן שהיה בלילה" והנאשם ענה שאין לו מושג, "אמר שהוא עלה על דרך כבר שנה, ולא היה בנוער, הכוונה – מחלק הנוער, חקירות נוער... ובלילה המדובר אמר שישן אצל החברה" (עמ' 185 לפרוטוקול). חצי שעה לאחר מכן, שוב פגש דמיטרי את הנאשם בזמן שהיה בדרך מהבית שלו עם החברה לכיוון שכונה ט'. דמיטרי אפילו הציע להם טרמפ, אך הם סרבו.

50. הנאשם נעצר בתאריך 06/05/12 בסביבות השעה 16:50, בביתו של מאור ממן, כאשר בדירה נתפסו פלאפונים של השניים וחומר חשוד כחשיש שהיה על השולחן בסלון (ר' מזכרו של הרצל מויאל, ע.ת. 12, ראש מחלק בילוש בימ"ר נגב – ת/7). כשנעצר והוחשד ברצח, השיב "שום דבר, אין צדק" (ר' דו"ח המעצר שנרשם על ידי יוגב אביטל – ת/8א); וכן זכ"ד שרשם אביטל, שהשתתף במעצרו של הנאשם – ת/8ג).

51. מיד לאחר המעצר נחקר הנאשם לראשונה תחת אזהרה (ת/3א, מיום 06/05/12 בשעה 18:56 – אמרה כתובה, דיסק ותמליל), והוא הודה (הן במשטרה והן בביהמ"ש), כי הסם מסוג חשיש שנתפס בדירה, שייך לו ("משתמש לא קבוע, פה ושם לפעמים, אני משתמש בחשיש ומריחואנה, זה אותו חרא"), הגם שכתב האישום אינו מייחס לו עבירה בשל כך. אשר למעורבותו באירוע – הכחיש הנאשם כל קשר וטען שכל אותו הלילה היה בביתה של חברתו מ', יחד עמה, ובכלל ישן בזמן שעל פי ה-YNET היה האירוע.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

כשנשאל על הפצע בשפתו התחתונה, טען ש"זה מכה שקיבלתי מדלת של המקור, בטעות אחד העובדים סגר לי את הדלת על הפרצוף, דלת של מקור". כשנשאל עוד שאלות, כאלה שכנראה לא התכוון לתשובה עליהן, כגון – אם פגש לאחרונה מישהו מחבריו, הסתתר אחרי הטענה ש"לא יודע, לא זכור לי, אני עם בעיה רציני בזיכרון" (למשל, שורה 145, או שורה 131 ועוד).

52. למחרת, ביום 07/05/12, נלקח הנאשם לבדיקה אצל פרופ' היס (בשעה 15:01 – ת/18) ומחוות הדעת עולה, כי הנאשם "יודע שהמשטרה חושדת שגרם למותו של גדי ויכמן בבאר שבע".

גם בפני פרופ' היס, התכחש הנאשם למעורבות כלשהי לאירוע "וטוען שלא היה במקום האירוע כשהמנוח נהרג... שותה משקאות אלכוהוליים לפעמים. ביום בו נהרג ויכמן לא שותה משקאות אלכוהוליים...". ואלו היו ממצאי בדיקתו:

"בשפה העליונה מצד שמאל, בערך מול שן 21, נמצא פצע כמעט עגלגל בקוטר כ-0.4 ס"מ ורגיש למגע, לא סדיר, מכוסה הפרשה צהובה וסמיכה וסביבו דימום תחת הירידת בצורת פס אופקי בצבע סגלגל, במימדים כ-0.4X0.9 ס"מ (לטענת החשוד הפצע נגרם לפני מספר ימים).

....
בשפה התחתונה, כמעט בקו אמצעי, נמצא פצע על פני הירידת, מכוסה קרום כעין גלד בצבע אפרפר ויבש, בקוטר כ-0.3 ס"מ (לטענתו נגרם לפני מספר ימים).

....
באמה השמאלית, בצד הקדמי (בתנוחה אנטומית) והזרתי, נמצא פצע שריטה קווי ואנכי באורך כ-1.3 ס"מ, מכוסה גלדים זעירים, עדינים ויבשים בצבע אדמדם – חום (החשוד אינו זוכר איך נגרם).

בסיכום חוות הדעת צוין:

"לא ניתן להעריך את מנגנון היווצרות ומועד היווצרות הפצעים בשפתיים ואת מנגנון היווצרות הפצע באמה השמאלית".

את שפתיו של המנוח צילם חוקר המז"פ שמואל אברהם באותו היום (ת/19 א ו-ב), ובתמונות רואים, כי מדובר בפצע קטן על השפה התחתונה – רחוק מתיאורו של הנאשם בעדותו בביהמ"ש (שטען, כזכור, ששלושה ימים לא יכול היה לאכול ושהפצע נשאר פתוח למשך ימים, דבר שנסתר על ידי חוות הדעת והתמונות), וגם ספק אם פצע כזה דימם באופן בו תארה מ'. יתרה מכך, ספק אם מ' הייתה בכלל יכולה להבחין בו מהמרחק בו עמדה, כשהייתה מאחורי הנאשם. בכל מקרה, מחוות דעתו של פרופ' היס ברור, שהוא לא המליץ על לקיחת הנאשם "דחוף", כנטען על ידי הנאשם בחקירתו הראשית, לבדיקת רופא, וגם מהתיאור שם ברור שלא מדובר בפצע כה דרמטי כפי שתואר על ידי הנאשם, חבריו ומ'.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

53. הנאשם נחקר בפעם השנייה ביום 07/05/12 בשעה 17:43, על ידי החוקר אייל סבן, ובנוכחות חוקרים נוספים (אייל זיתון, מיכל אטיאס ו-לידור הרשיש), לאחר הבדיקה של פרופ' היס (ת/3(ב) - אמרה כתובה, דיסק ותמליל). החקירה נערכה זמן קצר לאחר שהנאשם נפגש עם עורכת דינו רותם טובול, וכשנשאל אם יש לו משהו לספר שלא סיפר עליו בחקירה הקודמת – השיב בחיוב, והוסיף:

"יום שישי ישבנו מתחת לבית שלי בפארק, אחרי שסיימנו שבת ברחוב עין גדי אצל חברה שלי שקוראים לה מ.ח. ישבנו מתחת לבית של מ', שתינו אני ומ', אני שתיתי איזה חצי בקבוק, שתיתי הייתי מסטול. הלכנו לכיוון הבית שלי, ישבנו בפארק שמה למטה, איפה שקרה מקרה הרצח, ההריגה. ישבנו למטה והוא ביקש שנהיה בשקט, ז"ל גדי ויכמן, ואמרתי לו שזה לא הפארק שלו, והוא אמר לי שהוא יזמין משטרה, אמרתי לו בסדר, הוא ירד למטה, רץ אלי בריצה מהירה, ונתן לי נגיחה לשפה... קיבלתי סחרחורת ונפלתי לרצפה, קמתי ועדיין הייתי בסחרחורת, לא רציתי לפגוע בו, זה לא היה בכוונה, לא כיוונתי לכיוון הזה שזה יקרה, פשוט קיבלתי מכה וניסיתי לעצור בעדו שיפסיק להרביץ לי, כי הוא בא להמשיך לכיוון שלי, ואז ראיתי שפריץ של דם ונבהלתי, ברחתי, וכשהתאוששתי ראיתי שחברה שלי רצה ורצתי אחריה. ומשם הלכנו לבית שלה, וישנו בבית שלה וזהו. אני ממש מצטער על מה שקרה ואני לא התכוונתי שיהיה דבר כזה..."

כשנשאל אם היו עוד אנשים אתם, בעת שישבו מתחת לביתה של מ' בתחילת הערב, השיב "לא שזכור לי, הייתי מסטול", וטען, שהוא קנה את הוודקה כאשר ירדו מהבית של מ'. כשנשאל באיזה מקום, התחיל להסס ולבסוף טען שאינו זוכר ("מההלם ממה שקרה, אני בקושי זוכר את השם של עצמי... קורה שאנשים לא זוכרים, בסך הכל אנחנו בני אדם"), וזאת לאחר שהשוטרים אמרו לו שכל גרסה שימסור – תבדק במצלמות האבטחה של הפיצוציה הנטענת.

כשנשאל, אם מ' ידעה שהוא נושא על גופו סכין באותו ערב, השיב, ש"נראה לי שכן, בדרך כלל אני מסתובב עם סכין, אני דפוק יש לי פרנויות, אני תמיד חושב שרוצים לבוא להרביץ לי, להפתיע אותי, יש לי הרבה תיטבוכים". את הסכין החזיק "בצורה מוסתרת, וכשהוא נגח בי, נפלתי ועף לי הסכין ואז שהיה לי את הזעזוע הזה ראיתי אותו מתקרב אלי שוב פעם, מהמכה הרמתי את הסכין ופשוט נעצתי בו אותה. ניסיתי לכוון לו לרגליים, אבל מהסחרחורת לא שמתי לב לגובה שאני נמצא". הוא בטוח שהחזיק את הסכין ביד ימין, והוסיף, ש"אף אחד לא יוכל למצוא את הסכין, זרקתי אותה בפח זבל, וכנראה שכבר אספו אותה עם הזבל..."



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

את הסכין תאר כ"גדולה עם ידית אדומה... סכין מטבח גדולה, עם ידית בצבע אדום" ואף צייר אותה (בהתאם לציור אורכה 23.5 ס"מ, כשהקת מעץ באורך כ-9 ס"מ והשאר הלהב, שרוחבו כ-4 ס"מ ומחודד בקצה. לדבריו, "אני קצב, אני יודע מה זה סכין מטבח, זה הגדול בערך"). הנאשם טען, שלקח הסכין עמו לפני שהלך לבית חברתו, והכחיש שבזמן שישבו בפארק עלה לביתו, כ-20 דקות לפני הדקירה, ורק אז הצטייד בה.

מאחר והנאשם טען, כי לאורך כל הערב היה עם מ' ולא נפרדו לרגע, הציג בפניו החוקר את הסתירה שבדבריו, שכן – טען קודם לכן שהלך לקנות וודקה, ואז הנאשם מסרב להמשיך בחקירה ("מפה והלאה אני חושב שהחקירה הסתיימה, אני אמרתי את מה שיש לי להגיד, וכל שאלה שתשאל אני שומר על זכות השתיקה, נחסוך את ההמשך").

מנסים להזכיר לנאשם, שכ-20 דקות לפני הדקירה, הוא הלך עם חן לביתו, והביא לחן קפוצ'ון, והנאשם: "לא שזכור לי, ואני שומר על זכות השתיקה", ואחרי שאלה משלימה "מתקן" תשובתו וטוען שלא היה בביתו "אני בטוח באלף אחוז שלא הייתי, וזהו".

הנאשם מאשר, שהכוס בה שתה את הוודקה "התנפצה בזירת האירוע. כמה מטרים מהגופה... אני בעטתי בה לפני האירוע".

ויודגש, כי הנאשם עומד על כך שהיה "מסטול" באותו ערב, וגם עומד על כך שהוא זה שקנה את הוודקה ולא חבריו, זאת גם לאחר שהוא מעומת עם גירסאות חבריו. לאחר מכן – שומר על זכות השתיקה.

54. למחרת, בתאריך 08/05/12, בשעה 15:00, נערך לנאשם עימות עם מ' על ידי החוקר אייל זייתון (ת/5 – דו"ח כתוב, דיסק ותמליל).

בעימות טוענת מ', כי כשישבו בפארק – הלכו הנאשם וכן לכיוון ביתו של הנאשם, וכן חזר עם קפוצ'ון של הנאשם. הנאשם, כשחזר, דיבר עם מישהו בטלפון "רב כאילו עם מישהו בטלפון בצעקות, ואז האשה של הנרצח יצאה מהחלון והתחילו להתעמת, ואז אחרי זה גדי ויכמן ירד למטה והתקדם בהליכה מהירה, עדן התקרב, הלך בהליכה מהירה, שניהם היו בהליכה מהירה ועדן, הוא נגח בעדן בשפתיים, ואז אחרי זה עדן התקרב אליו ודקר אותו".

הנאשם עונה ש"סה"כ הגנתי על עצמי מפני המנוח שהיכה בי ורציתי סה"כ להתגונן בפני שלא ימשיך להרביץ, והייתי מזועזע מהמכה וקרה מה שקרה ואני מצטער...".



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

לאחר מכן, מ' מתארת את המשך האירוע ואילו הנאשם בעיקר שומר על זכות השתיקה (כך, למשל, היא סותרת גירסתו שהיה מסטול וטוענת ששתה רק כוס אחת של וודקה; טוענת שנפרדו במהלך הערב, כשהנאשם הלך לביתו של חן – אף זאת בניגוד לגרסתו; טוענת שלא הנאשם קנה את הוודקה, ואז – דווקא הנאשם מודה בכך; טוענת שהנאשם לא היה מסטול, והנאשם עומד על כך שכן היה מסטול; מ' טוענת שהנאשם אמנם איבד את שיווי המשקל מהנגיחה, אך לא נפל, ואילו הנאשם טוען שהיא כנראה לא ראתה זאת ועוד).

ויוער, כי במהלך העימות מודה הנאשם ששיקר בחקירתו בשתי נקודות (בשאלה מי הביא את הוודקה, ובכך שאכן שוחח עם חברו מאור ממן לאחר האירוע) ומסביר, ש"הייתי לחוץ ופחדתי ממה שעומד לקרות". יחד עם זאת, הוא עדיין דבק בגרסתו שהיה שיכור.

55. בתאריך 09/05/12, בשעה 10:43, יצא הנאשם לשחזור עם החוקר בני גיגי והצלם פקד יאיר דלבר (ת/4 – דיסק וד"ח). לפארק הגיעו בשעה 11:02 והנאשם מספר שישב עם חברים והחברה במקום. המנוח ביקש שקט ואמר שהזמין משטרה, והנאשם ענה לו שהמשטרה יכולה להעיף אותם "והוא התחיל לקלל ולדבר בשפה לא כל כך יפה, החזרתי לו קללות. אשתו גם קללה וקללתי אותה חזרה". לדבריו, המנוח רץ אליו ונגח בו, הוא נפל, עף לו הסכין מהכיס "הוצאתי את הסכין, הייתי מטושטש, הייתי מסטול, דקרתי וברחתי".

כבר כאן אעיר, כי "נפלט" לנאשם, תוך כדי השחזור, כי "הוצאתי את הסכין", הגם שטען שהיא עפה לו מהכיס...

הנאשם מצביע לשוטרים על הספסל האמצעי מבין שלושת הספסלים שבפארק וטוען, ששם ישב עם חבריו. "היינו מטטולים ואז עשינו קצת רעש", ואז המנוח יצא למרפסת וביקש שקט.

אח"כ הצביע הנאשם על המקום ממנו קפץ המנוח אל הפארק, והכוונה לגדר של בנין המגורים, "ובא אלי בריצה". הנאשם הולך ומראה לשוטרים עד להיכן הלך הוא לכיוונו של המנוח, ומצפיה בדיסק רואים את הנאשם עושה מעל 20 צעדים רגילים (הוא אזוק גם באזיקי רגליים), ובכך סותר כל טענה אחרת שלו ושל חבריו כאילו היה זה המנוח שבא יותר לקראתו או כאילו הלך צעד אחד או שניים בלבד לכיוון המנוח! רואים בשחזור (אגב, גם בביקור במקום וגם בתמונות של הזירה, ועל כך להלן), כי ללא ספק מקום המפגש בין הנאשם לבין המנוח קרוב יותר למקום בו ירד המנוח מהגדר אל הפארק, מאשר לספסל בו ישבו הנאשם וחבריו קודם לכן.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

בהמשך מתאר הנאשם, שהרים את הסכין שנפלה (והפעם לא ציין שהוציא אותה) ודקר את המנוח כהגנה עצמית. לדבריו, עף אחורנית מהנגיחה, איבד את שיווי המשקל, ונפל. אז עפה הסכין; הוא הרים אותה; המנוח המשיך להתקדם לעברו; הוא התרומם – ודקר את המנוח. לאחר מכן – ברחו מהמקום.

כשהנאשם נשאל מדוע לא עזבו את המקום כשידעו שהמנוח בדרכו אליהם, השיב ש"רציתי להתגונן מהבן אדם...".

כשהנאשם מתבקש להראות כיצד דקר את המנוח, הוא לא עושה זאת וטוען שהיה אז מטושטש. ברור ובולט, כי הנאשם אינו משתף פעולה בנקודה זו מחשש שהתנועה שיראה תסבך אותו.

במהלך השחזור, לראשונה, טוען הנאשם, שבזמן שהמנוח אמר להם שירד למטה, גם איים שיכה אותו.

בהמשך השחזור מתקן הנאשם ומציין שהמנוח "לא ממש רץ, הליכה מהירה", ואף זאת לראשונה.

הנאשם גם מראה היכן בדיוק החזיק את הסכין – וזאת במכנס מקדימה – בצד, ולמרות שמדובר בסכין גדולה, טען שלא פחד להיפצע ממנה. לדבריו, הסכין הייתה מונחת שם מתחילת הערב, מהרגע שיצא מביתו (ומראה בין אצבעות ידיו, כי מדובר בסכין גדולה באורך של כ-30 ס"מ).

כאשר הנאשם נשאל לאן ברחו – הוא מבקש להפסיק את השחזור.

יצוין, כי לא ניתן להתעלם מכך, שהנאשם מגלה בקיאות ב"הילכות" החקירה המשטרתית, והגרסה שהוא נותן מכוונת, במפגיע, לטענת ההגנה העצמית. ובנוסף, כאשר הנאשם לא בטוח מהם "הקלפים" שבידי המשטרה (ומה העידו חבריו בעניין ספציפי), הוא לא מוסר גרסה באותו נושא וטוען שמאז האירוע אינו זוכר את כל הפרטים (למשל, כשנשאל אם עלה לביתו במהלך הערב או לאן ברחו). בכך, באופן בולט, שומר הנאשם לעצמו "נתיב הימלטות" מסתירות למיניהן שעלולות להתגלות בעתיד עם התפתחות החקירה.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

56. אחרי השחזור, ביום 09/05/12 בשעה 12:57, נחקר הנאשם פעם נוספת (ת/3(ג)), כאשר באמרה זו אינו מחדש מאומה.

57. ביום 13/05/12 בשעה 10:57, שוב נחקר הנאשם (ת/3(ד)), כאשר שוב הוא מודה בהחזקת החשיש שנתפס בעת מעצרו. אולם, כאשר נשאל שאלות נוקבות על גרסתו – הוא בוחר לשמור על זכות השתיקה. כך, למשל, כשנשאל איך הצליח לדקור את המנוח בבית החזה תוך כדי התרוממות; או כשנשאל איך יתכן שהיה כל כך מסטול, אם כל הפעולות שעשה לאחר האירוע מלמדות על כך שהיה בשליטה מלאה, ואף זכר פרטים רבים שאינם מפלילים.

הנאשם טען, כי אינו זוכר את הדקירה, כי היה שיכור ומטושטש מהמכה של המנוח, אך הוא בטוח שדקר רק פעם אחת, ולכן אין לו הסבר לשני החתכים שנמצאו בגופת המנוח, כאשר אינו זוכר, אם תוך כדי הוצאת הסכין, חתך את המנוח גם בידו.

חקירתו הנגדית של הנאשם – ובחינת גרסתו

58. מחקירתו, תוך השוואה לדברים הקודמים שאמר, עולות תמיהות רבות ומתבררת אינפורמציה שהיא בעלת חשיבות להערכת משקל דברי הנאשם. ובין היתר, ניתן ללמוד את הדברים הבאים:

- כזכור, האירוע היה בערב שבת, ומתברר שהנאשם נסע במונית לביתה של מ', ולדבריו "יש מחילות בעם ישראל, אנשים נופלים בין הכסאות לפעמים... באותה תקופה לא הייתי דתי" (עמ' 219 לפרוטוקול. אגב, למרות שאז לא היה דתי, בשחזור הוא כבר עם כיפה שחורה גדולה).
בהמשך החקירה "שכח" הנאשם את גרסתו זו, וטען שהוא חושב שעשה את הדרך לביתה של מ' ברגל (עמ' 235 לפרוטוקול).

- הנאשם מאשר בחקירתו שהיה "קצת" עצבני בליל האירוע, בעת שדיבר בטלפון עם אותו חבר עלום:

"הייתי אולי קצת עצבני עליו שהוא היה צריך לבוא אלי ולא הגיע... לא הייתי מאוד עצבני ומרוגז, הייתי עצבני... לא אמרתי – אני אראה לך מה זה... אני סה"כ התעצבנתי שהבן אדם הבטיח לי שהוא יבוא והוא לא בא..." (עמ' 222 – 224 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

אולם, כזכור, באמרה השניה הודה הנאשם שבעט בכוס ממנה שתה את הוודקה והיא התנפצה, וזו, לדעתי, עדות מובהקת לכך שהיה מאוד עצבני; כמו גם אמרות השכנים ואף עדויות חלק מחבריו של הנאשם, שהעידו, כי כעס ביותר בשיחת הטלפון, ואף איים על הדובר בצד השני במילים כמו "נראה אותך גבר מגיע לכאן", וכו', דברים שהנאשם הכחיש שאמר.

- כאשר הנאשם נשאל על ידי התובעת, בחקירה הנגדית, מדוע שיקר לפרופ' היס בנוגע לפצע בשפה, השיב לה, כי "בימים האלה לא הייתי כל כך מפוקס על עצמי" (עמ' 226 לפרוטוקול) ו-"תהיי כמה שעות טובות בחקירה ואז יזרקו אותך באיזה תא מסריח, ויום למחרת יקחו אותך לדופא, ותגידי לי אם אפשר להיות מפוקס" (עמ' 227 לפרוטוקול). אולם, יש לזכור שהנאשם מסר את הגרסה השקרית כבר ברגע שנעצר, ועוד לפני ש"נזרק" לתא "המסריח" ... ויתרה מכך, הנאשם בעצמו אישר שזו לא הייתה החקירה הראשונה שלו (עמ' 232 לפרוטוקול), כך שהמעצר לא היה אמור להיות כזה "שוק" עבורו.
את השינוי בגרסה ומתן הדגש של הנאשם על מעשיו כהגנה עצמית וכתוצאה ממצב של שכרות, ולו חלקית, ואף הזהירות בכינוי המעשה כ"הריגה" במאובחן מ"רצח", מוצאים לאחר התייעצות שערך הנאשם עם באת כוחו. אין צורך להכביר מילים בדבר חשיבות זכות ההיוועצות, דבר שהסנגור התייחס אליו בסיכומיו, וטוב שזכות זו הוענקה לנאשם במלואה במהלך החקירה.
- בביהמ"ש אישר הנאשם, ששתה רק כוס אחת של וודקה, וזאת בניגוד לגרסה שמסר במשטרה, גם באותה גרסה שבה החליט לספר על מעורבותו באירוע. כזכור, לראשונה הודה ששתה רק כוס אחת במהלך העימות עם מ', כאשר ברור שעובר לכך ניסה להתחמק מאחריות או לפחות להתחמק מחלקה, בשל שכרות. בלבול, בכל מקרה, ממש אין כאן, אלא ניסיון הטעיה מכון ממנו נסוג, כשנוכח לדעת, שהעדויות של מ' סותרות את עדותו.
ואין לשכוח, שבאמרה הראשונה שמסר, כלל לא הזכיר הנאשם את השתיה והשכרות "צצה" לראשונה רק לאחר מכן. יתרה מכך, בחקירתו הראשית טען הנאשם שדיבר בקול רם, כי כך עושים אנשים ששותים אלכוהול, ועל כן נשאל "צעקת כי היית מסטול?", והנאשם השיב, ש"לא בדיוק... הייתי קצת בראש טוב" (עמ' 231 לפרוטוקול). כלומר – כל התשובות נכונות ואפשריות אצלו...



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

- אבל ניסיונותיו של הנאשם להתחמק מאחריות לא פסקו גם לאחר שהודה שלא היה שיכור, בעת שטען (במשטרה בגרסאות המאוחרות ובביהמ"ש), שהיה מטושטש לא מהאלכוהול אלא מהמכה שקיבל ("הייתי מטושטש מהמכה, לא מהאלכוהול... היה לי קצת ראש טוב מהאלכוהול...", עמ' 230 לפרוטוקול). אלא, שהפצע שנותר בשפתיו של הנאשם לא מלמד על מכה כה חזקה כפי שתאר בעדותו או כפי שתארו חבריו, בוודאי לא מכה שתפיל אותו מהרגליים או תגרום לו לטשטוש וחוסר התמצאות.
- כאשר הנאשם נשאל מדוע ברח ולא סייע למנוח, השיב ש"לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואם הייתה לי ההזדמנות באותו רגע לחכות ולהזמין אני את האמבולנס ואני להתקשר למשטרה, אני הייתי מתקשר מזמן". לכן, נשאל על ידי ביהמ"ש "למה לא הייתה לך הזדמנות?" והשיב: "הייתי בהלם... פחדתי, ברחתי... אם לא הייתי בהלם ולא היה מתפתח כל הסיטואציה הזאת, ולא הייתי מפחד, אז הייתי מתקשר והייתי מזמין" (עמ' 233 לפרוטוקול).
כלומר, שום דבר אובייקטיבי לא מנע מהנאשם להושיט עזרה למנוח. הוא פשוט פחד על עצמו, חשש שיגלו את מעשיו, וברח כדי שלא להיתפס. הא ותו לא.
- שוב, הנאשם מעלה תירוצים על מנת להתחמק מאחריותו, הפעם מאחריותו למעשיו לאחר הדקירה. ברור, הרי, שבשלב זה הנאשם יכול היה לסייע למנוח, וברור שכבר לא פחד ממנו. הנאשם, ללא כל ספק, פחד על עצמו יותר מאשר הצורך, האחריות ועשית המעשה הנכון במתן עזרה למנוח לאחר מעשה. הברירה, יש לומר, גם היא, כשלעצמה, מלמדת על הלך מחשבתו של הנאשם. מי שלא חפץ בתוצאת המוות, היה ממתין במקום, ולו לשניה, כדי לעמוד על מצבו של הנדקר, אך על כך עוד להלן.
- הנאשם טען שנהג לשאת על גופו סכין, אם כי נמנע, בכל גרסה, להודות בכך שהסכין הגדולה שנשא באותו ערב על גופו – נועדה לחיתוך בשר ("פעם אחת נתפסתי עם סכין יפנית... כל השאר זה סכינים מהבית, כאילו... סכיני מטבח... זה לא בדיוק סכין לחיתוך בשר... אני לא ידע להסביר לך בדיוק איזה סכין...", עמ' 233 – 234 לפרוטוקול). אולם, די בציוור של הסכין, כמו בתיאורה במהלך השחזור ובביהמ"ש, כדי להעמיד דברים על דיוקם: סכין גדולה שכזו מסוגלת, ואף מיועדת, לחיתוך בשר, והנאשם, כקצב, אמור לדעת זאת.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

• אשר לשאלה – מדוע נהג לשאת על גופו סכין העיד הנאשם, כבר מחקירתו במשטרה, כי "מה לעשות שאני, יש לי קצת, בוא נקרא לזה שריטה שאני פרנואיד... שאני הולך כל הזמן עם סכין, כי יש דברים שקורים בחוץ ורואים את זה ביום יום שזה מפחיד..." (עמ' 238 לפרוטוקול). בצדק העירה התובעת, עו"ד אברהם, על דברים אלה, שזה "ציני שהוא אומר את זה, מדהים... זה דברים שאנשים כמוך עושים, שיוצאים מהבית עם סכין, כדי להשתמש בו בכל הזדמנות" (עמ' 238 לפרוטוקול).

• בחקירתו הנגדית מאשר הנאשם שהלך עם חן באותו הערב להביא קפוצ'ון מביתו עבור חן (עמ' 240 – 241 לפרוטוקול), והוא אפילו טוען שסיפר על כך במשטרה (שם, שורה 3), אלא, שבמשטרה – באמרה השנייה (ת/ב3), בכלל טען שאינו זוכר אם היו עמו ועם מ' עוד חברים באותו ערב, ואף ציין במפורש ש"אני בטוח באלף אחוז שלא הייתי (עם חן בביתו באותו הערב), וזהו".

אין זאת אלא, שהנאשם משנה את העובדות ואת הגרסאות בקלות רבה כל כך, עד שאינו מסוגל לעקוב אחרי השינויים בעצמו. כמובן, נשאלת השאלה מדוע שיקר דווקא בנקודה זו? היתכן שבאמת עלה לביתו ובשלב זה הצטייד בסכין, היינו לאחר תחילת הויכוח עם המנוח ורעייתו? ממילא, מה ההיגיון לנסוע (במונית) לבית חברתו מצוייד בסכין? מדוע הוא זקוק שם לסכין, גם לאור "השריטה הפרנואידית" שיש לו? ואיך יתכן שאף אחד מחבריו לא ראו את הסכין על גופו לפני השלב של הדקירה, למרות אורכה והחולצה הקצרה שלבש, שהייתה מחוץ למכנסיו (ר' שאלות כב' השופט צלקובניק בעניין זה, ותשובותיו המתחמקות של הנאשם בעמ' 243 – 244 לפרוטוקול). והאם התיקים הפתוחים שיש לו על נשיאת סכין שלא כדין, דווקא משמשים לחיזוק גרסתו בעניין זה?? אלא שגם המאשימה מקבלת את הגירסה לפיה הנאשם הצטייד בסכין כבר בתחילתו של הערב, כך שהשאלות נשארות פתוחות והתמיהות ללא הסבר.

• הנאשם התעקש להישאר בפארק ובכך התגלו אופיו העיקש ומחשבתו המעוותת לפיהם הוא רשאי, יכול וצריך לעשות ככל העולה על רוחו. הוא רואה עצמו במרכז ההווה, ולכן גם אמר פעמים רבות בעדותו ביטויים כמו "לא רוצה ללכת", או "אני רוצה לשבת בפארק" (עמ' 245 לפרוטוקול) וביטויים דומים, המעמידים את רצונו שלו במרכז. לא הועילו בקשותיה של מיכל; לא הועילו בקשותיו של המנוח; לא הועילה בקשתה של מ'; ואפילו לא הועילו "האיומים" שזעיקו משטרה. הנאשם היה נחוש להשאר בפארק ולא לזוז; להישאר ולהמשיך בשלו, גם אם זה מפריע לאחרים.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

לו, לנאשם, לא יגידו מה לעשות, והוא יעשה כרצונו בלבד. אגב, חבריו אישרו אף הם הלך מחשבה זה.

הגרסה כאילו הנאשם באמת רצה לחכות למשטרה ולכן נשאר במקום ("מחכה שהמשטרה תבוא ותעשה את הסדר", עמ' 248 לפרוטוקול) – אינה סבירה, לשון המעטה, שלא לומר מגוחכת. הנאשם עצמו העיד, כי היו לו תיקים פתוחים על החזקת סכינים, אז האם ניתן לקבל את גרסתו, שרצה ששוב יערכו עליו חיפוש וימצאו את הסכין הגדולה שהחזיק, שלא כדין, על גופו?! או האם רצה שיתפסו אותו שותה אלכוהול בחוץ בשעת לילה?? אין זאת אלא, שהנאשם פשוט "לא ספר" אף אחד – לא את השכנים האומללים שהפריע את מנוחתם, וגם לא את המשטרה שהייתה אמורה להיות בדרכה למקום.

- בין טענות הנאשם וההגנה נטען גם שהמנוח היה גבוה מהנאשם ועל כן גם מאיים יותר. אלא, שגובהו של הנאשם 1.72 מ', והוא נעל נעלי התעמלות באותו ערב, ואילו גובהו של המנוח היה 1.74 מ', והוא נעל כפכפים. לכן, ההנחה היא שהיו בערך באותו הגובה, כאשר ממילא המנוח לא היה גדול בהרבה מהנאשם, כפי שנטען (המנוח שקל 76 ק"ג והנאשם בין 55-60 ק"ג, לפי חוות הדעת שהוגשו עליהם), ואין בהפרשי המשקל ביניהם כדי לתמוך דווקא בגירסת ההגנה, כאילו די במבנה הפיזי של המנוח כדי להוות איום על הנאשם.

- הנאשם טען בחקירתו בביהמ"ש, כי לאחר שהמנוח קפץ מהגדר "הוא בא אלי במהירות, אמר לי משהו כמו "בואו" ... ואז "התקדמתי אליו... משהו כמו, עשיתי שתי צעדים" (עמ' 252 לפרוטוקול), ובהמשך הוסיף, ש"משהו כמו שתי צעדים, שלוש צעדים... שאני עשיתי... והוא רץ את כל הדרך עד אלי" (עמ' 254 – 255 לפרוטוקול). אלא, שתאור זה ממש אינו תואם את השחזור שעשה הנאשם והמובא לעיל, וגם לא את הנתונים בשטח, שכן המפגש עם המנוח היה קרוב יותר למקום הקפיצה מהגדר מאשר לספסל שעליו עמד הנאשם בטרם יצא לכיוון המנוח, ודי בעיון בצילומי הזירה כדי לאמת זאת (להלן).

יתרה מכך, תאור התקדמותו של המנוח, כאילו "רץ" אליו, אינו תואם את התיאור שמסר הנאשם עצמו בשחזור, שאז טען שהמנוח הלך "בהליכה מהירה". אגב, תאור זה הוא אותו תאור מילולי שהיה שגור בפי חבריו, ככל הנראה שלא בכדי...



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

• בניגוד לעדויות האחרות, הנאשם לא הודה בביהמ"ש שרץ לעבר המנוח, אבל, לאחר חקירה נגדית מאומצת, היה מוכן לאשר, שהלך לקראתו מהר (עמ' 258 לפרוטוקול).

• הנאשם נחקר ארוכות בנוגע לטענתו שהסכין שהייתה על גופו – נפלה. כזכור, לדבריו, בעת שמעד עקב נגיחתו של המנוח, ותוך כדי נפילתו, גם נפלה הסכין שהייתה נתונה עד אותו רגע במכנסיו. אלא, שתאור זה סותר את עדויות כל האחרים שצפו על האירוע. וממילא – אין גם כל היגיון בגרסה זו, שכן – אם ידית הסכין הייתה נתונה בתוך הג'ינס, כך שלא ניתן היה לראות אותה מבחוץ דרך החולצה, כשהיא לחוצה בין הג'ינס לבין גופו של הנאשם כשהלהב לכיוון מטה (ר' תאור שאישר הנאשם לשאלת חברי, השופט צלקובניק, בעמ' 261 – 262 לפרוטוקול), כיצד זה התרוממה לפתע ועפה בשל הנגיחה?! מדוע לא החליקה למטה, למשל? מדוע בכלל זה?

הנאשם, יש לומר, לא תרם הסבר כלשהו לשאלה זו ורק טען שהוא נפל על גבו, שכב על הקרקע (אבל "שכיבה לא מלאה. נחתתי על הגב, אבל לא שטות, אבל הגב שלי על הרצפה, כן", עמ' 263 לפרוטוקול), וכשחיפש משהו מסביב, כדי להתגונן באמצעותו כנגד המשך תקיפתו של המנוח, מצא את הסכין שלו, על הרצפה, לידו...

הנאשם טען, שהסכין הייתה על גופו לאורך כל אותו ערב – כשהלך למ'; כשישב במונית; כשישב לסעוד את ארוחת השבת עם משפחתה של מ'; כאשר טייל עם חבריו עד שהגיעו לפארק; כאשר עלה לביתו כדי להביא את הקפוצ'ון לחן; וכשישב בפארק, עלה על הספסל וקפץ ממנו. מדובר בשעות ארוכות, בהן ביצע פעולות לא מעטות, כאשר למרות זאת – הסכין לא זזה ממקומה ואף אחד לא ראה אותה. מדוע, אם כן, מאותה תזוזה נטענת עקב הנגיחה, פתאום עפה הסכין? ולא סתם נפלה, כלומר – לא החליקה לאורך המכנס מטה, אלא דווקא התרוממה (כ-20 או 25 ס"מ, נוכח אורך הסכין) ועפה למרחק מה, עד שנחתה בדיוק במקום בו הנאשם "נחת", כטענתו, בשל נגיחתו של המנוח, לאחר שמעד מספר צעדים לאחור...

תשובת הנאשם לשאלות אלה, כאילו "יש... בידיית של הסכין כמו וו כזה" (עמ' 269 לפרוטוקול), לא רק שלא נשמעה מעולם קודם לכן; לא רק שלא צוינה על ידו במשטרה, עת תאר את הסכין או צייר אותה; לא רק שהוו היה מונע את הנפילה; אלא שאפילו ההגנה לא ניסתה להציג סכין מעין זו, ככל שהיא קיימת...



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

מיותר לומר, כי אין לי ספק שכל התאור הנ"ל של נפילת הסכין, כביכול, לא היה ולא נברא, והוא נועד להקדים תרופה למכה ולמנוע טענה כאילו שלף את הסכין לפני הדקירה. הנאשם בחור נבון ואין זה המפגש הראשון שלו עם ביהמ"ש ועם ההלכות הקשורות בהחזקת סכינים, והוא מבין, כי שליפת סכין יכולה להעיד על כוונה לדקור, ולכן בחר בקו הגנה זה. אלא, שיש לומר שניסיונו זה לא היה מוצלח במיוחד...

• הנאשם טען, כי בזמן הדקירה היה עדיין בשלב של התרוממות מהנפילה, ובלשונו, "בדקירה זה היה בזמן שקמתי, אני לא הייתי עומד פלטה" (עמ' 274 לפרוטוקול), או "בדיוק הייתי כמעט עומד... קצת יותר מחצי עמידה, כריעה כזה" (עמ' 282 לפרוטוקול), אלא שאז נשאלת השאלה, איך יתכן שבתנוחה כזו, כאשר הנאשם והמנוח היו כמעט בעלי אותו גובה, נעצה הסכין בדיוק בחזה, במקום כל כך גבוה, ולא ברגל למשל, כמו שטען שהתכוון לעשות? רק תנוחה התואמת את עדויות כל העדים, ולפיה המנוח והנאשם היו בעמידה, שניהם, זה מול זה, יכולה ליתן הסבר לדקירה היישר בחזה.

משהבין הנאשם, במהלך חקירתו הנגדית, שיש בעיה עם התאור שמסר, מצא הסבר חדש אותו למד, ככל הנראה, מהמומחית שהכינה עבור ההגנה חוו"ד בנושא רפואה משפטית (להלן), וטען ש"זה דבר שהתפתח, כי שנינו היינו בתנועה" (עמ' 281 לפרוטוקול), אך גם בכך אין כל הסבר לדקירה ישירות בחזה.

• ועוד. לו באמת חשב הנאשם שדקר את המנוח ברגל, ואם באמת הותקף על ידי המנוח, למה ברח ולא המתין למשטרה?

כזכור, הנאשם טען שבעת שברח מהמקום עדיין סבר שדקר את המנוח ברגלו, ולא ידע שהמנוח נדקר בחזה עד שקרא על כך באינטרנט, אולם גם גרסה זו לא הגיונית, שהרי שאפילו חבריו העידו, שמיד לאחר הדקירה החל דימום מסיבי ביותר מגופו של המנוח. הייתכן שרק הנאשם לא ראה את הדם הרב שזב מחזהו של המנוח, ואשר ניתן היה לראותו גם ממרחק, מהבניין ממנו צפו השכנים? ואין לשכוח, שגם הנאשם בעצמו מסר תיאור מפורט על הדם שיצא מגופו של המנוח באמרה ת/3(ב)...



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

• הנאשם התבקש בחקירתו הנגדית ליתן הסבר לחתך הרוחבי שנמצא אצל המנוח, שהשתרע מבית החזה ועד ליד השמאלית (להלן), אך הנאשם אינו יודע לתת לאורכו של החתך – כל הסבר ("פשוט אמרתי – אני דקדתי, הוצאתי הסכין וברחתי", עמ' 287 לפרוטוקול). לכן, הנאשם התבקש הנאשם להדגים את פעולותיו (דבר, שכזכור, נמנע מלעשותו בחקירה המשטרתית), ולפרוטוקול תיארונו את הפעולה שהדגים הנאשם כ"תנועת יד קדימה" (שם) ובמקום אחר הוספנו: "בתנועת מגל קדימה... בגובה החזה" (עמ' 288 לפרוטוקול), מה שמחזק את המסקנה, שהנאשם אכן עמד מול המנוח ולכן דקר אותו בחזה, ולא היה בהתרוממות מנפילה.

התנועה גם מלמדת, שהנאשם, בכל מקרה, לא כיוון את הדקירה לרגלו של המנוח!

• שקרי הנאשם במשטרה באשר למצבו באותו ערב, כשטען שהיה שיכור, מלמדים על ניסיונותיו לפטור עצמו מאחריות גם מכיוון זה. רק לאחר שנודע לו, שחבריו לא חיזקו גרסתו בעניין זה, ואפילו מ' אמרה שלא היה "מסטול" מהשתייה, שינה גרסתו וטען ש"לא הייתי גמור מהשתייה, שתיתי כוס... היה לי קצת ראש טוב, ידעתי מה קורה איתי" (עמ' 285 לפרוטוקול). כשהתבקש להסביר למה שיקר במשטרה בנקודה זו – לא היה לו הסבר (עמ' 286 לפרוטוקול).

• חרף הנזק העצום שנגרם לגופו של המנוח, והמעבר של הסכין דרך כל הרקמות עד הלב, התעקש הנאשם ש"אני לא הפעלתי כוח" (עמ' 289 לפרוטוקול), אך "אין לי הסבר לזה, זה מה שהיה, אני פשוט דקדתי וברחתי" (עמ' 290 לפרוטוקול). אולם, גירסה זו, לא רק שנולדה, ככל הנראה, לאחר חוות הדעת של הפתולוגית שהוגשה מטעם ההגנה, אלא שהיא גם סותרת את עדות הנאשם עצמו במשטרה, עת טען באמרה ת/3(ב) ש"באותו יום נחרבה הסכין והעלמתי אותה, אף אחד לא יכול למצוא אותה, זרקתי אותה בפח הזבל" (ההדגשה שלי – ר.י.כ.). כשנשאל בחקירתו הנגדית לפרשנות המונח "נחרבה" טען הנאשם ש"היא נחרבה מכיוון שיום ראשון בבוקר באים אלה שעובדים בעירייה של הזבל ולוקחים את הזבל" (עמ' 290 לפרוטוקול). אולם, כמובן שזו, שוב, תשובה מתחמקת שהרי אין ספק שבדבריו במשטרה התכוון הנאשם, פשוטו כמשמעו, שהסכין "נחרבה", היינו – נהרסה, ולא שהוחבאה או הועלמה, שכן לכך התייחס בנפרד בסיפא של המשפט (ר' גם בעמ' 291 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

עדות הנאשם – דיון ומסקנות

59. עדות הנאשם השאירה רושם מפוקפק ביותר במהלך עדותו, לשון המעטה. הוא היה מניפולטיבי; ניסה להתאים את גירסתו לראיות שנודעו לו עם הזמן; וניסה להתאים את הגירסה להגנות משפטיות אפשריות. בכך, כזכור, החל כבר באמרה השניה שמסר במשטרה, בה כבר קשר עצמו לדקירה (ת/3ב) והדגיש, שוב ושוב, מילים כמו היעדר כוונה; עומד על כך שהיה במצב שכרות; וכבר אז טען, שהסכין עפה לו ורק הרימה מהארץ. זו הגרסה שמסר, יש לומר, אחרי ההכחשה הגורפת שמסר בגרסה הראשונה, ובה פירוט רב של מעשים שכביכול ביצע בזמנים הרלבנטיים. רק לאותם דברים שנאמרו ללא תכנון מוקדם ובספונטניות, ניתן ליתן משקל כלשהו, ואלה מעטים. די בכל ההערות שנכתבו לעיל, כדי להסביר מסקנתי זו, אך עיון בהקלטות חקירותיו במשטרה יכול לתת מימד נוסף לתובנה זו. הנאשם משקר במצח נחושה, גם בנוגע לדברים שמאוחר יותר הודה בקור רוח ששיקר לגביהם. באותו קור רוח הוא גם מעיד על הדקירה, ואם יש חרטה כלשהי בקטע כלשהו, הרי שהחרטה נובעת מכך שחיי שלו נעצרו, שהוא נתפס, ושהוא אמור כעת לתת את הדין, למרות שפעל בדרך, שהוא סבור שכל אדם היה פועל בה ולמרות שהוא הקורבן למעשי המנוח ותוקפנותו. הנאשם אינו חושש במהלך החקירות, בוודאי שאינו נתון בהלם כלשהו או בטראומה (מ"התא המסריח", למשל...) אלא דווקא מפגין ביטחון רב ואסרטיביות; הוא מפסיק לשתף פעולה במקום בו אין לו תשובה מוכנה מראש, או שחושש שבתשובה יהיה כדי להזיק לו; ומקפיד לא להשיב מקום שאינו רוצה להזיק להגנתו, למשל בתיאור הדקירה עצמה.

גם בביהמ"ש העיד הנאשם ברוגע בעת שגולל את עדותו הראשית, והוא תמה מה "עושים עניין" מהרגליו – אם מהרגלי הבילוי שלו; אם מהרגלי השתיה שלו; אם מהרגלי הדיבור והקללות שלו; ובמיוחד – מהרגלו לשאת על גופו סכין לכל מקום מחוץ לביתו (אפילו לביתה של מ', לארוחת שבת...). הוא ניסה להציג עצמו באור נורמטיבי, של אדם שומר חוק (לכן גם, כביכול, שמח כשהמנוח ומיכל הודיעו להם שהזמינו משטרה), המתנהל כמו כל אדם צעיר בגילו, וכחיזוק לכך – אף הביא לעדות את חבריו. אלא, שהתמונה שהצטיירה שונה לחלוטין: מדובר בנאשם (את חבריו לא אשפוט, שכן הם לא עומדים לדין, ואסתפק בהערות שהוערו לעיל ביחס לעדותם) יהיר שסבור שהכל מותר לו, שכן הוא המרכז של ההווה, ואחרים לא רשאים להעיר לו. מותר לו לשבת בפארק; מותר לו לצעוק; מותר לו לקלל את מיכל ובעלה ש"בחוצפתם" העירו; ובקיצור – מותר לו. יתרה מכך, גם כשבעדותו הראה שמץ של חרטה או התחשבות במיכל, ואמר ש"לא יצא לי עד היום להתנצל בפניה" – לא ממש התנצל, אלא תאר אותה באור שלילי ואת עצמו כמי ש"חי עם זה" עד היום ("האלמנה... ש... לא יצא לי עד היום להתנצל בפניה, ושאני חי עם זה גם



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

ביום יום... היא יצאה אלי מהמדפסת...". עמ' 212 לפרוטוקול). הוא חי עם זה ביום יום?! הוא אינו אמפתי לפגיעתו באחר, וביהירותו אף חשב שנאמין לכל ההיתממויות שפיזר בעדותו: אם בכך שטען שהמתין למשטרה שתעשה את מלאכתה (הוא רצה להיתפס על ידי המשטרה כששוב סכין על גופו?); אם כשטען שנפל אפיים ארצה כתוצאה מתקיפת המנוח; אם כשהשמיץ את המנוח ואשתו, וטען שגידפו וקיללו אותו – בניגוד לכל העדויות האחרות; אם כשטען שהסכין עפה ממקומה; אם כשטען שנפצע באורח קשה כתוצאה מנגיחתו של המנוח – בניגוד לממצאים של פרופ' היס ולצילומיו; ועוד ועוד, הכל כמפורט לעיל.

מתוך כל אלה, אין לי ספק שהנאשם הוא אשר רץ לעברו של המנוח – כפי שאף עולה מהשחזור שביצע (עוד על כך – להלן) והתקרב אליו הרבה יותר מאשר המנוח הספיק להתקדם לעברו; אין לי ספק שלא נפל כתוצאה מנגיחתו של המנוח, וממילא גם הסכין לא נפלה אלא נשלפה ממחבואה בשלב שקדם לדקירה; אין לי ספק שלא איבד עשתונותיו כתוצאה מהנגיחה; וגם אין לי ספק, שהוא התקרב אל המנוח בכוונה לתקוף אותו, עוד לפני שננגח.

הזירה

60. יאיר דלבר, איש המעבדה הניידת (מהמז"פ, שלוחת ירושלים, מטא"ר – ע.ת. 18) הגיע לזירת האירוע עוד לפני שפינו את המנוח, בתאריך 05/05/12 בשעה 02:45. הוא צילם את הזירה וערך מדידות, והגיש חוו"ד מומחה של זירת העבירה (ת/1). בזירה נמצאו, בין היתר, "שברי זכוכית, על האבנים המשולבות, סמוך ומזרחית לספסלים, תחת הסככה".

בתצלום מס' 2 (בת/1), סומן כמס' 8 המקום בו ישב הנאשם עם חבריו בטרם החל להתקרב אל המנוח (הגופה בתצלום מכוסה בסדין, ומיקומה מסומן באליפסה). באזור הספסל הזה – נמצאו שברי הזכוכיות, ובאזור הספסל המרוחק יותר (מסומן כמס' 9), נמצאו בדלי סיגריות וכוסות פלסטיק חד פעמיים.

בתצלום מס' 3, רואים את החומה ממנה קפץ המנוח; את מיקום הגופה – ושוב, את הספסל עליו ישבו הנאשם וחבריו, ובעדותו הבהיר דלבר, כי המרחק מהספסל עליו היה הנאשם בטרם החל להתקדם לעבר המנוח, ועד המקום בו היה המנוח מוטל – 15 מ', ואילו, המרחק מהמקום בו המנוח קפץ מהחומה ועד למקום בו היה מוטל – 7.3 מ'.

משכך, והדבר אף נראה באופן בולט בתמונות (ובמיוחד בתמונה מס' 4), ואף ראינו זאת אנו במהלך הביקור במקום שערכנו בזירת העבירה, אין ספק, שהנאשם התקדם לעבר המנוח הרבה יותר ממה שהמנוח התקרב אליו – יותר מפי שתיים!



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

ה מ נ ו ח

61. דלבר צילם את גופת המנוח (שלבש חולצה לבנה קצרה, ומכנסי ספורט קצרים) ומצא "פצע חתך, בחזה בצד שמאל... ופצע חתך בזרוע שמאל, בחלקה הקדמי" (ר' גם התמונות – בעיקר בתצלומים 18 – 10, כאשר אמנם רואים שני חתכים אופקיים נפרדים, אך גם בעין של מי שאינו מומחה, ניתן לראות שחתך אחד הוא המשכו של החתך האחר).

62. ניידת מד"א הגיעה ראשונה למקום האירוע (בהתאם למסמכי מד"א – ת/א, האירוע התקבל בשעה 02:19 והאמבולנס הגיע למקום בשעה 02:26), ובמסמכי מד"א נרשם, בכל הנוגע לפירוט הפצע, כדלקמן:

"... נצפה פצע כ-5 ס"מ בחזה מצד שמאל, עמוק שדרכו רואים את האנטומיה של הריאות, פצע חתך עמוק נוסף בזרוע שמאל, בסקירה נוספת לא נמצאו עוד פצעים, הנפטר היה מצופה בדם".

63. דקות ספורות לאחר מכן הגיעה ניידת נט"ן ובה הפרמדיק נטליה וולפסון (ע.ת. 14), וכך נרשם באמרה שמסרה והתקבלה במקום חקירתה הראשית (ת/6):

"בהגיענו למקום נמצא אדם שוכב על גבו על הדשא, כאשר צוות אמבולנס רגיל שהגיע למקום כשתי דקות לפני מבצע החייאה. בבדיקה, אדם מחוסר הכרה ללא נשימה וללא דופק ואישונים מורחבים. הבחנתי בפצע דקירה עמוק באזור בית החזה בצד שמאל דרכו רואים את האנטומיה של בית החזה, בנוסף פצע חתך עמוק בזרוע שמאל. לא נצפו פגיעות נוספות".

פעולות ההחייאה הופסקו כעבור מספר דקות באישור רופא ממוקד רפואי.

64. גופת המנוח נשלחה לבדיקה במכון לרפואה משפטית, ופרופ' היס בדק אותה ביום 06/05/12. בחוות דעתו, מיום 10/05/12 (שהוגשה בהסכמה וללא חקירה של נגדית המומחה), כתב פרופ' היס, בכל הנוגע לחתכים שנמצאו בגופה, כדלהלן:

בבית החזה

"פצע חתך-דקירה נמצא בבית החזה משמאל, במרחק כ-48 ס"מ מפסגת הקודקוד, כ-12.5 ס"מ שמאלה מקו האמצע הקדמי (ממרכז הפצע), אלכסוני מלמעלה למטה ומשמאל לימין, באורך כ-11.6 ס"מ (אחרי קירוב השפות), עם שפות ישרות ומעט יבשות וללא פצעי שפשוף, וקצוות כמעט חדים ודומים.

בבדיקה לעומק, תעלת החתך עוברת דרך תת העור ושרירי בית החזה, עם דימום בשפות, לתוך חלל בית החזה דרך רווח בין צלעי חמישי משמאל, עם חתך בסחוס של צלעות שישית ושביעית בקצה הפנימי ודימום מסביב.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

קיים חתך אלכסוני בכפורת באורך כ-7-8 ס"מ ובחלל הכפורת נמצא נוזל דמי. בצד הקדמי והשמאלי של הלב, במרחק כ-4 ס"מ מהקודקוד, נמצא פצע חתך קוי וכמעט אופקי בקיר הקדמי והצדדי של החדר השמאלי: באורך כ-5.9 ס"מ (אחרי קירוב השפות), ובקצהו הימני נמצא פצע חתך נוסף אלכסוני כלפי מעלה באורך כ-0.4 ס"מ. מרחק החתך בלב מדופן בין החזה כ-5-6 ס"מ.

בזרוע שמאל

"בזרוע השמאלית מקדימה, במרחק כ-40.5 ס"מ מפסגת הקדקוד, וכמעט על אותו קו אלכסוני של פצע החתך בבית החזה, נמצא פצע חתך קוי, באורך כ-5.6 ס"מ (אחרי קירוב השפות), עם שפות יבשות, קצה ימני מעט קהה וקצה שמאלי חד ומיובש. בבדיקה לעומק, תעלת החתך חודרת בשליש הפנימי (ימני) לתוך השרירים השטחיים של הזרוע עם דימום סביב, והוא שטחי יותר בשליש החיצוני, וחודר כמעט רק לתת העור".

אשר לתאור ראשו ופניו של המנוח, יצוין, כי לא נמצאו בפניו ובראשו סימנים לחבלה טרייה (ומכאן מתעוררת שאלה באשר לנגיחה ולחוזקה – להלן).

בסיכום הממצאים האנטומיים העיקריים נרשם:

1. פצע חתך – דקירה בבית החזה משמאל.
 - א. תעלת החתך עוברת דרך הדופן הקדמי והצדדי של החדר השמאלי של הלב עם מעבר לחלל החדר.
 - ב. הצטברות נוזל דמי בקרום הכפורת ובחלל החדר השמאלי.
 - ג. חיוורון באיברים פנימיים.
2. דימום תת עורי בבית החזה משמאל.
3. פצע חתך (יחסית שטחי) בזרוע השמאלית.

וזו חוות דעתו של פרופ' היס

"... מותו נגרם מנזק חמור ללב, בעקבות פצע חתך-דקירה בבית החזה משמאל, עם חדירה ללב. הפצע נגרם על ידי שפה מושחתת, כגון להב של סכין. בנוסף נמצא פצע חתך בזרוע השמאלית, הממוקם בהמשך לפצע החתך בבית החזה משמאל. בנוסף נמצא דימום תת עורי בבית החזה משמאל מחבלה קהה ישירה (מכה) או בלתי ישירה (נפילה), בכוח באופן יחסי קטן".

65. פרופ' היס התבקש על ידי ימ"ר נגב להשיב לשאלה, האם החתך / דקירה ביד שמאל הינו המשך של הדקירה בחזה או דקירה נוספת – נפרדת, וכך רשם בחוות דעתו המשלימה מיום 15/05/12 (ת/2(ב)):

"פצע החתך בזרוע שמאלית יכול להיות תוצאה של הנפת הכלי שגרם לפצע החתך-דקירה בבית החזה משמאל (שני הפצעים נמצאים על אותו קו ישר אלכסוני) ונוצר קרוב לודאי, אחרי גרימת הפצע בבית החזה, אם כי לא ניתן לשלול אפשרות הפוכה".



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

66. בחוות הדעת הנוספת, מיום 13/06/12 (ת/ג), הובהר, כי בבדיקה הטוקסיקולוגית של המנוח נמצאה בדמו כמות זעירה של אלכוהול בשיעור של 25 מ"ג % (שם).

(ר' גם ת/17 – שם צורפו לחוות הדעת של פרופ' היס, שהוגשו בשוגג פעם נוספת, גם מסמכים שונים ובהם – הסכמה לנתיחה אחרי המוות; חוות דעת טוקסיקולוגית מהמכון לטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה קלינית בבי"ח שיבא; תעודת פטירה; ותמונות המנוח – לפני ובמהלך הנתיחה).

67. גם מטעם ההגנה הוגשה חוות דעת מטעם מומחית לרפואה משפטית – ד"ר מאיה פורמן-רזניק (ע.ה. 5). ד"ר רזניק הינה מומחית ברפואה משפטית מאז שנת 2001; עבדה 5 שנים במרכז הלאומי לרפואה משפטית, כתקופת התמחות (בין השנים 2001 – 2006); ומשנת 2007 היא עובדת כרופאה משפטית בחברת מד"ן C.N.L. לשאלות התובעת הבהירה, כי למעשה, כשעבדה במכון לרפואה משפטית, רק המומחים יכלו לחתום על חוות הדעת, וכי מאז שעזבה את המכון – לא ערכה כל נתיחה בעצמה, ורק נכחה בנתיחות של אחרים (אם מטעם ההגנה ואם מטעם משפחות).

במקרה שבפנינו, ד"ר רזניק לא נכחה במהלך הנתיחה של גופת המנוח, ואת חוות דעתה הכינה על סמך הממצאים שנמצאו על ידי פרופ' היס בנתיחתו. למעשה, אין היא חולקת על ממצאיו של פרופ' היס, גם לא על מסקנותיו, אלא נותנת לדברים הדגשים שונים.

68. ד"ר רזניק התבקשה על ידי ההגנה "לחוות דעתי בעניין מנגנון פציעתו של המנוח גדי ויכמן ז"ל", ואלה היו הסוגיות אליהן התבקשה להתייחס:

1. האם ניתן לקבוע שתצורת הפציעה היא תוצאה של תנועות הנאשם בלבד או גם תוצאה של תנועות המנוח;
2. האם ניתן לקבוע, כי פגיעת הסכין הייתה מימין לשמאל או משמאל לימין;
3. האם ניתן לקבוע, כי נדרש כוח רב לבצע את הפגיעה בגופו של המנוח.

ואלה היו תשובותיה של ד"ר רזניק:



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

אשר לשאלה הראשונה – האם תצורת הפציעה הינה תוצאה של תנועות הנאשם

בלבד או גם תוצאה של תנועות המנוח, השיבה:

"כאשר מתרחש מאבק בין שני אנשים זהו תהליך דינמי, בו כל אחד מהם נע בנפרד והיחסים בין גופם משתנים מרגע לרגע. אם אדם אחד מניף סכין לעבר השני, הפצע שייראה בתוך גופו של הקורבן יהיה תוצר הן של תנועת התוקף והן של תנועת הקורבן, שתוך כדי הפציעה יכול לנוע לעבר התוקף, או להתרחק ממנו, לנוע לצדדים, למטה למעלה, להתפתל, או שילוב של התנועות. לכן, התשובה לשאלה זו היא כי לא ניתן לקבוע כי הפצע בגופו של המנוח היא תוצאה של תנועת הנאשם בלבד, וכי גם תנועת הקרבן משפיעה על תצורת הפציעה הסופית... לסיכום נושא זה: גם תנועות התוקף וגם תנועות הקורבן הן משמעותיות לתצורת הפצע."

בחקירתה הנגדית של המומחית בנקודה זו, היא הסכימה, שהתשובה שנתנה לשאלה היא תאורטית בלבד (עמ' 307 לפרוטוקול). יחד עם זאת, לעמדתה, לא נסתרה האופציה, שהפצעים הם תוצאה של "שילוב של התנועות, הן של התוקף והן של הקורבן" (עמ' 308 לפרוטוקול), אבל היא גם מסכימה, שאפילו אם המנוח זז – אחיזת הנאשם בסכין רלבנטית, והדבר נכון, הן לשלב הנעיצה והן לשלב הוצאת הסכין (עמ' 309 לפרוטוקול).

69. **אשר לשאלה השניה – האם פגיעת הסכין הייתה מימין לשמאל או משמאל לימין,**

השיבה ד"ר רזניק בחוות דעתה:

"במקרה זה מימדי הפצע מתאימים להגדרה של פצע חתך, כלומר אורך הפצע על פני העור גדול מעומקו. פצע חתך, שאורכו על פני העור גדול מעומקו, נגרם בעקבות תנועת הנפה (swiping action) של הלהב או מתנועה של הלהב שהיא משיקית לעור... בהינתן פצע חתך כפי שנמצא, ולאור העובדה כי לא ניתן לקבוע בוודאות את יחס התנועות בין הנאשם למנוח, אין דרך לקבוע בוודאות אם פצע החתך החל מימין ונמשך לכיוון שמאל (לכיוון הזרוע) או שהחל משמאל ונמשך לכיוון ימין (לכיוון בית החזה)..."

בדומה, פרופ' היס, בחוות הדעת המשלימה, רשם שהפצע בזרוע יכול להיות תוצאה של הנפת הכלי שגרם לפצע בחזה ונגרם קרוב לודאי אחרי גרימת הפצע בבית החזה. בהמשך ציין פרופ' היס, כי לא ניתן לשלול אפשרות הפוכה. ניתן להבין שגם פרופ' היס לא יכול היה לשלול אפשרות שהייתה תנועת הנפה שהחלה באופן שטחי באזור הזרוע והתמשכה עד לבית החזה שם הייתה עמוקה יותר.

לסיכום נושא זה: לא ניתן לקבוע בוודאות עם (כך במקור – ר.י.כ.) הנפת הסכין הייתה משמאל לימין או מימין לשמאל."

בחקירתה בביהמ"ש נחקרה המומחית לא מעט בנקודה זו, כשנתבקשה להבהיר אם

אין תצורה אופיינית לפצע כניסה לעומת תצורה של פצע יציאה, וכך השיבה:

"גם לפי הספרות ומה שמפורט בחוות הדעת... נראה יותר אמיתי שבדרך כלל הפצע יהיה עמוק יותר בהתחלה, היכן שהוא נכנס, ואז הוא נהיה שטחי יותר, ולפעמים אפשר לראות גרירה של הזנב על פני העור. אבל זה לא חד משמעי. כלומר, בגלל השינוי בתנוחה בזמן המאבק בין אנשים" (ההדגשה אינה במקור, עמ' 299 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

ד"ר רזניק, התייחסה לפצע בחזהו של המנוח כ"חתך" (בניגוד להגדרת פרופ' היס כ"חתך-דקירה") ובכך ניסתה לתת משקל דומה לשני החתכים וממילא לאזן בין האפשרויות למיקום חדירת הסכין לעומת מיקום יציאתה. את הגדרתה ביססה על אורך הפצע ("באמת הפצע הוא לא שטחי, הוא חדר והגיע ללב, אבל התנועה במכלול בגלל שיש לנו פצע ארוך יחסית על פני העור ביחס לעומק שלו..."), עמ' 300 לפרוטוקול), אך בכך התעלמה, שלא בצדק, מעומק החדירה בבית החזה. העומק, חרף אורכו של הפצע, מצדיק את הגדרתו המדוייקת של פרופ' היס שמדובר ב"פצע חתך-דקירה", וזאת במאובחן מפצע החתך שנמצא בזרוע השמאלית.

די בכך, גם לאור הגדרותיה של ד"ר רזניק, כדי לבסס את המסקנה, שהפצע העמוק יותר נגרם במהלך החדרת הסכין, כשתאור זה גם מתאים לתאורם של כל העדים.

משכך, המומחית גם נשאלה, אם לא היה לה חשוב לקבל את גרסת הנאשם לאופן הדקירה, בין היתר כדי לשלול או לאשר גרסה זו, ואף כדי לשלול או לאשר את התאוריות שלה, והיא השיבה ש"יכול להיות שזה חשוב, לא נתבקשתי להתייחס לזה, אבל כן, בהחלט זה יכול, יש תיקים שמבקשים ממני ספציפית להתייחס ולשלול או לאשר" (עמ' 301 לפרוטוקול). הסנגור המלומד, עו"ד כהן, העיר בנקודה זו במהלך חקירתה של העדה, שגם פרופ' היס לא נתבקש לעשות כן, אך הוער לו, כי במהלך הכנת חוות דעתו של פרופ' היס גרסת הנאשם לא הייתה ידועה (שהרי עדיין עמד בהכחשת כל מעורבות באירוע), כך שלפרופ' היס לא הייתה הפריבילגיה להתייחס אליה.

התובעת, עו"ד אברהם, הציגה בפני ד"ר רזניק את גרסת הנאשם בעדותו, לפיה הדקירה בוצעה על ידי "הנפה, נעיצה, של הסכין", כשלדברי הסנגור התאור היה יותר של "תנועת מגל... ברור שהייתה חדירה" (עמ' 302 לפרוטוקול), ועל רקע זה, התבקשה המומחית להסביר את חוות דעתה, והאם עדיין היא סבורה שישנה אופציה לפיה החתך בזרוע קדם לפצע העמוק בבית החזה. בתשובתה, חזרה על כך, שגם על פי הספרות המקצועית "בדרך כלל זה יכול להיות יותר עמוק בהתחלה" אם כי לא ניתן "לקבוע מסמרות בעניין זה... אני מסכימה עם פרופ' היס, שהוא אומר שאי אפשר לקבוע בוודאות את הכיוון ושבטופו של דבר ביהמ"ש הנכבד יחליט בעניין" (עמ' 304 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

70. אשר לשאלה השלישית – האם נדרש כוח רב כדי לבצע את הפגיעה, השיבה ד"ר רזניק בחוות דעתה, כדלהלן:

"הערכה של הכוח שהופעל על מנת לגרום לפגיעה מסוימת מסכין היא בעייתית... ואין אפשרות אובייקטיבית למדוד את הכוח שהופעל באירוע מסויים. לכל היותר ניתן לתת הערכה כללית על סמך בדיקות או מחקרים שנעשו בנושא. בין השאר נמצא ש:

- פרט לעצם וסחוס מסויד, הרקמה שהכי קשה לחדור אותה היא העור.
- הגורם החשוב ביותר לחדירת העור הוא חדות החוד של הסכין.
- גם מהירות הפגיעה עם הסכין היא חשובה, כאשר פגיעה במהירות דורשת פחות כוח כדי לחדור את העור.
- קל יותר לחדור עור מתוח מעור רופף, כדוגמת העור בבית החזה היכן שהוא נתמך על ידי הצלעות.
- לאחר פגיעת הסכין כאשר עוברים את הסף הנדרש לחדירת העור הסכין "נופל פנימה" ללא כל כוח נוסף שנדרש אלא אם כן הוא מעוכב על ידי עצם או סחוס...
- סחוס שאינו מסויד, במיוחד בסחוסי הצלעות של אנשים צעירים ובגיל העמידה נחדר בקלות על ידי סכין חד, אם כי נדרש באופן טבעי יותר כוח לכך לעומת הכוח הנדרש לעבור במרווח בין צלעי.

במקרה הנדון בו מדובר בפצע חתך, כלומר הייתה תנועת הנפה משיקית לעור, אין אפשרות לקבוע את הכוח שהופעל בעת ביצוע החתך, אך בהתחשב בכך שהייתה פגיעה בסחוסים של הצלעות, ולא מתואר כי היה מעבר דרך עצם או סחוס מסויד, לא ניתן לקבוע כי נדרש בהכרח כוח רב על מנת לבצע את הפגיעה בגופו של המנוח.

לסיכום חלק זה: במקרה זה לא ניתן לקבוע שבהכרח היה נדרש כוח רב על מנת לגרום את הפגיעה בגופו של המנוח.

בביהמ"ש נחקרה על כך ד"ר רזניק ונשאלה, איך ניתן שלא להגיד שהופעל כוח רב, נוכח חדירת הסכין את כל השכבות בגוף עד הלב, וד"ר רזניק השיבה ש"בעצם אחרי שעוברים את העור, המושג שמשתמשים בו (בספרות – ר.י.כ.) הוא פחות או יותר "נופלים" פנימה, אלא אם כן נתקלים בעצם או סחוס מסויד... ויש מחברים שאומרים שאי אפשר לעצור את זה, כלומר, זה משהו שהיא, מרוב הכוח שהופעל בהתחלה, זה כבר... זה כבר אין התנגדות, כי כל שאר האיברים הם פחות דורשים... אלא אם כן מדובר בעצם, ואז אנחנו בוודאות יכולים להגיד שנדרש כוח ניכר" (עמ' 306 לפרוטוקול). יחד עם זאת, גם לדבריה, לפחות בשלב הראשוני, של החדירה דרך העור, היה צריך להפעיל כוח (עמ' 307 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

דיון – קביעת הממצאים העובדתיים

71. כפי שכבר צויין לעיל, כל אחד מהעדים תיאר את האירוע מנקודת מבטו; מהמקום בו צפה על המתרחש; ואולי גם מנקודת זמן אחרת. יחד עם זאת, ניתן לבנות תרחיש ברור מכלל העדויות, כאשר נקודת המוצא שלי תהיה מעדותה של ויולטה, השכנה מהקומה השניה, שניסתה ללמוד באותו הערב אבל הנאשם וחבריו הפריעו לה. אכן, היא מכירה את המנוח ואת מיכל, ואכן – היא גילתה אמפתיה של ממש למצבה של מיכל (והדבר אך מובן). אולם, את גירסתה היא מסרה כבר זמן קצר לאחר האירוע, מבלי שיכולה הייתה בכלל לדעת איזו נקודה היא חשובה לאיזו גרסה. היא לא מכירה את הנאשם; לא ידעה מה יטען להגנתו; וגם לא ידעה מה גרסתה של מיכל בעת מתן אמרתה במשטרה. ואולי החשוב מכל, היא השאירה רושם של אשה צעירה נבונה, עניינית וחדת ראייה, שנקלעה לאירוע אליים וטראומתי שלא תשכח. מה שלא הייתה בטוחה לגביו – פשוט אמרה שאינה בטוחה; אך מה שזכרה – אמרה בביטחון מלא וללא מורא – לא מצד הנאשם ולא מהאחרים. הרבה אומץ הפגינה ויולטה בעדותה, ונדמה שעדותה בהחלט יכולה להוות את הבסיס לקביעת הממצאים העובדתיים, בהיותה בין העדים האובייקטיביים הבודדים ששמענו.

72. אין מחלוקת – שתחילת האירוע בצעקות שנשמעו מכיוון הפארק הסמוך לבית המנוח. היום אפילו הנאשם מודה, שדיבר בטלפון שלו בקול רם אך על פי כלל העדים, ברור שדיבר בכעס ובצעקות, תוך שהוא מקלל את בן-שיחו ומאיים עליו. ויולטה העידה ששמעה את הנאשם "צועק על חבר שלו – "תבוא, אני פה מול הבית בוא אני אראה לך, אני אהרוג אותך אני אזיין אותך" וזה חזר על עצמו כמה פעמים... הוא צרח הרבה זמן...". גם מיכל שמעה את הקללות של הנאשם; ולדיסלב, שישב במרפסת סמוכה, שמע גם הוא צעקות מלמטה; ענבל (השכנה), שמעה "רעש איום למטה... קללות"; ואפילו אלינור (עוד שכנה) שמעה את הדיבורים והצעקות, ואלה הבהילו אותה עד כי מיהרה לסגור את החלון ולהיכנס לתוך הבית פנימה. איתי (מחבורת הנערים, לא של הנאשם) שמע גם הוא משהו מדבר בטלפון שלו בצעקות, וכמוהו גם רז ("נשמע מדבר עם מישהו ואומר לו "יא בן זונה, בוא לפה "אם יש לך אומץ תבוא לפה" וכאלה דברים...") – מתוך האמרה שמסר במשטרה) וגם רועי ("הייתה שם חבורה שהרעישו, ואחד מהם דיבר בפלאפון בצעקות"). אפילו מ' הודתה ש"עדן התווכח בטלפון וזה עשה קצת רעש", אם כי חבריו האחרים התממו וטענו שלא הרעישו ואפילו שאלו – כמה רעש כבר כמה ילדים יכולים לעשות, או בלשוננו של ליאל: "דיברנו דיבור רגוע, ישבנו צחקנו, לא הפרענו לאנשים. דווקא מתוך בענין של 60, 70 דיירים, דיירת אחת אומרת שאנחנו מפריעים לה – לא נשמע הגיוני" ... ברור שאין ממש בדברים אלה.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

73. מכאן אנו גם למדים, כי הנאשם כבר היה מאוד עצבני עוד בטרם פנו אליו המנוח ומיכל וביקשו שקט. הוא היה עד כדי כך עצבני שניפץ את כוס הוודקה ממנה שתה, כאשר אפילו הוא הודה באחת מהגירסאות שמסר – שבעט בכוס וזו נשברה. גם מיכל שמעה "את הזכוכיות נשברות, בקבוקים, כוסות, אני לא יודעת מה שזה היה, ופחדתי"; וכמוהה גם ויולטה, ש"באיזה שהוא שלב... שמעתי ניפוצים של בקבוקי זכוכית.. והצעקות המשיכו...". ענבל העידה אף היא על כך ששמעה "בקבוקים שמתנפצים"; ואיתי העיד במפורש ש"הנער דיבר בעצבים בטלפון... כנראה היה עצבני... אז הוא כנראה הוציא את העצבים על השכן...". ואפילו מ' הסכימה, בחצי פה, שהנאשם היה עצבני וגם ניסיונותיה להרגיע אותו – לא הועילו ("בסדר, ניסיתי להרגיע אותו, אבל זה כאילו לא היה הולך... הוא היה עצבני באותו רגע, כי הוא התווכח בטלפון עם חבר שלו, עם מישהו...").

74. הרעשים והצעקות בפארק נמשכו והפריעו למנוחת השכנים, אך רק מיכל פנתה לחבורת הנערים וביקשה שיהיו בשקט, שכן הרעש היה כה חזק עד שהעיר פעם אחר פעם את בתה התינוקת בת השנתיים. כשבקשותיה לא הועילו, פנה גם גדי המנוח אל הנאשם וחבריו וביקש שיהיו שקטים, ובניגוד לגרסת הנאשם וחבריו, הרי שעל פי העדים האחרים, האובייקטיביים, בקשותיהם של מיכל והמנוח לא לוו בקללות או איומים, ואילו הנאשם החזיר להם בשטף של קללות וצעקות, תוך שהוא משתמש בשפת ביבים שמרבית השכנים התביישו לחזור עליה בעדותם. היה זה הנאשם, על פי ויולטה, שפנה אל גדי המנוח "ופשוט אמר לו: "מי אתה? תסתום את הפה" – התחיל לצעוק עליו, לקלל אותו... "אני שם זין עליכם, על המשטרה, בוא תרד למטה אם אתה גבר"... "כל המשטרה יכולה לבוא ולמצוץ לי"...", ועוד כאלה "פנינים". רז, באמרתו במשטרה, שמע אף הוא את הקללות של הנאשם, שאמר לגדי המנוח "יא בן זונה, תחזור לבית שלך, אל תתערב", ובמקביל גם קילל את מיכל במילים דומות. אף אחד לא שמע דיבורים לא נאותים מפיהם של מיכל וגדי המנוח, פרט לכך שמיכל אמרה שהזמינה משטרה, וגדי המנוח אמר לנאשם שהוא יורד אליו.

75. הסנגור סבר, שהיה זה המנוח שבא אל הנאשם בכוונה תחילה לתקוף אותו – ולא שהנאשם הגיע אליו בכוונת תקיפה, וביסס דבריו על עדויות הנאשם וחבריו שבביהמ"ש תארו את הליכתו של המנוח לעבר הנאשם ממש כ"שור זועם", שקפץ בעצבים מעבר לגדר גבוהה ורץ לעבר הנאשם. הוא גם הפנה לבקשתה של מיכל לגדי המנוח – שלא ירד, תוך שטען, כי היא פחדה שגדי יתקוף את הנאשם. אולם לא כך הוא.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

מיכל דאגה לשלומה של המנוח, ולא פחדה שהוא יתקוף את הנערים. היא הכירה אותו היטב; ידעה שהוא יודע איך לדבר עם נוער בסיכון; ראתה שהוא יורד עם מכנסיים קצרים, גופיה וכפכפים, דהיינו, ללא כל כוונה לתקוף מישהו ("עדן היה עצבני מאוד... היה שמה ממש קללות, והבקבוקים שנשברו, ואני פחדתי שזה יצא על גדי, הזעם, חזה מה שקרה..."). היא אפילו התקשרה למשטרה, עוד בטרם המנוח חשב לרדת למטה, ואמרה שהיא שומעת זכוכיות מתנפצות וחוששת שיקרה למטה משהו.

גם רז העיד בעניין זה והדגיש, שהוא וחבריו עזבו את המקום, כי פחדו מבלאגן, אך "לא אמרתי שהוא (הכוונה למנוח – ר.י.כ.) הולך להרביץ לו. אני לא יודע מה הכוונות שלו. אני הבנתי שיש... קללות, איומים, דברו לא יפה (מצד הנאשם – ר.י.כ.), כל השכונה שמעה את זה... אני לא נשאר במקום...". היינו, החשש בהחלט לא היה מכיוונו של המנוח...

76. גדי המנוח קפץ מגינת הבית אל הפארק, שכן אחרת היה צריך לעשות סיבוב ארוך, כפי שראינו היטב בביקור במקום שערכנו: היציאה מהבנין פונה לעבר הרחוב, ואם המנוח היה נכנס אל הרחוב, היה צריך לפנות ימינה וללכת לאורכו מרחק לא קצר עד הפארק. אולם, ניתן מייד עם היציאה מהבנין, לפנות לתוך הגינה, ומשם להגיע אל הגדר המפרידה בין החלק האחורי של הבנין לבין הפארק. קפיצה קלה מהגדר למטה, אל הפארק, מביאה את המנוח, תוך זמן קצר ביותר, אל הפארק, מבלי לעשות עיקוף מיותר. אך סביר שזו הדרך שעשה המנוח, וכפי ששמענו מהשכנים וממיכל, זו הדרך המקובלת של דיירי הבנין להגיע אל הפארק. על כן – מעצם הקפיצה של המנוח אל הפארק, לא ניתן ללמוד מאומה על כוונותיו של המנוח.

77. בהתאם לתיאור של ויולטה, שתואם היטב את תמונות הזירה, מדידת מומחה הזירה ועדויות של שכנים נוספים (ואפילו תואם לגרסת הנאשם בשחזור...), המנוח "הלך לכיוון שלהם אבל הוא לא התקדם יותר מידי, כי הם פשוט הלכו לעברו... הוא לא הלך יותר מידי לכיוון הפארק... הוא לא הגיע רחוק... הם הגיעו אליו... עדן היה הראשון...". גם מיכל אמרה ש"הוא ממש הספיק כמה צעדים"; וולדיסלב העיד, כי המנוח הלך "בהליכה מהירה", אבל לא הספיק להגיע אל הספסלים, כי "הם קפצו עליו לפני זה... הכוונה רצים אליו, מתקרבים אליו בריצה". ובלשונה של ויאלטה – "כל החשודים פשוט הלכו לעברו בריצה מהירה, הלכו לעברו, כל החבורה" כאשר הנאשם בראש כולם (ור' גם השרטוט שערך רז במשטרה, ממנו ניתן לראות במפורש שהמנוח הספיק רק כמה צעדים עד למקום המפגש עם הנאשם, בעוד הנאשם הלך עד למקום המפגש מרחק כמעט כפול).



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

78. מיכל וויולטה – לא ראו נגיחה מצידו של המנוח במפגש בין השניים. מיכל העידה שבמפורש ראתה נגיחה של הנאשם במנוח, וכמעט בו-זמנית דקירה, אולם גם המאשימה אינה מבקשת לקבל גרסה זו, ככל הנראה נוכח הפצע שבשפתיו של הנאשם. ויולטה העידה בנקודה זו, כי "הוא (היינו הנאשם – ר.י.כ.) הלך אליו הכי מהר, ואז פשוט ראיתי כזו תנועה ולא הבנתי מה זה, אחרי זה התברר שזו דקירה, וגדי נפל", והוסיפה ש"ראיתי אותו נופל, לא נוגח". כאשר עומתה עם גרסת המאשימה בכתב האישום הסבירה "שיכול להיות שזה היה חלק שאני ראיתי כנפילה... יכול להיות, אני לא ראיתי נגיחה, פשוט". ואילו ולדיסלב ראה את הנאשם וחבורתו מתקרבת במהירות לעבר המנוח ו"לא עברה שניה, הוא נפל", כאשר גם הוא לא ידע לומר, מה בדיוק היה במגע הראשוני, טרם הדקירה.

חבורת הנערים שהייתה במקום – הייתה בשלב זה מעט מרוחקת מהאירועים, וגם הם לא ידעו בדיוק לומר מה היה סוג וטיב המגע הראשוני בין השניים. איתי ראה "סוג של דחיפה... אבל אני לא יודע, זה היה מטווח רחוק. אני לא ראיתי מה זה בדיוק... היה סוג של מגע, לא יודע מה זה היה בדיוק, ואז ראיתי את השכן נפל". הוא הבהיר שהמנוח היה זה שיצר את המגע הראשוני בין השניים ("דוחף את אחד הנערים"), אולם, היות והמנוח היה עם גבו אליו – לא ראה בדיוק את סוג ואופי המגע שהפעיל על הנאשם. רז, לעומתו, באמרה שמסר במשטרה דווקא ראה "שהשכן ניסה לתפוס או לנגוח את הבחור עם הפלאפון, וכנראה הבחור עם הפלאפון דקר אותו. את השכן, והשכן נפל לדשא". ורועי ראה את המנוח מתקרב לחבורה של הנאשם ו"הייתה מן התקוטטות כזאת, וראיתי את המנוח עם נגיחה כזאת, ונפילה". לדבריו, המנוח היה עם גבו אליו, כך "שלא יכולתי לראות את המגע ביניהם", אך מיד לאחר מכן – המנוח נפל על הדשא.

מ', כזכור, תארה באופן דרמטי ביותר את הנגיחה של המנוח בנאשם וכך גם הנאשם וחבריו האחרים. כל אלה טענו שכתוצאה מהנגיחה, שהאחרים כלל לא בטוחים שהייתה, הנאשם "עף" אחורה, מעד עד שנפל, ורק כשהתרומם, וכדי למנוע המשך תקיפה מצד המנוח, דקר אותו הנאשם. כזכור, אף עד אובייקטיבי לא ראה את הנאשם נופל; יתרה מכך, אף אחד אפילו לא ראה אותו מועד אחורה עקב "ההתקוטטות" עם המנוח. גם הפצע בשפתיו של הנאשם אינו תומך בתיאוריה זו, מה גם שעל פניו וראשו של המנוח לא נותר כל סימן כתוצאה מהנגיחה, לו הייתה. אין לי ספק שגרסה זו תואמה עם החברים ונועדה לספק לנאשם הגנה ו"תירוץ" לדקירה.

יחד עם זאת, המאשימה בחרה בתיאור עובדתי של האירועים לפיהם המנוח נגח בשפתיו של הנאשם ממש לפני הדקירה. זו הגרסה עמה התמודד הנאשם, וזו הגרסה ששני הצדדים ביקשו שנבסס את הכרעת הדין על פיה.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

79. אלא, שבניגוד לטענות ההגנה בסיכומיה, אינני סבורה שיש לתת לנגיחה זו, גם אם נאמץ את הגרסה לפיה אכן התקיימה, משקל כה רב, שכן, שוכנעתי שהנאשם התקרב בריצה אל המנוח כשכבר היה בכוונתו לדקור אותו. הנגיחה הקדימה אך בשניה – שתיים את הדקירה, והיא לא הייתה הגורם ואף לא הטריגר לדקירה.

בנקודה זו יש חשיבות רבה לתיאור של ויולטה באשר לריצתו של הנאשם אל המנוח. לפי עדותה, שכאמור – הייתה לגמרי אמינה עלי ומדוייקת, וגם על פי תיאורה של מיכל, הנאשם עמד על הספסל בטרם ראה את המנוח, וברגע שהבחין בו – קפץ מהספסל והתקדם עם חבריו, במהירות, למפגש עמו. מיכל העידה שהנאשם "קפץ מהספסל, והוא פשוט הלך בהליכה מאוד מאוד מהירה אליו, הסתער עליו", וגם ויולטה ראתה את הנאשם "נעמד פשוט על הספסל" ממנו ירד ופנה לעבר המנוח בריצה. למעשה, הנאשם רץ לעבר המנוח כשכל חבורת הנערים שאתו – רצה עמו, אלא שהוא היה המהיר מכולם, והוא "היה עם היד צמודה לגוף... ואז פשוט ראיתי כוז תנועה, לא הבנתי מה זה... תנועה כוז לכיוון החזה, עם יד ימין" (ההדגשה אינה במקור – ר.י.כ.).

לפרוטוקול הדגשנו, כי ויולטה הראתה תנועה קדימה עם ידה הימנית. היינו, ויולטה זכרה, איפוא, נקודה ייחודית זו, שבניגוד לתנועה הטבעית של יד אדם המצוי בריצה, ידו של הנאשם הייתה "צמודה לגוף", בנוסף לתנועת הדקירה היישר לכיוון החזה.

ויודגש, אף עד לא ראה את הנאשם שולף את הסכין. ברור, כמובן, שהנאשם לא מצא באקראי את הסכין על הרצפה, כפי שטען, שכן ברור שהסכין לא "עפה" ממקומה; ברור שהנאשם כלל לא נפל; וגם ברור, שהנאשם שלף את הסכין כדי לעשות בה שמוש, עובר למפגשו עם המנוח. לו השליפה של הסכין הייתה נעשית לאחר הנגיחה, או תוך כדי המפגש עם המנוח, העדים – שעניי כולם היו מכוונות אל המעורבים, היו רואים זאת. אלא, שכולם רק ראו את הדקירה. כך שהסכין כבר הייתה בידיו של הנאשם כשהיה בריצה לעבר המנוח, עת ידו הייתה צמודה לגופו.

80. ואז הגיעה הדקירה. ויולטה ראתה דקירה ישירה לכיוון החזה, וכך העידה במפורש (וזו גם הגרסה שמסרה לשוטר כבר בשטח, מיד לאחר האירוע); חן, חברו של הנאשם, העיד אף הוא במשטרה שראה את הנעיצה של הסכין באזור בית החזה, באזור הלב והריאות; וגם ליאל סימן בחקירתו במשטרה, שהנאשם דקר את המנוח בחזה ("פה, יש פה וריאות, יש פה גם את הלב"). אפילו הנאשם, בביהמ"ש, בחקירתו הנגדית, כשהתבקש להדגים את פעולת הדקירה, הראה תנועה מגל קדימה של היד, בגובה החזה.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

ויש לזכור, כי מדובר בדקירה עמוקה וחזקה (עד כי החריבה את הסכין, כדברי הנאשם עצמו במשטרה), היישר לחזה, באזור הלב והריאות; ולאחר מכן, הוצאה הסכין תוך עשיית תנועה כמעט אופקית וגרימת פצע חתך לרוחב בית החזה ועד לזרוע של המנוח.

ויצוין, כי גם לפי שני הרופאים המשפטיים סביר הרבה יותר שפצע הדקירה-חתך העמוק, זה שבבית החזה, קדם לחתך ביד, בדיוק כפי שנצפה על ידי העדים (גם אם לא שללו את האפשרות שהחתך החל ביד).

סיכום הממצאים העובדתיים:

81. תחילת האירוע בצעקות שנשמעו מכיוון הפארק הסמוך לבית המנוח; בשלב זה הנאשם כבר היה מאוד עצבני, וזאת עוד בטרם פנו אליו המנוח ומיכל וביקשו שקט; בקשותיהם של מיכל והמנוח לא לוו בקללות או איומים, ואילו הנאשם החזיר להם בשטף של קללות וצעקות, תוך שהוא משתמש בשפת ביבים; כשגדי המנוח הודיע למיכל ולנאשם, שהוא יורד אליהם למטה, מיכל דאגה לשלומה, ולא פחדה שהוא יתקוף את הצעירים; גדי המנוח קפץ מגינת הבית אל הפארק, שכן אחרת היה צריך לעשות סיבוב ארוך, ומעצם הקפיצה הזו, לא ניתן ללמוד מאומה על כוונותיו; המנוח הלך לכיוון של הנאשם אבל הוא לא הספיק להתקדם הרבה, שכן הנאשם וחבריו הלכו במהירות רבה כלפיו ועברו כברת דרך כמעט כפולה מזו שהספיק המנוח לעשות; יש להניח, כי הסכין כבר הייתה בידיו של הנאשם כשהיה בריצה לעבר המנוח, עת ידו הייתה צמודה לגופו. וגם אם הנאשם שלף את הסכין ממכנסיו, עשה זאת עובר לנגיחה, שכן אקט ההוצאה עובר לדקירה ולאחר הנגיחה - לא נצפה על ידי אף אחד מהעדים; הנגיחה, אם הייתה, הקדימה אך בשנייה – שתיים את הדקירה, והיא לא הייתה הגורם ואף לא הטריגר לדקירה; הדקירה הייתה עמוקה וחזקה (עד כי החריבה את הסכין), היישר לחזה, באזור הלב והריאות; ולאחר מכן, הוצאה הסכין תוך עשיית תנועה כמעט אופקית וגרימת פצע חתך לרוחב בית החזה ועד לזרוע של המנוח.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

סעיפי האישום – רצח או הריגה, או - רצח בדקירה אחת

82. להרשעה בעבירה של רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, נדרשת התביעה להוכיח, כי הנאשם ביצע את המתת המנוח בעת שהתקיים בו היסוד הנפשי של "כוונה תחילה". יסוד נפשי זה "זכה" להגדרה עצמאית ונפרדת בסעיף 301 לחוק העונשין:

"(א) לעניין סעיף 300, יראו ממית אדם כמי שהמית בכוונה תחילה אם החליט להמיתו, והמיתו בדם קר, בלי שקדמה התגרות בתכוף למעשה, בנסיבות שבהן יכול לחשוב ולהבין את תוצאות מעשיו, ולאחר שהכין עצמו להמית אותו או שהכין מכשיר שבו המית אותו.
(ב) ...
(ג) כדי להוכיח כוונה תחילה אין צורך להראות שהנאשם היה שרוי בהלך נפש מסוים במשך זמן פלוני או תוך תקופה פלונית שלפני ביצוע העבירה או שהמכשיר שבו בוצעה הוכן בזמן פלוני שלפני המעשה".

מהוראת סעיף 301 הנ"ל עולה, כי כדי להוכיח קיומה של "כוונה תחילה" יש להראות את התקיימותם של שלושה יסודות: החלטה להמית, הכנה פיזית למעשה ההריגה והעדר התגרות - קנטור עובר למעשה ההריגה (ר', למשל, דנ"פ 1042/04 ביטון נ' מדינת ישראל, מיום 27.11.2006, בעיקר בפסקה 14, ע"פ 2458/11 סרגיי סולוביוב נ' מדינת ישראל, מיום 07/01/14, ע"פ 8828/08 ניאזוב נ' מדינת ישראל, מיום 03/02/11). נקבע, כי לצורך גיבושה של "כוונה תחילה" יש להוכיח רמה מיוחדת של "כוונה" המחייבת "חזות מראש" של התוצאה הקטלנית ו"חפץ" באותה תוצאה קטלנית דווקא וכי בהעדר אחד מהיסודות של ה"כוונה תחילה" לא מתגבשת עבירת הרצח, אם כי ייתכן ותתגבש עבירת המתה אחרת. לפיכך, עלינו לבחון האם במקרה שבפנינו מתקיימים שלושת היסודות הנדרשים לצורך גיבושה של "כוונה תחילה".

יסוד ההכנה

83. רכיב ההכנה נועד ללמד על אופייה של כוונת הקטילה, קרי פעולת הכנה המלמדת, כי הנאשם החליט להרוג מתוך שיקול דעת ולאחר חשיבה ובכך לשלול את אופייה הספונטני של הכוונה. יסוד זה פורש בפסיקה כיסוד פיזי טהור (ע"פ 759/97 אליאבייב נ' מדינת ישראל, נה(3) 459, 467), כאשר נפסק שקיומו אינו מחייב, כי אותה הכנה התקיימה במועד כלשהו לפני ביצוע ההמתה, מאחר והיא יכולה לבוא לידי ביטוי בצמוד למעשה ואף להיבלע בתוכו כחלק בלתי נפרד ממנו. ובענייננו, התקיים יסוד זה בשליפת הסכין והנפתה (כשם שגם נקבע בעניין סולוביוב המוזכר לעיל). ויוער, כי העובדה שהנאשם נהג להסתובב עם סכין על גופו, כך שלא נטלה מראש על מנת לפגוע במנוח, אינה מעלה ואינה מורידה לצורך קיומו של רכיב ההכנה.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

כך נקבע בעניין יסוד זה בעניין ע"פ 10082/04 אברמוב נ' מדינת ישראל (מיום

25.10.2006, בפסקה 36):

"ההלכה הפסוקה היא כי ההכנה אינה חייבת להתקיים במועד כלשהו לפני ביצוע ההמתה, באשר היא יכולה לבוא לידי ביטוי בצמוד למעשה ואף להיבלע בתוכו כחלק בלתי נפרד ממנו... כן נקבע כי די בהפניית סכין לעבר הנדקר כדי למלא את יסוד ההכנה, וכך גם נעיצת סכין שוב ושוב בגופו של הנדקר... לכאורה, פירוש מרחיב זה מתאים ללשון סעיף 301(ג) לחוק, אך גם על מבחן מרחיב זה הוטחה ביקורת. כך, למשל, סבור פרופ' פלר כי אין לראות ביסוד ההכנה "יסוד פסי טהור" וכי לא ניתן לראות את עיתוי ה"הכנה" כחופפת את שעת ביצוע העבירה גופא. לדידו, ההכנה צריכה להתבטא ב"תהליך סובייקטיבי וטרומי לביצוע העבירה, המתבטא בגיבוש הרעיון לקטול את חיי הזולת בשילוב, עד כמה שנחוץ, עם ההכשרה העצמית מבחינה שכלית, רגשית ותכליתית לשם מימוש הרעיון"... אף בפסיקת בית משפט זה ניתן לשמוע קולות שקראו לשלב ביסוד ה"הכנה" גם אלמנטים נפשיים ולא רק פסיים... אולם ההלכה שהשתרשה היא, כי די ביסוד פסי היכול להתקיים גם במהלך ביצוע העבירה גופא..."

ההחלטה להמית

84. היסוד של "החלטה להמית" כולל שני מרכיבים: חזות התוצאה הקטלנית או צפייתה על

ידי הנאשם וכן רצונו בהתקיימותה (ר', למשל, ע"פ 410/85 בן שימול נ' מדינת ישראל, פ"ד

מ(4) 757,760; ע"פ 9604/04 כריכלי נ' מדינת ישראל, מיום 4.9.2007; ולאחרונה בעניין סולוביב,

לעיל). כיוון שיסוד זה הינו יסוד סובייקטיבי מובהק, בו על ביהמ"ש לבחון את צפונות

ליבו של הנאשם, את החבוי בנפשו, הדרך היחידה לעשות כן היא על ידי בחינת

הראיות החיצוניות שהובאו בפניו. כבר בע"פ 419/68 מדינת ישראל נ' רפאל (פ"ד

כב(2) 749,756 (1968) ציין כב' השופט, כתוארו אז, י. זוסמן:

"באין אפשרות לגלות תהליך שבנפש האדם באמצעות מכונת נרטיב המאירה צפונותיו בשעת מעשה, חובתו של בית-המשפט היא להסיק את המסקנה לפי מיטב יכולתו מחומר הראיות החיצוניות שבאו לפניו".

נוכח הקושי האמור, הוכרה במשפט "הנחת הכוונה" הקובעת, כי לפי ניסיון החיים,

אדם הנוקט בקו התנהגות מסוים מתכוון, בדרך כלל, לתוצאות הנובעות באופן טבעי

ובהסתברות גבוהה מהתנהגותו זו (ר' למשל בע"פ 228/01 כלב נ' מדינת ישראל פ"ד מ(5)

365, 2003). כך, למשל, אופיו של המעשה והאמצעי בו נעשה שימוש, מלמדים על

התקיימותה של "הנחת הכוונה" "שכן אופיו של המעשה ותכונותו הקטלנית של

האמצעי בו השתמש הנאשם... מעידים כשלעצמם על כוונתו לקפח חיייו של הקורבן"

(עניין בן-שימול, לעיל, בעמ' 760). הנחה זו ניתנת לסתירה ואף נטל השכנוע אינו עובר

לכתפיו של הנאשם, אלא שעליו מוטל נטל הבאת הראיה ודי שיעורר ספק סביר על

מנת לסתור את ההנחה.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

רוצה לומר, כי ניתן להניח, שהאדם התכוון להשיג את התוצאה הטבעית שנבעה ממעשהו, אלא אם כן מצביעות הנסיבות המיוחדות שהוכחו בביהמ"ש על אפשרות סבירה שהוא לא התכוון אליה. הבחינה היא, של הלך רוחו של הנאשם ולא הטבעיות או הסבירות של התוצאה, וגם אם התוצאה טבעית וצפויה, זכאי הנאשם ליהנות מהספק, אם הוא סביר, שמא לא התכוון אליה. לכן, ובהיות החזקה יוצרת "אובייקטיביזציה" של היסוד הסובייקטיבי-אישי של המחשבה הפלילית, השימוש בה צריך להיות זהיר (שם. ור' גם בעניין ע"פ 8667/10 עיסאם ניג'ם נ' מדינת ישראל, מיום 27/12/12; עניין **כלב** המוזכר לעיל ועוד).

עוד יש לציין, כי נקבע בפסיקה שאין נדרש שההחלטה להמית תתגבש זמן רב לפני המעשה, והיא יכולה להתגבש במהלכו של האירוע עצמו. היינו, אין צורך שההחלטה תהיה בשיקול וביישוב דעת, כדי שיתקיים יסוד ההחלטה להמית, וכך נאמר מפי השופט אגרנט עוד בעניין **בנו נ' מדינת ישראל** (ע"פ 396/69, בעמ' 570):

"דעתי היא אפוא, כי היסוד של 'החלטה להרוג'... מצריך אך ורק כי בשעת מעשה קיומה בלב העברין כוונת קטילה ממשית, זאת ותו לא; ואילו לשם מילוי הדרישה שכוונה כזו לא תהא טפונטנית, כי אם כוונה שנוצרה מתוך שיקול ויישוב-הדעת, הסתפק המחוקק בקביעת היסודות של 'העדור קנטור'... ו'הכנה'..."

מכאן, שיכולה ההחלטה לגמול בלבו של המבצע קרוב מאוד לביצוע המעשה, תוך כדי ההתרחשויות, שהביאו לבסוף למעשה הקטלני.

ההתלבטות בבחינת קיומה של ההחלטה להמית אינה קלה, במיוחד במקרים הקשים כמו במקרה שבפנינו, כשמדובר באירוע שהתרחש בהרף עין, בדקירה אחת. ועל כן נקבעו בפסיקה שורה של מבחנים, כאשר הכלל הוא, שהערכת ההחלטה להמית תלויה בכל נסיבות העניין, היינו, לא רק הנסיבות במהלך אירוע ההמתה אלא גם אלו שהיו לפניו ואלו שלאחריו. כב' השופט לוין, בע"פ 290/87 **עבדאללה סבאח נ' מדינת ישראל** (פ"ד מב(3) 358), מנה ארבעה מבחני עזר, המיועדים לשמש כמדדים לבחינת יסוד ההחלטה להמית מתוך הנסיבות האמורות:

"כאמור, נלמדת ההחלטה מאופיו ומטיבו של המעשה: ביטויים ערטילאיים אלה מתמלאים בתוכן בעזרת "מבחני עזר", שמהם ניתן ללמוד על הלך הרוח של המבצע:
א. **הכלי ששימש לביצוע המעשה** - "הפעלת נשק, שתכונתו הקטלנית היא ודאית... מדברת בעד עצמה ומצביעה על החלטה לקפח את חייו של הקרבן"...

ב. **צורת הביצוע**; טיב הפגיעה - ביצוע הריגה על-ידי דקירות... מכות פטיש... מכות גרזן... יריות אקדח... הוא ביצוע, שמעיד מתוכו, בדרך כלל, על כוונת קטילה, בשונה ממכות רגילות... כל זאת כפוף למבחנים האחרים, שכן דקירה תוך קטטה יכולה לשלול הכוונה... כשם שמכות רבות במיוחד יכולות להעיד על כוונה.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

ג. **ליבוי הפגיעות** - ריבוי פגיעות מעיד, בדרך כלל, על כוונה, חזת בשונה מפגיעה בודדת... מזבן שמבחן זה אף הוא גמיש כמו כל היתר: פגיעה אחת, שלאחריה הקורבן עדיין נראה חי ופעיל, ובכל זאת אין מנסים לפגוע בו שוב, אינה דומה ליריית אקדח אחת בראשו של הקורבן...
ד. **מקום הפגיעה** - פגיעה באזורים רגישים במיוחד, שכל אחד יודע כי הפגיעה בהם רעה, אף היא מלמדת על הכוונה: מכות או יריות בראש... פגיעות בחזה וכדומה" (סעיפים 12 – 14 לפסק הדין).

כל המבחנים הללו מסייעים ללמד על הלך הרוח בו היה נתון המבצע, וכאשר קטלונתו של המעשה ברורה וודאית, ניתן להיעזר גם ב"חזקת הכוונה". המחלוקת בעניין שבפנינו התעוררה נוכח הטענה, כי משהנאשם דקר את המנוח אך דקירה אחת, לא ניתן ללמוד ממעשיו כי התכוון להביא למותו של המנוח ולא "רק" לפצוע אותו.

בעניין ע"פ 9369/07 **מיקל נ' מדינת ישראל** (בעיקר בחוות דעתה של כב' השופטת נאור, מיום 16/02/09), כמו במקרה שבפנינו, הייתה נעיצת סכין אחת וההרשעה הומרה מרצח להריגה, אולם זאת בעיקר כיוון, ש"לא רק שהמעוררת לא המשיכה לדקור את המנוח, היא אף ניסתה לעזור לו" ודבר זה עורר ספק באשר לכוונת הקטילה. כב' השופטת נאור קבעה בעניין זה, כי העובדה שמותו של המנוח נגרם מנזק חמור ללב ולריאה השמאלית בעקבות פצע דקירה שנגרם על ידי להב עם שפה אחת מושחזת, באורך של לפחות 12 ס"מ וברוחב עד כ-8.3 ס"מ, אכן מכריעים לכיוון של קיומה של החלטה להמית, והוסיפה, כי "לא אוכל לומר, כאמור, שהמעוררת לא התכוונה לגרום למוות אך נותר בליבי בעניין זה ספק: מדובר בנעיצת סכין אחת... המעוררת יכולה הייתה לכאורה, לו רצתה לגרום למוות, להשלים את המלאכה ולהמשיך ולדקור את המנוח משנוכחה לדעת שהוא ממשיך לצעוד כמה צעדים, דהיינו שאולי לא הצליחה, אך המעוררת לא עשתה כן... בעניינו לא רק שהמעוררת לא המשיכה לדקור את המנוח, היא אף ניסתה לעזור לו..."

בעניין **מיקל הנ"ל** ציינה כב' השופטת ארבל, כי

"ככל שהסיכון שיוצר הנאשם במעשהו לחיי הקורבן חמור יותר וודאי יותר, ישמש המעשה אינדיקציה לכוונה להביא למימושו... במובן זה, דקירה, ואפילו אחת היא, עשויה להצביע על כוונת קטילה, במיוחד אם היא מכוונת לאיבר גוף חיוני ואם היא נעשית בעוצמה... לצד זה, עשויה בריחתו של הנאשם מן הזירה לאחר האירוע, תוך שהוא נמנע מלסייע לקורבן או להזעיק עזרה, להצטייר כחוליה ברצף המעשים שנועדו להביא למותו של המנוח, ולספק אינדיקציה נוספת לקיומה של כוונה להמית..."

ובפרשה אחרת (ע"פ 139/86 **עזאם נ' מדינת ישראל**, פ"ד מא (3) 343, 351 (1987) צ"ן כב'

השופט בייסקי:



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

"אם אמנם הייתה למערער כוונת קטילה, כפי שיוחס לו, תמוה כי הוא הסתפק בדקירה אחת, שלאחריה אמנם זב המנוח דם רב, אך לא התמוטט ועדיין עבר זמן רב למדי, כשהמנוח עומד על רגליו וממתין עד אשר הושגה מונית שהסיעה אותו לבית-חולים. ואילו המערער התרחק מהמקום לכיוון ביתו כשהוא רואה את המנוח פצוע אך עומד וממתין עד שיושג רכב להסיעו. לא היה כאן מקרה של הסתלקות מבוהלת תוך סברה כי אכן הושלם מעשה הקטילה, כפי שמיוחס לו שהתכוון, אלא להפך: בעת שנזב המערער הוא ידע כי המנוח חי, וספק אם יכול היה לדעת כי תוצאת הדקירה האחת תהא קטלנית. התנהגות זו ספק אם היא מתיישבת עם כוונת קטילה, כנדרש להרשעה ברצח..."

ובענייננו, שלא כמו במקרים האמורים, הנאשם, שהוא קצב בעבודתו, לא רק שלא עלה בדעתו לנסות ולהושיט עזרה למנוח, חרף הדם הרב שיצא מחזהו מיד עם שלילת הסכין, וחרף התמוטטותו הכמעט מיידיית לאחר הדקירה, אלא שהוא ברח מהמקום לאחר שהבין, כי במעשיו פגע בצורה קטלנית במנוח (בכך, יש לומר, גם שונה מקרה זה ממקרה אחר בו דנו - תפ"ח מדינת ישראל נ' עלי אבו-טראש, שם לנאשם לא הייתה יכולה להיות כל אינדיקציה לכך שפגע במנוח פגיעה קטלנית ולכן סברנו כי היה מקום לייחס לו עבירת הריגה ולא רצח, שלא כמו במקרה שבפנינו. חשוב גם לציין, כי במקרה זה זיכה ביהמ"ש העליון את הנאשם במסגרת הערעור).

הנאשם אפילו לא טרח להתקשר למד"א, לא כל שכן למשטרה, בטרם עזב את המקום, או אפילו לאחר מכן, כי ידע שאין תועלת בהזמנתם. מכאן, שהמקרה שבפנינו דומה יותר למקרה שנדון בעניין סולוביוב המוזכר לעיל, שם נקבע, כי יסוד ההחלטה להמית התקיים גם במקרה של נעיצה אחת של סכין בלבו של המנוח (בנה של בת זוגו של המערער באותו עניין), בין היתר לאור היותו של המערער רופא קרדיולוג במקצועו, ועל כן חזקה עליו שידע משמעות הדקירה, כאשר חרף זאת לא עשה כל ניסיון לסייע למנוח או לטפל בו.

הנסיבות הרלבנטיות בענייננו כוללות עשיית שימוש בסכין גדולה ואימתנית במיוחד; שלילת הסכין על ידי הנאשם ממקום מחבואה והכנתה לקראת בואו של המנוח למפגש; הליכתו המהירה, על גבול הריצה, לעברו של המנוח; תקיעת הסכין הישר בחזהו של המנוח, כשזו חודרת עד לליבו; נעיצת הסכין בחוזקה עד כי "נחרבה"; חיתוך גופו של המנוח לרוחב החזה ועד הזרוע, בטרם שלילת הסכין; ואף בריחת הנאשם מהמקום, תוך שהוא נמנע במפגיע מלסייע למנוח, למרות הדם הרב שהחל לזרום מגופו עם שלילת הסכין (אם בסיוע פיזי ואם בסיוע על ידי קריאה לעזרה של מד"א או המשטרה). בכל אלה יש, לדעתי, ללמד על החלטתו של הנאשם להמית את המנוח, גם ללא חזקת הכוונה.

אולם, ובבחינת קל וחומר, ניתן להגיע לאותה המסקנה אם נסתייע בחזקה זו. לכן, אין לי ספק, כי בלב הנאשם התגבשה ההחלטה להמית והיה מודע היטב לתוצאות מעשיו בעת שהביא למותו של המנוח.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

היעדר קנטור

85. מחלוקת נוספת שהועלתה נסבה סביב שאלת קיומו של יסוד היעדר הקנטור, וזאת נוכח נגיחתו של המנוח בפניו של הנאשם בטרם נעיצת הסכין. כדי לדחות טענת ההגנה בעניין זה, ניתן היה להסתפק בקביעה העובדתית שהובאה דלעיל, ולפיה הכוונה לפגוע במנוח התגבשה אצל הנאשם עוד לפני אותה נגיחה, דבר שנלמד הן מהוצאת הסכין ממחבואה, ככל הנראה עוד בטרם הנגיחה; הן מהריצה של הנאשם לכיוונו של המנוח, כמובן אף זאת טרם הנגיחה; ואף מכך שנעיצת הסכין נעשתה כמעט בו-זמנית לנגיחה. אך לא אוכל שלא להיכנס מעט לעובי הקורה גם בשאלה זו, מעבר לאמור, לאור טיעוני הצדדים בנושא.

בע"פ 1426/12 **אחמד מוזפר נ' מדינת ישראל** (חוות דעתו של כב' השופט הנדל מיום 16/01/14) נדונה סוגיה זו של היעדר קנטור או קיומו, בעת שנבחנה אמירה מעליבה ומתריסה של המנוחה למערער עובר להמתתה על ידו. ביהמ"ש קבע, כי קיומה של "התגרות" (או בלשון השגורה יותר "קנטור"), מצביעה שמעשה ההמתה לא בוצע בכוונה תחילה ואגב שיקול ויישוב הדעת, כי אם בספונטניות ובלהט היצרים מבלי שהנאשם יכול היה להבין את מעשיו. הוכחת יסוד הקנטור פירושה, שהאישום עשוי להיות מומר מעבירת רצח לעבירת הריגה, על כל המשתמע מכך, כאשר ההפחתה בעבירה מבטאת את ההכרה ב"חולשת הטבע האנושי", כי בנסיבות חריגות התגרות חמורה עשויה להוציא אדם משלוותו ולגרום לו לפעול תוך איבוד שליטתו. בכך נוצרת הבחנה בין "התגרות בתכוף למעשה" שמובילה לפרץ זעם, לבין החלטה שקולה להמית אדם "בדם קר" שמצדיקה את הטלת אות הקין שנלווית לעבירת הרצח. כמובן, שאין בהכרת המחוקק באפשרות של נטילת חיי אדם עקב התגרות מצד קורבן כדי להצדיק את מעשי הנאשם (ע"פ 8332/05 **איסיקוב נ' מדינת ישראל**, 26.07.07), אך לא ניתן להרשיעו בעבירת הרצח בכוונה תחילה. וכך קבע עוד כב' השופט הנדל:

"הפסיקה פירשה את יסוד היעדר הקנטור ככולל בחובו מבחן כפול ומצטבר - סובייקטיבי ואובייקטיבי. רק בהינתן תשובה חיובית לשניהם יהיה מקום לקבוע כי בוצעה התגרות בתכוף למעשה... המבחן הסובייקטיבי בוחן את השפעת מעשה ההתגרות על יסודו הנפשי של הנאשם הספציפי. דהיינו: האם עקב איבוד עשתונותיו בהשפעת ההתנהגות המתגרה ביצע הנאשם את מעללו הקטלני... המבחן האובייקטיבי ממוקד ב"אדם מן הישוב" ושואל האם הוא היה פועל בדרך הקטלנית בה פעל הנאשם אילו היה נתון להתגרות דומה... המבחן ראשון עובדתי ומעוגן בנסיבות האירוע הספציפי ובמצבו הנפשי של הנאשם, ואילו המבחן השני נורמטיבי, ועניינו בהצבת רף של סבירות למעשה הקנטור בהקשר לעבירת המתה... לשון אחר, המבחן הסובייקטיבי בוחן האם הנאשם קונטר בפועל. אם התשובה נמצאת חיובית, המבחן האובייקטיבי בודק האם ראוי שהדין יכיר וייתן משקל לקנטור הסובייקטיבי".



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד

כב' השופט א. ואגו

כב' השופט י. צלקובניק

ובעניין ע"פ 502/10 מחמוד מחאמיד נ' מדינת ישראל (מיום 22/10/12), נאמר בעניין

רכיב זה, בכל הנוגע למבחנים שעל ביהמ"ש לבדוק, כדלהלן:

"המבחן הראשון הוא: האם ההתנהגות המקנסרת השפיעה בפועל על הנאשם עד כדי לגרום לאיבוד שליטתו העצמית, כך שביצע את המעשה הקטלני בלי לחשוב על תוצאת מעשהו? המבחן השני הוא: האם 'אדם מן היישוב' היה עשוי, בהיותו נתון במצבו של הנאשם, לאבד את השליטה העצמית ולהגיב בדרך הקטלנית בה הגיב הנאשם? רק אם התשובה לכל אחת משתי השאלות הללו היא חיובית, לא ייחזק דינו של הנאשם לרצח והוא יורשע בהריגה" ... מאחר שמדובר במבחנים מצטברים, די לה למאשימה אם תוכיח כי אחד מהם אינו מתקיים, על מנת שישוד "העדר הקנטור" יבוא על סיפוקו. עוד יש להדגיש, כי אין די בהתגרות של הקורבן בנאשם על מנת להוכיח כי זה קונטר, באופן המקיים את המבחן הסובייקטיבי, אלא יש לבחון "האם ההתנהגות המקנסרת של הקורבן השפיעה בפועל על הנאשם במידה כזו, שלא יכול היה להבין עוד את תוצאות מעשהו" ... או האם "עקב איבוד עשתונות עולל הנאשם את התוצאה הקטלנית, מתוך החלטה פתאומית רגעית, שלא היו מאחוריה שיקול ויישוב הדעת" ... יתר על כן, "גם כאשר אדם פועל מתוך תחושת נקם הבוערת בעצמותיו זה זמן רב, אך הוא חשב על הדברים והבינם, הרי שהדבר ייחשב כהיעדר קנטור" ... מאפיין נוסף של הקנטור הסובייקטיבי, הוא כי הקנטור יעשה בתכוף להתנהגות האסורה. באשר לטיבו של המבחן האובייקטיבי, יפים הדברים שנאמרו על-ידי השופטת א' פרוקצ'יה בע"פ 759/97: "ביצירת ערך נורמטיבי המתבסס על מושג הסבירות, המבקש להציב אמת-מידה להבחנה בין התנהגות אנושית שהחברה מוקיעה בחומרה המרבית לבין התנהגות שהיא מוכנה לשאת כעילה להכרה בנסיבות מקלות על רקע הבנה לקיומן של חולשות הטבע... כמבחן מצטבר ליסוד הסובייקטיבי, מוציא המבחן האובייקטיבי לבחינת הקנטור את התנהגותו של נאשם ספציפי ממסגרת ניתוח אחריותו האישית בלבד, ומבקש לבחון את התנהגותו לא רק על-פי מהלכי הנפש המיוחדים לו אלא על-פי סטנדרד אנושי ממוצע המניח קיומן של חולשות אנוש באדם הממוצע" ... לעניין המבחן האובייקטיבי, ראוי לציין, כי על אף הביקורת שנמתחה בקשר לאימוצו של מבחן זה, כרכיב של היסוד נפשי בעבירה של מחשבה פלילית... חזר בית משפט זה, וקבע, כי לא ניתן לפסוח על המבחן האובייקטיבי לשם הוכחת יסוד העדר הקנטור, וזאת עד שהמחוקק יאמר אחרת..."

פשיטא, וכך גם עולה מלשוננו של סעיף 301 לחוק העונשין, כי לא כל התגרות מגיעה כדי קנטור במובנו המשפטי. עוצמתו של מעשה ההתגרות צריכה להיות כזו שתביא את הנאשם לידי ביצוע מעשה הקטילה באופן פתאומי וספונטני בנסיבות שבהן לא יכול היה לחשוב ולהבין את תוצאות מעשיו. וכאשר מדובר בהתגריות מצטברות נקבע בפסיקה, כי גם אז מוקד הדיון הוא במעשה הקנטור האחרון, ואילו המעשים הקודמים עשויים לשמש, במקרה המתאים, כמעין רקע עובדתי. באיתורו של יסוד הקנטור הסובייקטיבי בכל מצב יש לבחון את היחס בין מידת הקנטור ובין עוצמת התגובה של הנאשם לקנטור.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

ובענייננו, באשר לנגיחתו של המנוח (כמובן, בהנחה שהייתה נגיחה שכזו), הרי שהיא לא הייתה אמורה להיות מפתיעה או לא צפויה לנאשם, שכן גם לדבריו, כמו לדברי חבריו, המנוח התקדם לעברם "כמו שור", כשהיה ברור להם שהוא אינו מגיע לשיחה אלא להתקוטטות גופנית. לכן, הנגיחה כשלעצמה, אפילו לשיטתו של הנאשם, לא הייתה אמורה להוביל לאובדן עשתונות וחוסר יכולת לחשוב ולהבין את תוצאות מעשה ההמתה. לא היה בכך כדי להצדיק ביצוע מעשה כה קיצוני כמו דקירתו של המנוח היישר בלבו.

יתרה מכך. הנאשם הגיע למפגש עם המנוח כשהוא מוכן לקרב, מוכן לעימות הן נפשית והן מבחינת הצידוד, במאובחן מהמנוח, יש לומר. לכן, גם אם הנגיחה הייתה כואבת, וגם אם הייתה פוגענית, הרי שלא ניתן לומר שהייתה פתאומית ומפתיעה באופן דרמטי, וזאת גם מתוך גרסתו של הנאשם עצמו. וגם אם נצא מן ההנחה שהנגיחה הכאיבה לנאשם, מכאן ועד לקינטור סובייקטיבי רב המרחק, במיוחד נוכח הרף הגבוה שנקבע בפסיקה לצורך הוכחתו של הקנטור הסובייקטיבי.

קל וחומר שלא התקיים המבחן האובייקטיבי. אכן, מששוכנעתי כי לא התקיים המבחן הסובייקטיבי ברכיב הקנטור אצל הנאשם, ממילא אין הכרח להיזקק למבחן האובייקטיבי, ולכן רק בקצרה אציין, כי המבחן האובייקטיבי עומד על התנהגותו של "האדם מן היישוב" במצבו של הנאשם, כאשר לא מדובר באדם האידיאלי אלא בישראלי על יתרונותיו וחסרונותיו. מדובר בקביעה נורמטיבית, ועל ביהמ"ש לבחון אם בנסיבות העניין צפוי כי אדם מן היישוב היה עלול להיכנע ליצר התגובה מול ההתגררות, בלי שיצליח לרסן את עצמו. וכאשר אנו מעמידים בפנינו את השאלה – האם המשפט הישראלי נכון להכיר בקנטור הסובייקטיבי שחוזה הנאשם כמצדיק מבחינה נורמטיבית את שלילת אחריותו מעבירת הרצח, ברור לי כי התשובה לכך שלילית. לא נוכל לקבוע, כי סביר שאדם מן היישוב היה מאבד את עשתונותו עד כדי נטילת חייו של המנוח כתוצאה מאותה נגיחה שנגח בפניו של הנאשם.

כאשר מעמידים את הקנטור הסובייקטיבי (הנטען) מול נורמה התנהגותית ערכית המושפעת מהערך העליון של קדושת החיים, ברור כי אין להצדיק התלהטות יצרים וזעם כה רב, כפי שראינו במקרה שבפנינו, וברור כי אין להכיר בנגיחה כגורמת לקנטור עד כדי אבדן עשתונות.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

הגנה עצמית?

87. בהערה, ולאור הטענה שעברה כחוט השני לאורך המשפט כולו, הן במענה הראשוני לכתב האישום והן בעדויות הנאשם, כאילו מעשי הנאשם בוצעו כהגנה עצמית, והגם שטענה זו נזנחה כמעט לגמרי בסיכומים, אציין רק כי בצדק נזנחה הטענה. בענייננו, הנאשם הוא זה שיצא אל "הקרב" בריצה לכיוונו של המנוח כדי להתעמת עמו כשסכין עמו. וכן, אך ברור, שכמו שבני החבורה האחרת בחרו להתרחק מהמקום כששמעו שהמנוח יורד למטה, גם הנאשם יכול היה לעשות כן. אלא, שהנאשם "עשה דווקא", כמו שחברו העיד, והחליט להישאר דווקא כדי להתעמת עם המנוח. הנאשם, במקום לסגת מהמקום, לסגת מהעימות – יצא למפגש עם המנוח מצויד בסכין; פעל מתוך חימה וכעס; ובהחלט לא פעל מתוך הגנה עצמית (לתנאי הגנה עצמית ר' ע"פ 4191/05 אלטגאוז נ' מדינת ישראל, מיום 25.10.2006).

סוף דבר

88. מכל האמור לעיל, ומאחר ולא הייתה מחלוקת, כי הנאשם עבר את העבירות הנוספות שיוחסו לו (הגם שנטען כי לא היה ראוי לייחס לנאשם גם עבירות אלה בנוסף לעבירת הרצח), אמליץ בפני חבריי להרשיע את הנאשם בביצוע כל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, היינו בעבירות של רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין; שיבוש מהלכי משפט לפי סעיף 244 לחוק העונשין; הדחה בחקירה לפי סעיף 245(א) לחוק העונשין; והחזקת סכין לפי סעיף 186 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

השופטת רויטל יפה-כ"ץ
ס. נשיא, אב"ד



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

תפ"ח 34170-05-12

בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

השופט א. ואגו:

אני מסכים.

אריאל ואגו, שופט

השופט י. צלקובניק:

אני מסכים.

יורם צלקובניק, שופט

לפיכך הוחלט כאמור בחוות דעתה של ס. הנשיא ר. יפה-כ"ץ להרשיע את הנאשם בביצוע עבירות של רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין; שיבוש מהלכי משפט לפי סעיף 244 לחוק העונשין; הדחה בחקירה לפי סעיף 245(א) לחוק העונשין; והחזקת סכין לפי סעיף 186 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

ניתנה היום, ז' אדר ב' תשע"ד, 09 במרץ 2014, במעמד הצדדים.

יורם צלקובניק, שופט

אריאל ואגו, שופט

ס. הנשיא, רויטל יפה-כ"ץ
אב"ד